

古今律条公案

汤显祖

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
谋害总类	5
强奸总类	19
奸情总类	20
强盗总类	26
窃盗总类	33
淫僧总类	35
除精总类	41
婚姻总类	44
谋产总类	54
混争总类	61
拐带总类	64
节孝总类	69
附录	74

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

谋害总类

董推官断问谋害举人

处州府云和县进士罗有文，知南丰县事。有年家龙泉县举人鞠躬，又系瓜葛之亲。带仆三人贵十八、章三、富十往谒有文，仅获百金。将银五十两买南丰铜镏金玩器、笼金蓖子，用皮箱盛贮，白铜锁钥，又往南京按院梅先春任，亦系表亲。货齐同有文起身。数日到瑞丰，先令章三、富十二人起早往南京探问按院巡历何府，约定芜湖相会。次日上船，水手葛彩为彼搬过行李上船，见皮箱甚重，想是金银，乃报与家掌艾虎曰：“数皮箱甚重，想是金银，决非他物。”二人乃起不良之心，议曰：“不可再搭别人，以便中途行事。”计排已定，乃佯谓躬曰：“我想相公是读书之人，好静，恐搭做客杂人同船搅扰不便，今不搭别人，但乞相公重赏些船钱。”躬曰：“如此更好，到芜湖时多把钱与你就是。”二人见说，愈疑银多。是日开船，数日过了九江。次晚，水手将船稍在僻处。候至半夜时分，艾虎执刀向躬头一砍，葛彩执刀向贵十八头一砍，主仆二人死于非命。丢入江中，搜出锁匙，将皮箱开了，见满箱皆是铜器，有香炉、花瓶、水壶、笔山、精致玩器，又有蓖子，皆是笼金故事的，止得银三十两。彩曰：“我说都是银子，二人一场富贵在眼下，原来是这些东西。”虎曰：“有这样好货，愁无卖处？莫若载至芜湖，沿途发卖，即是银子。”二人商议而行。章三、富十探得按院消息巡历苏州，迳转芜湖候主，半月不见主来，乃讨船一路上来，并未曾有。又上九江，直抵瑞丰原店借问，店主曰：“次日换船即去，何待如今？”二人愕然，又下南京。盘缠皆尽，遍无觅处。二人典衣为路费，往苏州路问。及到苏州，遍问主人并无消息，不意梅按院已起马往巡松江。二人又往松江又问，亦无消息。囊篋消然，欲见梅按院，奈卫门整肃。二人商议，莫若做状一纸往告，乃具状曰：告状人章三、富十，系处州府龙泉县民，告为失主事。恩主举人鞠躬，自南丰仰候台台。瑞丰别主，往京探驾出巡，约定芜湖回信。到京依期转候，半月不来。直上九江、瑞丰等处寻觅不获。中途失主，情惨可矜。囊篋消然，典衣作费到苏，爷台发驾到此。入叩无由，具状恳台作主代查。庶使奴等有依，他日不疑瓜李。上告。梅院见状大惊，乃问曰：“你相公来此，中途如何相别？”章三曰：“小人与相公同别南丰罗爷任上，买有镏金铜器、笼金蓖子以作贺仪，离南丰而抵瑞丰，令小的二人起早先往京中，探问老爷巡历何府，以便进谒，约定芜湖回信。到京得知老爷苏州，复转候主。半月未来，小的二人讨船直上九江，沿途寻觅，未有消息。疑恐来苏，小的盘缠已尽，典衣作费到苏，老爷发驾。遍觅皆无，今到此数日，老爷衙门整肃，不敢进见，故假状为由，门上才肯放入。乞老爷念老分上，代为清查。”梅院曰：“中途别后，或回家去？”富十曰：“来意的确，岂回家去？”梅院曰：“相公在南丰，所得多少？”富十曰：“仅得百金。”梅院曰：“卖货多少？”章三曰：“买铜器丰蓖用银五十两。”梅院曰：“你相公最好驰逞，既未回家，非舟中被劫，即江上遭风。我给批文一张、银二两与你二人做盘缠，沿途缉访。若被劫定有货卖，逢有卖铜器丰蓖者究问，来历不明者，即结送官。起解见我，自有分晓。”二人领批而去，往各处捕获皆无。章三二

人盘缠将尽，历至南京，见一铺有一香炉。二人细看是真，问曰：“此香炉肯卖否？”店主曰：“自是卖的。”章三问：“还有甚玩器否？”店主曰：“有。”章三曰：“有则借看。”店主抬出皮箱任拣。二人看得的确，问曰：“此货何处贩来的？”店主曰：“芜湖来的。”富十手扭结，店主不知其故，乃曰：“你这二人无故劫人，有何缘故？”大讲厮打。偶兵马司朱天伦过门，问曰：“何人毆？”章三扭出，富十取出批文投下。带转司去，细问来历。章三一一详述。朱公曰：“你何姓名？”其人曰：“小人名金良。”朱公曰：“此货由何处来的？”良曰：“此货前是妻舅由芜湖贩来的。”朱公曰：“此货非芜湖所出，安在此处贩来？中间必有缘故。”良曰：“要知来历，拘得妻舅吴程，方知明白。”朱公即发牌拿程，将众收监。次日，拿吴程到司。朱公问曰：“你前在何处贩此铜货来？”吴程曰：“此货出自江西南丰，适有客人贩至芜湖，小人用价银四十二两，凭牙掇来。”朱公曰：“客人你认得是何处人否？”程曰：“萍水相逢，那里认得。”朱公闻言，不敢擅决，只将四人一起解赴。梅院正巡至太平府，解人解至察院。梅院正值审录考察，无工勘问，发委推官董廷试问明缴报。解人起批回讠。董推府升堂，富十、章三具状曰：告状人富十、章三，系处州府龙泉县民，告为谋害事。恩主鞠躬往丰谒戚，用价五十两买有铜器丰簏，来京叩院。中途别主。岂料凶恶金良、吴程，顿起梟心。利财谋命坑身，遍觅幸获原赃。悬天严鞫，清尸正律，生死衔恩。上告。吴程诉曰：诉状人吴程，系江陵县民，诉为冤枉事。守法经商，芜湖生意。偶因客带铜货，用价掇回，当凭佷段克己见证。岂料梟恶富十、章三，飘空冒认。切思货系御来，安敢明卖？悬天作主，劈冤枉害。上诉。推府受词，研审一遍收监。次日，牌拘段克己到，取出各犯听审。推府曰：“段克己，你做牙行，吴程称是凭你掇来，必知原客何名何姓。”克己曰：“往过来续，昔进店今亡，安能久记姓名？”推府曰：“此案乃都爷发来，兼且人命重事，知而不报，必与同谋。吴程，你明白招来，免受重刑。”程曰：“古道‘有眼牙人无眼客’，当时货凭他卖。”段曰：“是时你图他货贱，肯与他买。我不过为你解纷息争，平其价耳。我岂与之盘奸细乎！”推府曰：“因利而带货，人之情也。倘不图利，安肯乘波抵险，奔走江湖？你既知他货贱卖必是窃来之物，汝做牙行延揽四方，岂不知此事？二人自相推阻，中间必有说话，从直招来，若是他人速报名姓，若是自己，招明受罪，何待刑拷！”二人不招，俱发各打三十，挟敲三百。仍前推阻，自思：“二人受此苦刑，竟不肯招，且权收监。”但见忽有一片葛叶顺风吹来，将门上所挂之红彩一起带下，飘在克己身上。不知其故。及退后堂，自思：“衙门并未栽葛，安有葛叶飘来？此事甚异，竟不能解。”次日又审，刑鞫不招，遂拟成疑狱，具申梅院。倒文令着实查报，且委查盘仪真等县。推府起马往芜湖讨船，官船皆答应上司去，临时差皂快捉船应用，偶尔捉艾虎船到，推府登舟问曰：“你何名也？”虎曰：“小人名艾虎。”“彼何姓名？”虎曰：“水手名葛彩。”推府自思：“前疑已释，葛叶随彩而下，想谋人者即葛彩也。”遂不登舟，令手下擒捉二人，转公馆拷问，二人唬得魂飞魄散。推府曰：“你谋害举人，前牙行段克己报是你，久缉未获。今既获之，招承成狱，不必多言。”艾虎曰：“小人撑船，与克己无干，彼谋人何故乱扳我等？”推府怒其不诉，即令各重打四十，寄监芜湖县。乃往各县查盘，回府即行牌取二犯审问

。芜湖知县即将二犯起解到府，送入理刑厅。推府即令重打四十迎风，二人毫不招承。乃取出吴程等一千犯人对审，吴程曰：“你这贼，谋人得货脱银，累我等无辜受此苦楚，苍天有眼。”葛彩曰：“你何昧心，我并未与会面，何故妄扳？”吴程曰：“铜货丰篋得我价银四十二两，克己可证。”艾虎二人抵饰不招，取挟敲一百，艾虎招曰：“事皆葛彩所起，当时鞠举人来船，彩为搬过皮箱三只上船，其重异常，意是金银，故萌此心，不搭别人，过湖口以刀杀之，丢入江中。后开皮箱见是铜货，止得银三十余两。二人悔之不及，将货在芜湖发得吴程银四十两。是时只要将货脱身，故尔贱卖，被段克己觉察，挟分其银一十五两。”克己低首无言。推府令各自招承，富十、章三叩谢曰：“爷爷青天，恩主之冤，一旦雪矣。”推府判曰：审得葛彩性若鹰鹯，试轻重而起朵颐之想；艾虎心同狼蝎，闻利言而操害命之谋。驾言多赏船钱，探囊中虚实；不搭客商咷，妆成就里机关。梢船僻处，豫避人知。肆恶更阑，操刀杀主仆于非命；行凶夜半，丢尸泯踪迹于江湖。不思天理谁欺，自庆奸谋叵测。欣幸满箱银两而登时富贵，岂知盈铜货非旦夕脱身。装至芜湖，牙佻知而分骗；贩来京铺，二仆认以获赃。贼不知名，飘葛叶而详施显应；犯难处获，捉官船而自报真名。悟符前讖，非是风吹败叶；擒来拷鞫，果是谋害正凶。招出吴程，和买溜金之货；扳来克己，已骗分十五两之银。葛艾二凶利人财、谋人命，合梟首以示众；吴段二恶和买货、骗分赃，皆克配于远方。金良无辜，应皆省发。立成文案，申于按院。梅代巡看得情真罪当，依拟将葛彩、艾虎秋季斩讫，吴程、克己即行发配。予按：此断虽鞠躬之冤魂抑郁不伸，实董公之英哲，用心体认，乃能断出此冤，一则不负上所委，次则不致奸凶漏网，是可见天理昭然而王法明矣。

苏侯断问打死人命

高淳县史鲁，家世富豪，金银钱谷多积巨万。放债起利，每月虽作加三苛算，实过加五。贫民无奈，贪其易借，只得前去揭债。时有马孔佳，已开店营生，有弟马孔昭欲经商买卖，托保辛金前去史鲁处揭借本银十两，贩卖杂货。一年之间，已获大利，几三十余两。限满之日，自备本利算还。鲁不肯要算加五，心中自忖：“孔昭本是贫人，借我银子去做买卖，不意如此趁钱，一年之间，遂尔发迹。”重加磊算，孔昭曰：“律有明条，月息三分。今蒙所借，营生略获几分微利，亦是我命运将通，岂汝银子能为生意乎？今要算利加五，吾亦奉命不敢违矣。乃再欲磊算，此世之所罕见者，天理人心，安可如此乱行？”鲁大怒曰：“汝当初手无半文，衣不遮体，食不果腹，纵有擎天手段，亦只在空地打坐。今得我本银经营贩卖，衣食充足，钱财生旺，乃负心脱债，罪恶滔天。自古钱归算路火盖人头，不思感激于我，反以恶言横语回复于身，无乃恩将仇报耶！”孔昭曰：“我不认还，便为脱负；今一一照例奉还，天理人心一毫无昧，小人安肯服耶！且世借银本为营生获利者有之，折本者亦有之。如公所言获利者追其重利，伤本者利从何供？抑将取其性命乎？”史鲁听言大怒，乃骂曰：“那个借债的不依我算？你偏放刁一至此也！”喝令家人将孔昭扭打于地，遍身重伤，登时气绝。有兄孔佳闻知，前往看时，只见死于地下。

。放声大哭，乃具状奔告本县苏公台下，其词曰：告状人马孔佳，为磊债杀弟事。富豪史鲁，家财巨万，势焰弥天。身弟孔昭与借银十两，照例交还，重行磊算。弟心不服，触犯虎威，喝令家人人等乱棍从打，登时气绝。原中中等见证。人命关天，冤情惨地。望乞检验填命，庶免凶残漏网，生死沾恩，望光上告。县主苏公见其状词，心中怒曰：“我已久闻此地土豪放债屡屡磊算，重科利息，今果有此事矣。况且打死人命，其恶又何如耶！”遂发牌拘提史鲁。鲁谓牌公曰：“闻得你老爷恼我磊债算人，不知此事是为财主的常事，何必官府劳心？想他家里亦要放债，亦要讨利，岂肯饶人？况孔昭乃是窃盗我家财物，被我小厮捉获，登时打死，但不曾禀明官府，失此一节事耳。”遂以酒饭相待。民快工人亦入县诉状，有曰：诉状人史鲁，为烛冤豁命事。惯贼马孔昭，窃盗害民，乡犬蠹。本月月夜半，潜入厨房，偷盗财物。仆见作获，是行打死。不期贼兄孔佳飘捏磊债杀命情由，诬台诬陷。切思人命重情，岂敢轻犯？仆止黑夜杀贼，未尝白昼毆人。乞天详烛，超活蚁命，吁天哀诉。苏公亦准史鲁状词。次日，即拘马孔佳、史鲁一干犯人听审。孔佳哀哀口叫弟被打死，史鲁切切强辩打死贼徒，真伪混淆。苏公心知孔佳理真，史鲁情虚，乃呼原中辛金、里邻楮毕等，细细鞫审。皆曰：“孔昭白日还债是真，未闻其黑夜窃盗。史鲁见孔昭借他银两经营买卖，颇获其利，强欲磊算苛取。孔昭不服，不免言语相伤。史鲁不忿，喝令家人打伤致死。今蒙老爷勘究，小的岂敢隐瞒。”史鲁曰：“此二人皆是无耻光棍，私受孔佳贿银二十两，故此证陷小民。且俗语云‘树大招风，富者多怨’，乞天明察，庶不冤枉良善。”辛金乃曰：“孔佳贫人，衣食尚且不给，安得银子卖嘱小的？小的与孔昭又非亲戚，与史鲁亦非冤家，只凭天理二字，公道说来，并不敢有一毫私意。”苏公听得此言大怒，遂将史鲁严加刑罚。史鲁见情不宽隐，亦直招认。苏公判曰：审得史鲁乃万金鳞恶，素为不轨。贪财无厌，口霸一方。凌虐小民，虽握发岂足以数其罪哉！乃今违例磊债，毆死孔昭，凶残亦已甚矣。反诬孔昭夤夜入室偷盗家财，以贼打死勿论，希图掩饰。此其肆行何其惨，而为谋何其诡也！岂知人心不昧。乡有公评，党里干证，众口一词，俱称“白昼磊债所杀事真，黑夜窃盗乃死事假。”鲁之恶不可言，鲁之罪不可赦，拟以主死大辟，用答地下冤魂。下手家丁，照律问罪。干证人等，公直无私，足追古道，实警将来。取供申报。

陈府尹判问恶仆谋主

陕西西安府有一巨商，姓刘名永太，同恩养家仆进兴往广东潮州府发卖毡绒等货，大获其利。结帐得银千有余两，遂命进兴收拾行李回家。沿途轿马，渐至西南驿，在汪华家雇马，行到凉亭，离鞍憩息。偶遇一队猎夫，网得獐麋兔鹿山鸡野鸟，无物不有。间有死者，亦有生者。惟一山鸡未死，眼中似觉流泪。永太为人心慈，极好施舍，不忍山鸡受此网罗，欲买放生。令进兴问猎夫山鸡肯卖否，进兴即问猎夫曰：“汝山鸡肯卖否？”猎夫曰：“汝买去何干？”进兴曰：“我东人欲买放生。”猎夫曰：“若买去吃，价亦不多；如买放生，价要加倍。”永太就命进兴拿皮箱过来，开锁取银与他。猎夫争多竞少，汪华近客人皮箱边叫：“客官放生好事，还

添他些。”永太又开皮箱，取银凑他买成。相别猎夫，行数十里，将山鸡放去。汪华见皮箱许多银子，陡起梟獍之心，欲设谋害之计，一时无如之奈，乃发声慨叹。进兴问之曰：“汪华哥，你为何事这等伤心？”汪华曰：“我今日见你东人皮箱内许多银子，我等如此命穷，分毫未有所积。”进兴曰：“要银何难之有？只是未有合志之人。若有合志之人，甚不难也。”汪华曰：“何为不难？”兴不答，只微微而笑。汪华曰：“汝为何发笑？”进兴曰：“我笑人痴不知我意。”华曰：“你意欲何为？”兴曰：“我意欲谋一场大富贵。”华曰：“大富贵如何谋得？”兴曰：“眼前若有同志之人，即时可得。”华再三数问，兴方才说出真情：“我东人皮箱内有千余银子，你若肯同心协力，将我东人谋死，我与你两人岂不是即时大富贵乎？”华曰：“你说此事正合我意，我只怕你不肯害主，故不敢露其言。我昨日发声慨叹者，正此故也。既然二人同心合志，若至店中谋死，恐难脱身。莫若明日行至山坞僻处，方可下手。”二人商议已定，次日来依此计谋死，遂埋于深林之中。二人商议同往远处买卖，兴曰：“你且归家，别做买卖。我回不得，潜往金陵权开当铺。我铺面牌额上改号‘九嶷’，你若通书问候，可寻当铺招牌，定知下落。”言讫，遂将银子平分，相揖而别。华即归家，渐渐将银置买屋宇田产。族人邻舍议论纷纷，皆云：“此子不过一马夫耳，何为一旦而兴家创业若是之速耶？”俱有所疑。未期半年，只听得潮州府府堂上一场异事，有一山鸡从空飞向府堂月台前，哭嘎其声。府尹心中惶惶恐惧，意有甚凶变之事。山鸡且飞且鸣，府尹问曰：“山鸡，你敢是来报我有甚凶变之事乎？”山鸡挺然不动。府尹又问曰：“抑是你有甚冤枉之事乎？”山鸡才飞近案前点头。府尹曰：“既有冤枉，差几名皂隶跟你往冤枉处所。”山鸡慌忙将头连点几下。即差饶甫、继善二人同山鸡而去。已经二宿，山鸡飞引二人到一山坞僻处深林之中，山鸡飞上土堆，将爪在土上爬，连叫几声而死。饶甫、继善二人即时投明地方，将土堆开看，果见一死汉，还未朽烂。只见衣带上缚一挽手，饶甫二人遂解下挽手，带回报知府尹。府尹问曰：“你二人跟山鸡到何去所？”二人答曰：“小的跟山鸡三日，到一深林之中，只见山鸡飞上土堆，将爪爬土，连叫几声而死。小的即投明地方开看，果见一死汉在内，还未朽烂。死汉衣带上有挽手一个。”府尹看见挽手，即差精兵十名，拿城中马夫鞫问。马夫俱已拿到，府尹问曰：“这挽手你认得是那个的？”众马夫答曰：“小的不认得。”内有一马夫答曰：“此挽手是西南驿汪华的。”府尹即差精兵十名，竟到西南驿拿得汪华赴台鞫问。汪华不认，连打四十，又不肯认。又将夹棍夹起，汪华受刑不过，只得招出前情：“小的马雇陕西客人刘永太，途中因买山鸡放生，瞧见皮箱银子，小的同他家仆进兴谋死是实。”府尹曰：“进兴今在何处？”华曰：“进兴与小的分别之时，叫小的回家做买卖，他往金陵开一当铺，改号‘九嶷’。说小的或通书问候，或自去看他，可寻当铺牌上‘九嶷’二字就是。”府尹沉思不决，将汪华收入重监。是夜思之曰：“我有同年者，任江陵县尹。”次日，写书一封，差精兵四名，星夜赍书往金陵江陵县同年处，查究当铺有号“九嶷”者，可起解回对审。进兴拿到，兴即诉状曰：诉状人进兴，诉为飞祸诬陷事。身素守分，毫不妄为。髫年跟叔贸易营生，至坐铺金陵，仅可糊口。殊恶生平未识，捏故同谋。楚国亡猿，祸延林木，冤蔽覆盆。乞台严审，庶泾渭得以两分，良民不遭诬陷。匍匐哀哀上诉。府

尹细观诉状已毕，分付牢子监中提出汪华对审。进兴坚执不肯招认，发打四十迎风。鲜血淋漓，又不肯认。又将夹棍夹起，敲上三百余下，晕死在地。及醒又鞫，又不肯认。又将脑箍箍起，受刑不过，招出前情：“小的与汪华同谋死主人是的。”陈侯遂落批语曰：刘永太心地仁慈，既捐金以全雉；进兴心怀凶狠，思谋主以无方。偶汪华艳羡，自庆得获知音。山坞僻处，以棍石而谋主非命；深林隐地，分银两而别往金陵。自谓遂谋得志而成家起本，岂知冥主业债而负屈含冤。雉获解危，尚知诉台雪恨；兴叨养育，而忍弑主宰恩。禽义何深，人心何惨？爰服上刑，永兹无赦。汪华一体，秋后同决。予按：此断陈公善政清刑，感鸟悲而鸣数年之冤枉；烛奸破究，断仆死以殄万世之穷奇，非明于格物者能乎？鸟也无知，尚能报怨；人而有觉，何忍忘恩？此冤一白，陈公之名着而报效之迹愈彰。人而不仁，不如鸟乎？是以邑人以为神断云。

武主政断为父杀继母

广平县方有文，初娶结发妻室龚氏，生男如锦、如绣。中年不幸，龚氏死亡，幼子如绣相继而死。长子如锦，年方十九，读书守制，尚未纳媳。家下中馈，无人主持。事不得已，复娶欧阳氏娇女名曰玄娘者为继室。玄娘性子甚是凶悍妒忌，屡屡抗夫虐子，且时时搬运家财养赡自己兄弟。有文得知，每以良言反覆晓谕，曰：“汝之兄弟虽可爱息，但自家夫妇子母衣食更切，安可常常以家财资益大舅？且彼亦颇颇过活有余，何须如此过念？”玄娘始终偏私执拗，比前馈送更加殷勤，不顾家中有无，一一顾念兄弟为事，曾无忌惮。有文见知，不胜忿争，夫妇遂相殴打。玄娘一时发起凶性，手持利刀，一把将有文登时杀死于地。如锦痛父被杀，奋不顾身，遂夺玄娘手中利刀，亦将玄娘一刀砍死。顷刻之间，妻杀夫子杀母，邻里莫不骇异。次日传闻于玄娘母家，其兄大显即往方家来看，果见有文与玄娘杀倒于地。族长已令如锦置棺收起父母尸骸。大显极骂如锦一场，遂写状入县，告曰：告状人欧阳大显，告为杀母大逆事。王法霜严，罪重不孝；母恩地厚，理无擅诛。痛妹玄娘，媒嫁方有文为继妻。剧恶逆男方如锦，欺父凌母，揪打无时。冤屈莫诉，妹若挥刀自刎。如锦仓慌夺刀，误伤父命。益逞凶残，手揪妹髻，一刀砍死。王明见证。人伦本变，远近寒心。切思逼母刎颈，误父非命，罪已不赦。况亲刃母，坏伦变法，天地倾颓。悬台法究不孝大逆，庶两死瞑目，九泉荷恩。激切上告。广平县尹苏公一见大显告词，勃然不悦，曰：“我为广平县尹而百姓有此恶逆，乃天地极大变异，四邻闻之，何以为人父母！”遂即准理，急急发牌拘拿如锦来问。如锦亦赴县，具词诉曰：诉状人方如锦，诉为死报父仇事。腹心受刺，安忍束手乎？痛父惨仇，岂知顾生！父娶继母，狼心虎性，灭法欺天，手持利刀，砍父头死。锦观大变，一时感激，顷忘身命，夺刀杀仇，不觉是母。为父报冤，身陷逆名。乞天垂念，悯愚追死。上诉。苏公亦准诉词，即提原被干证，忙忙鞫问。大显曰：“如锦血气方刚，心性极恶。胁制其父，殴打其母。我妹计无所出，不胜忿怨，乃持刀自刎。如锦夺刀，先误伤父后明杀母，反捏痛父杀母，奋怒报仇。继妹果杀夫，有官司可告，自有律法可问，如锦安得擅杀继母？逆天极恶，王法不容。”如锦辩曰：“小人事

奉继母胜如嫡母，邻里皆知，何敢殴母，何曾逼母自刎？前日夺刀杀母，亦非无故，只因父母斗口，母性凶悍，暴恶无比，持刀砍死我父，举家伯叔兄弟大小所共见。彼时小人见父横死于母之卑鄙，胸膛烦热，忿恨万千，委的不合将继母杀死，乃事激气生，心难正遏，今虽追悔莫及。当日只为父仇，外忘王法，内忘身命。今日倘有可生之路，乞爷超拨蚁命；如罪不可赦，则死亦无恨矣。”苏公再三审问干证，王明、方秀等二人皆说：“玄娘先杀丈夫，故如锦夺刀杀母。平日并无殴母之事，当时亦无逼母之情，只是顷刻发愤发怒，故只痛父，不觉其杀继母耳。”苏公断曰：夫为妇主，室中何可操戈；母为子天，膝下岂容持刃？今玄娘妒过吕雉，凶甚则天，牝鸡司晨，一鸣家索；河东狮吼，到处人惊。两口横冲，敌国起于中阃；夫头堕地，凶人出于内庭。罪莫逃乎天诛，刑宜待于司寇。如锦乃逞匹夫之微忿，蹈杀母之大愆。父仇虽不共天，报怨难加母氏。杀人固当凶忿，权有在于士师，若曰姑急孝恩，是有父天而无母地。倘云能奋义气，将伸孝子而屈，法司据律依问，凌迟减等，姑从斩决。苏公当日拟定如锦斩罪，大显叩首称谢：“妹冤得伸。”如锦悄然，不能再辩。及申详两院，皆依拟缴下秋季奏上重避。刑部主政武承文细察此卷，心中有疑，反覆展玩，忽然想到，乃翻驳案文出活如锦死罪，武主政判曰：看得夫妇大义，信等乾坤；母子天伦，实昭今古。乃继母犹母，明不及母，缘父之故，遂比于母。今玄娘虽为如锦之继母，而手刃如锦之亲父，下手之时，母恩绝矣。在律父祖被人殴而子孙助斗者无罪，纵有所伤，亦从减等。况木兰、缙紫区区女子，且赴亲难；赵氏、张 仅仅孤子，能报父仇；破楚鞭尸，世美伍奢有子；灭梁亟首，人称国昌有孙。如锦义气激昂，忠诚奋发，诛悍牝之凶死而无悔，斩恶梟之毒罪有弗知。以亲冒刑，孝子固宜如是；为父剪恶，烈士信以为然。在玄娘有可戮之辜，死胡足惜；特如锦无杀人之柄，杖之以刑。

马代巡断问一妇人死五命

王十六河南人也，家贫无倚，学打首饰营生，已经六七载，积有十六余金。娶妻杨氏，德性幽闲，针指工夫极其精巧，有闭月羞花之貌，沉鱼落雁之容。人见之者无不赏心悦目，无不牵惹情怀，人人啧啧称美，皆曰：“此天降之 娥也。”住居东平永嘉巷口。有徽州巨商刘信七者在于巷口对门，大开当铺，凡有所当金银首饰，悉拿与十六辨别真假好歹。窥见十六妻子貌美，亦有贪慕之意，故假此为事，时常往来，两人似觉情密。隔壁有一宰猪者名曰奚云，常常见信七往来彼家，以为十六妻子与彼通情，亦起奸淫之心。于日夜探知十六往前街富家打造首饰，身带短刀一把，潜入杨氏卧房，搂抱杨氏云雨，不意杨氏坚决不允。推捱半晌，奚云见杨氏坚意不肯，乃陡起狠心，将刀砍下杨氏之头。将头带出，走过七八人家，丢于孙一门首石灰簍中。次日，孙一关门，见石灰簍中一妇人头在内，慌忙提入，不意被一后生看见，即哄后生进门，假意小心将酒肉、银子买嘱，切莫说于人知。那后生不肯受酒肉、银子，孙一恐怕后生说出，遂将后生打死，同妇人头埋于后花园中。却说前夜奚云奸杨氏不从，砍杨氏之头去了。随即刘信七亦潜入杨氏房中，亦欲奸淫杨氏，岂知杨氏已被奚云杀死在床。信七将手在床上一摸，摸得其妇没头，两手

鲜血淋漓，慌忙惊走。归家卧于自己床上，心惊胆战，自不能言。至更深，十六归家，只见门户大开；喊叫杨氏不应，径往房中床上一摸，摸着杨氏没头死于床上。十六放声大哭，邻佑通知，俱来观看，众口哢哢，有此大变之事耶？王十六沉思半晌，对众人曰：“我家并无闲人来往，止有开当铺刘信七者常在我家来往，倩我代他认取所当的首饰真假，莫非他窥见我妻子美貌，探知我又不在家，黑夜潜入卧房，欲奸我妻子；妻子不从，遂将刀砍去妻子首级是的。”当夜就至当铺叫喊刘信七，信七不能应，径到信七床上观看。但见信七卧于床上，口不能言，两手血迹未干。邻人以为奸杀是实。次早王十六具状告于董仝事台下，状曰：告状人王十六，系河南人，告为奸杀大冤事。身贫无活，打造营生，积攒六七余年。娶妻杨氏容颜颇俊，恪守闺门，毫无瑕玷。殊恶刘信七盖省巨商，在于对门开张当铺，凡当首饰，悉请身辨真假。见妻貌美，恣意强奸。恨妻不从，将刀砍妻首级。两手血迹未干，邻佑可征。切思人命关天，王法重大。恳乞青天严拘填命，生死感恩。哀哀上告。董仝事准其状词，登时差人拘得刘信七到台鞫问。严刑拷打，信七受刑不过，只得勉强招认死罪。监禁司狱司，俟来年秋后处决。却说刘信七之子名刘仪，见父屈问死罪，将千余银子买求分上，岂知董爷秉政清廉，不容贿赂。刘仪亦无之奈。复又具状告于王减刑及兵巡道，俱各不准。次年二月，马鸣亮为河南代巡，法令甚是威严，折狱甚是明白，人民无不悦服，皆号为马青天。刘仪闻知案临，即具词诉于马青天台下，词曰：诉状人刘仪，系徽州人，诉为苏冤豁命事。身父刘信七，素守本分，毫不非为，带本东平巷口开张当铺营生。殊恶邻居王十六于某年某月日夜，不知何人奸杀彼妻，捏告董爷鞫问陷爷，屈招死罪，冤数覆盆。幸际青天案临，乞准提审，泾渭分发。庶蚁命得苏，不遭诬陷。望光甸甸上诉。马代巡准其状词，即时发牌提原告王十六、犯人刘信七当堂面审。刘信七解到，枷锁未开，代巡分付皂隶将粗板先打四十迎风。信七晕倒在地，既苏而问曰：“汝奸杀王十六妻子，从直招来，免受刑法。”信七曰：“小人平素守分，毫不妄为，岂敢奸杀人妻子？只是小人开一小当铺，凡当金银首饰，悉请认其真假何如，故在他家往来是实。十六妻子不知被何人杀死，诬陷小人填命，望爷爷超豁蚁命。”代巡闻其哀诉明白，乃曰：“将信七调开。”后问王十六：“当时董爷拿你一干犯人鞫问，党里邻佑俱来看否？”十六曰：“惟邻居宰猪名奚云者不在。”代巡曰：“奚云今在何处？”十六曰：“今在山阳开店。”代巡即差人到山阳拿奚云赴审。奚云拿至，吓得胆碎魂飞，面无人色。代巡问曰：“奚云就是你？”答曰：“是小人。”代巡见奚云言辞慌张，暗自思曰：“此人言辞慌张，杨氏被杀必此人也。”乃曰：“王十六妻子被杀，我今访着是你杀死。好好从直招来，免受刑法。”奚云强硬不认，代巡怒曰：“汝杀人妻子是实，缘何不认？”分付皂隶将夹棍挟起，棒打八十。几乎死矣，犹然不认。代巡后以假言诱之曰：“你若有一妇人头还我，我即放你。”奚云欲言不言，代巡曰：“你缘何欲言不言？”奚云曰：“姑容小人几日，才有头来。”代巡唤禁子李期将奚云收监。彼夜禁子提监，把奚云上夹床，欲索钱物。奚云曰：“禁子哥，你不要把我上夹床，我有银子与你。”禁子见说有银，不胜欢喜，乃问曰：“今日代巡老爷如何鞫问？”奚云曰：“代巡老爷分付我”禁子曰：“如何分付？”奚云曰：“老爷说我有一妇人头与他，即时释放。”禁子曰：“要妇人头不打紧，若

是有银子来买，我就有。”奚云曰：“这等甚好，我店中收拾可有三四十两银子，你可替我密密叫我儿子办银子十余两与你，买一个头来与代巡老爷。”禁子次日果寄信去叫奚云之子商议，其子不胜欢喜，即归家办银十余两与禁子买头。禁子见财迷心，正值自己母姪在病将危，禁子遂陡起狠心，将母姪用药毒死，假为殡葬，密密将头割下，卖与奚云。过四五日，代巡调出奚云理问：“容你过这许多日子，如何还没有头来见我？”奚云曰：“乞老爷着差人押小人出去两日，即有头来。”代巡状其言，遂着差人二名押奚云出去。次日，奚云将妇人头现来台下，以求释放。孰意代巡乃假说之辞，代巡见奚云送此头来，愈加发怒曰：“此头从何处得来？”奚云见代巡发怒，吓得魂不在体。代巡将奚云重打四十夹起，棒敲八十，奚云只得直说：“此头乃是小人将银子与禁子李期买的。”即唤李期，严刑拷问。李期受刑不过，说出真情：“此头乃是小人母姪之头，是小人将药毒死，割来卖与他。”代巡曰：“世间有此梟獍之徒，立心何忍？”将李期重打五十，拟问死罪。又将奚云挟起：“你这不良之徒，以此事观之，十六妻子是你奸杀无疑，从直招来，免当刑法。”奚云强硬，不肯供招。代巡吩咐快手将十枚布针钉奚云十指，奚云受刑不过，一一诉说前因：“委是小人杀死杨氏是实。”代巡曰：“你为何杀死他？”奚云曰：“小的见他美貌，奸他不从，怒气将刀砍下头来。”代巡曰：“头放在何处？”奚云曰：“彼晚小人就带头走出，丢在孙一门首石灰簍中。”代巡即差人拿孙一赴台问曰：“去年奚云杀杨氏之头丢在你门首石灰簍中，你今埋在何处？”孙一只得直认果是真是事，“小人埋在后花园中。”代巡即差皂隶竟往孙一后花园中，掘取杨氏首级。将锄掘开，果一妇人头并一后生尸体在内。皂快即将杨氏之头并后生尸骸一同抬往见代巡老爷。代巡见又一汉子死尸，即审问孙一。孙一答曰：“此尸是小人的义子也。”代巡曰：“你义子叫甚名字？”孙一时不能答应，代巡怒曰：“此必是你谋死此人，既是你义子，为何不识名字？你从直说来，免受刑法。”孙一受刑不过，只得直说：“是小人天早开门，只见石灰簍中一死人头，慌忙提入。不意有一后生看见，是小人哄他进来，将酒肉、银子买嘱他不要说出。那后生苦不肯受，小人恐他说出陷害小人，是小人将他打死是实。”代巡即发雷霆之怒，将孙一连打八十，亦拟死罪。批曰：审得奚云素行横强，荒淫无度。奸杀王十六之妻，法所不容者也。抑何杀一妇而累五命，大辟何辞？然刘信七亦操心不轨，宜坐极刑，但未行奸杀，姑流三千里，远戍边陲，以敬后犯。孙一为掩己之非，打死无辜一命，是以自罹其法网矣，斩首曷辞！李期见财昧心，药毒母姪，割头鬻卖，此与梟獍之恶无异，处决无疑。夫五命之死，悉皆奚云之罪魁也，俱俟秋决，以卫风。

吴推府断问船户谋客

苏州府吴县船户单贵、水手叶新，即贵之妹夫，专谋商客，至于起家。适有徽州商人宁龙，带仆季兴，苏州买缎绢千有余金，写雇单贵船只。搬货上船，主仆二人，次日登舟开船，径往江西而去。五日，至章湾稍船。是夜，单贵买酒买肉，四人盘桓而饮。极情劝得宁龙主仆，尽醉终止。候至二更人静，单贵、叶新将船抽帮，潜

出江心深处，将主仆二人丢入水中。季兴昏昏沉醉，不醒人事，被水淹死。宁龙幼识水性，落水时即随势钻下，偶得一木，缘之随水直下，见一只大船悠悠而上，龙乃高声喊叫：“救命！救命！”船上有一人是龙同县人氏名张晋，乃龙之姨表兄也。知其语类故乡，忙令稍子救起。二人相见，各叙亲情。晋即取衣与换，问其何故坠水。龙将前事一一陈说一遍，晋乃取酒为之压惊。及天明，二人另讨一船，复转苏州，具状告于府，状曰：告状人宁龙，告为谋财害命事。身带银千两，一仆随行。来苏贩缎，往贸江西。寻牙募船装载、不料驾掌单贵、水手叶新，揽载殊恶，往至章湾稍船。设酒苦情劝醉，将身至仆推入波心。仆遭淹歿，身幸张晋援救。平白谋人，鲸吞财货，情极可怜，告台作主。追货断填，剪恶除凶，生死衔恩。上告。时知府朝京推官吴士凤署掌府印，接得此状，细审一遍，行牌捕捉。二人尚未回家，公差回禀，即拿单贵家小收监。又将宁龙同监，差捕快谢能、李俊二人即领挨批，径巡水路挨访。岂知单贵二人是夜将货另载小船，将空船扬言被劫，将船寄在单湾，二人起货往南京发卖。既到南京，将缎绢总掇上铺，得银一千三百两。掉船而回，至章湾取船，偶遇谢、李二公差，乃问曰：“你往何去？”谢、李二人曰：“奉公差遣，往松江而来，要搭船回去。”贵曰：“既然回去，可同我船而去。”谢、李二人毫不言动，同船直回苏州城下。上岸，谢、李取出扭锁，将单贵、叶新二人锁起。二人唬得魂不着体，不知风从何来，乃曰：“你二人无故将我等锁起，有何罪名？”谢李曰：“去见老爷，就有分晓。”二人捉入城中，吴公正坐晚堂。谢、李将二犯带出，曰：“小的领钧旨，拿单贵一起人犯，带来报到，乞金笔销批。”吴公问曰：“你二人在何处捉获？”谢、李曰：“小的从水路缓缓游去密访，闻往南京。二人欲雇船去，偶遇单贵二人回转，他问小人何去，小的佯言奉公差由松江而回，在此讨船。单贵说载我二人回来。小人路上并不曾说出，恐他奔走。直回城中，方锁送老爷。”吴公曰：“你二人且起来。”又差四人往船上，罄将所有搬入府来。吴公问曰：“单贵、叶新，你二人谋死宁龙，得银多少？”单贵曰：“小人未有谋人，知甚宁龙？”吴公曰：“方有仁云，凭他代宁龙雇船往江西，中途谋死，何故强争？”单贵曰：“宁龙写船，中途被劫，小人之命险不能保，安顾得他？宁龙之杀，贼杀之也；宁龙之财，贼得之也，与小的何干？”吴公怒曰：“以酒醉丢入波心，还自口硬说汝无干，可将各重打四十。”叶新曰：“小人纵作有此亏心，今无人告发，无赃无证，缘何追风捕影，不审明白，将人受责，岂肯甘心！”吴公曰：“今日到此，不怕你不甘心。从直招来，免受刑法，如不直招，取夹棍夹起。”单贵二人身虽受刑，任敲狼头，形色不变，口中争辩不一。俄而，众兵搬其船上行李，一一陈于阶下。于监中取出宁龙来认，中间动用之物，一毫不是。银子一两未有，缎绢一匹也无。岂料其银并得龙之物，皆藏于船中夹底之下。单贵见所陈之物无一是龙的，乃曰：“宁龙，你好负心！是夜你被贼劫，将你二人推入水中，缘何不去告贼而诬告我等？你没天理。”龙曰：“是夜何尝被贼，你二人将酒劝醉我，将船抽出江中，丢我二人人水，将货寄在人家，故自口强。”吴公见二人争辩，一时狐疑，乃思：“既谋宁龙，船中岂无一物，岂无银子？千两之货，置于何地？”乃令放夹收监。吴公退堂，心思一计。次早升堂，取单贵二人，令单贵站东廊，叶新站西廊。先呼叶新而问曰：“是夜贼劫你船，有多少人，穿甚衣服，面貌

若何？”新曰：“三更时分，四人皆在船中沉睡，忽众贼将船抽出江心，一人七长八大，穿青衣涂面，先上船来。忽三只小船团团围住，宁龙主仆见贼入船，惊走船尾，跳入水中。那贼人将小的来打，小的再三哀告，道我是船户，他方才放手，尽掳其货而去。今宁龙诬告法台，此乃瞞心昧己。”吴公曰：“你且站西廊。”又呼单贵问曰：“贼劫你船，贼人多少，穿甚衣服，面貌若何？”贵曰：“四更时分，贼将船抽出江心，四面小船七八只围住，有一后生身穿红衣，跳过船来，将宁龙二人丢入水中。又要将小的二人丢去，小的二人道我非客商，乃是船户，方才放手，不然同入水中。”吴公见二人口词不一，将二人夹起。二人皆曰：“既谋他财，小的并未回家，其财货藏于何处？”并不招认。无法可施，又令收监，亲乘轿往船去看。船内皆空，细观其中，船底有隙，皆有棱角，乃令左右启之。内有暗栓，不能启，令取刀斧开。见内物广多，衣服器用皆有，又有两只皮箱，皆是银子。验明挑回府来，取出宁龙认物。宁龙曰：“前物不是，不敢冒认，此物皆是，只有此新箱不是。”吴公令取单贵二人问曰：“这贼可恶，先若不招，此物谁的？”单贵曰：“此物皆人寄的，何尝是他的？”龙曰：“你说是人寄的，皮箱簿帐谅你废去，此箱内左傍有一字号。”吴公令左右开看，果然有一字号不差。乃将单贵二人重打四十，又挟起，不认，又加挟起，二人熬刑不过，乃招出前情，其货皆在南京掇去，得银一千三百两，分做两箱，二人各得一箱。吴公判曰：审得单贵、叶新蛇蝎虎狼，恶贯满盈。干没利源，驾扁舟而载货；贪财害客，因谋杀以成家。客人宁龙误载其船，舟行数日，携酒频斟。杯中设饵，腹内藏刀。趁酒浓睡，一篙抽船离伴；候更人静，双手推入长江。自意主仆落波心，定丧江鱼之腹；货财囊私橐，得充饿虎之愿。不幸暮夜无知，犹幸皇天有眼。虽然仆遭溺歿，主获救援。转行赴告，挨批诱捉于船上；真赃未获，巧言争辩于公庭。夹底中搜出器物银两，簧舌上招出害命谋财。罪应大辟，以偿季兴之命；赃还旧主，以给宁龙返家。予观此断，民奸隐伏，黑白变迁，倘不细察，安能悉得真？而吴公一审得理，再察获赃，令奸凶塞辩自招，非有才有能者，其孰能之？为政者可不察欤！

魏恤刑因鸦咒鸣冤

武昌府江夏县民郑日新，与表弟马泰自幼相善。新常往孝感贩布，后泰与同往，一年甚是获利。次年正月二十日，各带纹银二百余两，辞家而去。三日到阳逻，新曰：“我与你同往孝感城中，一时恐难收多货，恐误日久。莫若二人分行，你往新里，我去城中，何如？”泰曰：“此言正合我意。”二人入店买酒。店主李昭乃新平日相熟者，见来而迎接，即唤酒来，虔诚劝曰：“新年酒一年一次，盛饮几壶。”二人皆醉，力辞方止。取银还昭，昭亦退让而受。三人揖别，新往城中而去，临别嘱泰曰：“随数收得布匹，陆续发夫挑入城来。”泰应诺而别。行不五里，酒醉脚软，坐亭暂息，不觉醉睡卧亭。正是醉梦不知天早晚，起来但见日沉西，忙行数里，地名南脊，前无村后无店，心中慌忙。偶在山岗遇吴玉者，素惯谋财，以牧牛为名。泰偶遇之，玉曰：“客官，天将晚矣，尚不止宿。近来此地不比旧时，前面十里孤野山岗恐有小人不等。”泰心已慌，又被玉三言四语说得，越不敢行，乃问曰

：“你家住何地？”玉曰：“前面源口就是。”泰曰：“敢来庭上借宿一宵，明早就行，即当重谢。”王佯辞曰：“我家又非酒馆客铺，安肯留人歇宿？况且床铺不便，决然住不得。”泰曰：“固知府上非客店，但念我出外辛苦，亦是阴鹭。”玉佯转曰：“我见你是忠厚之人，既如此说，收牛与你同回。”二人回至家中，玉谓妻龚氏曰：“今日有一客人来我家借住，可整酒来吃。”母与妻皆恶玉行此事，见泰来甚是不悦。泰不知，以为怒己，乃曰：“小娘休恼，自当厚谢。”龚氏睨视，以目一丢。泰竟不知其故。俄而玉出，妻乃趋入设酒。玉再三劝饮，泰却情不过，饮至甚醉，却不知杯中有朦药在内。泰昏昏不知人事，玉送入后小房安歇。候至夜静，将泰背至左傍源口，又将本身衣服裹一大石，推入荫塘。泰之财尽得之矣。所害者非一人，所为非一次也。新到城三日，货已收二分，并未见泰发货至。又过十日，新自往新里去看。到牙人杨清家问，清曰：“今年何来迟耶？”新愕然曰：“我表弟已久来你家收布，我在城中，如何久不发货来？”清曰：“甚表弟？并未有来。”新曰：“表弟马泰，旧年也在你家，何推不知？”清曰：“他几时来？”新曰：“二十二日到阳逻，与我分行。”满店人皆曰：“无有。”心中疑惑，遍问别牙皆无。是夜，清备酒接风，新闷不悦，众人曰：“想往别处收买，不然人岂会不见？”新只得宿过一晚，次日往李昭店问，亦曰：“自那日别后未转。”乃心付：“或途中被劫？”新一路探问，皆曰：“新年未见打死人。”又转新里问众客是几时到，皆说二月到的。新乃心付：“此必牙家见他银多身孤谋死，亦未见得。”新谓清曰：“我弟有银二百两，来你家收布，必是你谋死。”清曰：“我家满店客人，如何干得此事？”新曰：“你店中客俱是二月到的，我表弟想或夜到，故受你害。”清曰：“既有客到，邻里岂无人见；街心谋人，岂无人知？平白黑心说此大冤。”二人大讲，因而厮打。新写信雇一人驰报家中，次日告于县曰：告状人郑日新，系武昌府江夏民，告为虎牙谋害事。身与表弟马泰同行买卖，各带本银二百两。前月二十二日阳逻分手来城，泰往新里，店主李昭见证。投入虎牙，杨清顷立梟心，利财谋命。情惨昏天，哀爷作主，究尸究财，断填正法。上告。知县张时泰准状发牌。次日，杨清诉曰：诉状人杨清，系本县民，诉为栽祸抵饰事。身充牙行，奉公守法。诟恶郑日新，前日飘空来家寻人。马泰到家，岂无人见；屋坐街心，岂敢谋人？切思非途被劫，即恶自谋，患家清究，诳台抵饰。恳天严鞫，泾渭两分，良不遭陷。上诉。县主准诉，行牌拘审，一干人犯齐赴台前研审。县主曰：“日新，你告杨清谋人，有何影响？”新曰：“奸计多端，弥缝自密，岂露踪影！乞爷法究自明。”清曰：“日新此言皆昏天黑地，昧己瞞心。马泰并未来家，若见他一面，甘心就死。”新曰：“小人分别在李昭店买酒，各往东西。”县主问昭曰：“你实见他别去否？”昭曰：“是日到店买酒，饮罢一东一西而去。小的来得仔细，不敢胡言。”请曰：“小人店中客人甚多，他进店岂无人见？本店客伴邻里可审。”县主拘客伴邻里问曰：“你见马泰进店否？”皆曰：“小的皆未见。”新曰：“邻里皆伊相知，彼纵晚亦不肯说；客伴皆二月到的，二月岂知正月之事？大抵马泰一人先到，彼方起此不良之念，乞爷法断填命。”县主见邻人客人各皆推阻，勒清招认。清本无此，岂肯招认？县主喝令重打三十，不认。又令挟起，受刑不过，乃乱招承。县主曰：“尸在何处，原银在否？”清曰：“实未谋他，因受刑不过，只得屈

招。”县主大怒，又令挟起。即刻昏晕，久而终醒，自思不招亦是死的，不若招承，日后或有明处，乃招曰：“尸丢长江，银已用尽。”县主见招，即钉长板扭锁，判曰：审得杨清牙佞作活，引客营生。马泰带银来店，遂起觊觎之想。欺身独自，思为利己之谋。衣半行凶，害其身于非命；更阑抬出，弃其骨于长江。自庆宝藏囊橐，岂思冤枉无辜。害命谋财，俱皆招出；极刑大辟，处决秋时。罪已拟定。已及半年，朝廷委刑部主事魏道亨来湖广恤刑，历至武昌府。是夜览案卷，乃见是本年新案，仔细详察，偶尔精神困倦，隐几而卧。梦见一秃头顶一帽，奔于案前。既觉，心中思想，竟不能明。及览张知县审语“冤枉无辜”句，翻然有得，梦见兔顶帽，乃是冤字，想此中必有冤枉。次日单调杨清一起人犯研审，问李昭则曰：“明白分别。”杨清、邻居皆曰：“未见。不知。”心中自思：“此必中途有变。”次日，托疾不出，微服带二家人往阳逻。一路访察，至南脊，见其地甚僻，乃思：“马泰身死，必在上下之间。”细察，但见源口鸦鹊成群，裁啄荫塘岸畔。三人进前视之，但见一死人浮水面上，尚未甚烂。魏公令家人竟至阳逻，讨卒二十名，轿一乘，到此应用。丞知是魏公，同轿夫自来迎接。见毕，即令卒下塘取尸。其深莫测，内一卒名赵忠稟曰：“小人略知水性，愿下取之。”魏公即令下塘，拖尸上岸。魏公曰：“你各再寻，看有何物否？”忠一直钻下，见内死尸数人，皆烂不能得起，稟与魏公。魏公即令卒捉上下十余人家，问曰：“此塘谁的？”众曰：“乃一源灌荫，非一家所有。”魏公曰：“此尸是何处人？”众皆不识。将十余人带至中，路上自思：“这一干人如何审得？将谁问起，安得人人而加刑哉？”心生一计，回坐定，带一干人进。魏公令一班跪下，各报姓名，令丞逐一开其名呈上。魏公看过一遍，乃曰：“前在府中，夜梦数人来台前告状，被人谋死丢于塘中。今日亲来看，果见数尸与梦相应，今又有此人名字。”佯将朱笔乱点姓名，点毕高声喝曰：“无辜者起去，谋死人者跪上听审。”众人心中无亏，皆走起来。惟吴玉唬其心惊胆战，起亦不是，不起亦不是。正欲起来，魏公棋子一敲，骂曰：“你是谋人正犯，安敢起去！”吴玉低首无言。喝打四十，问曰：“所谋之人何方人氏，一一招来，免受刑法。”吴玉不认。令取挟起，乃招曰：“远方孤客，小人牧牛为名，将言语哄他回家安歇，将药酒醉倒，推入塘中，皆不知姓名。”魏公曰：“此未烂者，几时谋死的？”吴玉曰：“今春正月二十二日夜谋死的。”魏公自思：“此人死日正与郑日新分别同期，想必此人。”令将吴玉锁押。次日，起马回府。府中官僚人等，不知所以，出郊迎接，皆问其故。魏公一一道之，众皆叹服。次日，调出杨清等略审，即令日新往南脊认尸。新认尸明白回报，取出吴玉研审。乃问清曰：“当时你未谋人，为何招认？”清曰：“小人再三诉说，缘因本店客人皆说二月到的，邻里皆恐累身，皆推不知，故张爷生疑。苦刑拷打，昏晕几绝，自思不招亦死，不若暂招，或有见天之日。今日幸遇青天，访出正犯，一则老爷明察况冤，次则皇天不昧。”魏公令打开杨清枷锁，又问日新曰：“你当时不察，何故妄告？”新曰：“小人一路遍问，岂知这贼弥缝如此。小人告清，亦不得已。”魏公曰：“马泰当时带银多少？”新曰：“二百两。”又问吴玉曰：“你得泰银多少？”玉曰：“实非小人谋害，前日但畏法乱招。”魏公喝打四十，玉乃招曰：“谋马泰是实，银只用去三十，余银犹在。”魏公即差数人往其家追取原赃。其母以为捉己受刑，乃赴水而

死。龚氏见姑赴水，亦同跳下。公差见而救起，搜检原银，封锁家财，令邻里掌住，自带龚氏，出官禀曰：“玉母已赴水死，此妇亦已，小人救起，送台发付。”魏公曰：“这妇人可恶，丈夫为此大恶，怎不谏阻？你与同谋，亦该死罪。”龚氏曰：“屡谏不从，母谏成仇。婆婆今死，妾亦愿随，岂料公差救起。今日夫受极刑，亦愿同死。”魏公曰：“你既屡谏不从，与你无干，今发官嫁。日新，本该问你诬告之罪，但要你搬尸回葬，罪从免拟。”日新叩谢。魏公判曰：审得吴玉日牧山坞，以险语而诱人借宿；夜陈醉酒，以灌醉而谋人水中。狼虎狠心，使之妻子不相见；虺蜴毒谋，令人财命尽消亡。死不甘心，白兔梦中来诉冤；灵难瞑目，乌鸦塘畔哭沉冤。痛此数商，奔走江湖而丧命；惜哉马泰，自投圈套死无辜。于累日新，为友而深构怨；祸延牙佗，无罪而误遭刑。稔恶贯盈，寸斩难以谢罪；强梁上乘，大辟用正典刑。池内数商，卖玉家货而营棺梓；都中保甲，领尸殡殓而葬山林。杨清无罪，省发宁家之例；日新诬告，谅拟不应之条。搬尸回葬，免作他乡之鬼；原银领去，用为路费之资。龚氏无辜，由伊自嫁；吴玉收监，秋后决裁。张孝感法既不明，粟当暂止。予按：此断魏公之英明如此，上不负朝廷推毂之诚，下不致囹圄覆盆之叹。不然杨清之死几陷于无辜，而马泰之冤终沉于苦海。此冤一白，京师大震，远近知名，而恤刑之任始不虚矣！理刑者可不察欤！

强奸总类

有目无文

奸情总类

傅代巡断问谋娶杀命

翠英姓赵氏，字贞淑，池州铜陵县人。父讳亨，早卒。翠英方三岁，母童氏适富家张杰，翠亦随焉。杰无子，爱之犹如亲女。迨年十四，丰姿俊雅，美貌超群。言德工容，四者咸备，远近恳求纳聘。时同里有方国珍、李良玉者，二家求聘独切。方乃盛族世家，清贫不足；李系乡民，家资暴富。方之子名一卿，李之子名汉宰，皆仪容俊雅，且与翠英同庚。杰欲许李，则鄙其阀阅之卑微；欲许方，又虑其家道之困窘，迟疑半载莫之能决。一日，谋于族人之老成卓见者为之画策。其人半晌乃曰：“嫁女必须择婿，婿若佳品，则兴发不可料也，他何论哉！”杰曰：“若然，又何以知其佳乎？”其人曰：“此易事也，子宜盛为酒食，特召二子，仍请前辈之善藻鉴者，使潜窥之，一则观器量之何如，二则观学问之深浅，择其尤者许焉，不亦美乎！”杰深然其言。至二月花朝佳节，开筵会客，凡宗族之高人名士，咸聚集于堂中，国珍、良玉亦各携其子而至。玉之子则人物整齐，举止揖逊，行礼未免矜持；珍之子则眉清目秀，言谈侨雅，绰约自如。席中有号素轩者，则张之族长也。一见二子，已知其优劣矣。乃言曰：“宗侄张杰，有女及笄，方、李二公欲求缔好。两门之子，人物并佳，但未识姻婚果在谁乎？素轩曰：古人有射屏牵丝之事，皆所以择婿也。吾则不敢为此。”因呼二子至前，曰：“老汉别无所言，但有一对，烦二位对之。其对云：朱结陈，求合百年之好。”李子生于富室，懒习诗书，闻命睚，久之不就。方子躬身对曰：“秦联晋雅，久谐二姓之盟。”众皆称美。李良玉见其子莫措，大以为惭，父子竟不终席而告辞矣。于是满座人等皆相赞襄方子为美，遂即许其亲事，不出月余，已择日过聘。而张杰以爱婚之故，遂召至其家，延师教之。一日，偶童氏患恙，一卿人问岳母之疾，而翠英正侍母汤药，不虞卿之至也，回避不及，乃相见于母之榻前。一卿眄之，姿色绝世，不胜欢忻，遂私封红笺一幅，使婢送与翠英。翠英拆开视之，乃一空纸也。翠英成一绝以答之，诗曰：茜色霞笺照面赧，郎君何以太多情？风流不是无佳句，两字相思写不成。一卿得之，喜不自胜，乃持归以夸示于汉宰。汉宰恨其夺己之配，以白于父。其父不责己之子无能，反恨一卿父子入骨，即诬以事，俱不得申明。方问军辽东，张问军云南，俱各全家赴戍。相别之际，凄惨消魂，观者皆为堕泪。遂尔南北两行，又不通其音问。张杰数年已殂，家业零落，惟童氏母女萧然茅店，卖酒路旁。虽患难之中，而英之青年粹质，容貌终异常人。有土豪王显贵者，见而悦之，欲娶以为妾。童氏以许人为辞。王知其故，遣媒谓曰：“方郎辽海为军，死生未卜，纵无恙又安能到此而成婚耶？与其痴守孤穷，磋跎岁月，盍不归我富家，任你母子受用，亦不枉虚度一生也。”翠英坚执不从。又使媒扼行言，且压以官府。童氏惧，与翠英曰：“一从卿去，五阅春秋。地角天涯，鱼沉雁杳。汝之身事终恐无归。况汝父又亡，流落他乡，富豪侧目，欲强婚聘，吾孤儿寡妇，将何以推之？”翠英泣曰：“方郎遭祸，本自儿身；若再别配，大为不义。且人之异于禽兽者，以其有诚信耳；若弃旧而结新，则诚信安在？实犬马之不若也。惟有死而已，其肯为之乎？”其夜，乃背母缢于

房中。母觉而解救，良久方苏。王显贵闻知，怒使家仆碎其门壁，逐去他居。时有老使徐君亦铜陵人，张杰存日与之相善，怜童氏孤苦，假以廊一间，使之居焉。一日，客有戎服者三四人至于中，徐君问所从来。其人曰：“小人乃辽东东卫总小旗，差往海南取军，到此假宿耳。”值童氏偶立阶前，中一少年眉清目秀，衣冠齐楚，不类武卒，奴往相视而有凄惨之色形于面目。童氏心动，乃问之曰：“尔何人耶？”对曰：“一卿，姓方，池州铜陵人也。幼时父曾聘闻里张杰之女为婚，未成亲而两家皆为李良玉所害。张戍云南，方戍辽东，不相闻者数年矣。适因入，猛见妈妈状貌酷似小子妻母一般，故不胜伤感，非有他也。”童氏后问：“张家今在何处？其女何名？”对曰：“女名翠英，字贞淑，结亲时年方十四，以今计之，当十九年。第忘其所遇州郡，难以寻觅耳。”童氏闻之，颇有喜色，入谓女曰：“若然，是天使之会也。”明日，又细问之，果一卿也。童氏乃哭曰：“吾即汝之岳母，汝丈人已死，吾母子流落于此，出万死已得再生，不图今日乃得相见，诚天使之然也。”即以其事白于使，徐君及一卿之同伴众口哢哢，以为前缘。徐君乃赐银为礼，与其毕姻。合卺已毕，各诉衷曲，一卿曰：“姑侯来年，携汝同归辽东，则永远可相保矣。”既而一卿伴有丁总旗者，忠厚人也，谓一卿曰：“君方燕尔，莫使抛离。勾军之行，我辈当分诣各府投文。君善抚室，且此相待，公事完日，相与归辽。”卿遂置酒，与众饯别起程。不料土豪王显贵慕英之心未绝，闻一卿重会成亲，又触旧恨，知众人已去，潜以逃军为名，告捕入狱杖杀之，藏尸于窑内。乃令媒谓童氏曰：“彼已死矣，可绝念矣，吾将择日备轿来迎汝，若不从，定行毒害。”媒求诺反命，翠英使母诺之。媒去，英与母曰：“儿不死必为强暴所辱。”母亦无如之奈。是夜，忽监察御史傅公到，翠英喜曰：“吾夫之冤可雪矣。”明日，即具状以告，状曰：告状人赵翠英，告为急究杀夫事。人命关天，王法不赦。父在将身许与方一卿为妻，不料家门遭害，远戍辽东。母子流落，卖酒路旁。富家王显贵见奴貌美，屡欲强娶为妾。后遇奴夫一卿前来勾军，会合成亲。岂恶缉知，假以逃军告捕问解，将夫打死，身尸不见，随即串媒强逼许嫁。痛思杀夫埋尸，情何惨酷。恃强逼嫁，恶极弥天。幸逢青天案临，救生有路。恳准严究，夫尸填命，剿除梟恶，生死感激。上告。傅公看了状词，遂批准，允仰县官提人解究。王显贵亦即具状诉于傅公台下，曰：诉状人王显贵，诉为诬害黑究事。身素守法，世称良民。恶妇亲母童氏，衣食不敷，与身借银。歿日怪身逼取，仇恨妾捏强娶杀夫，悬空架害。痛思人命重大，杀死岂无人见？明系报复旧仇，捏此诉词陷害。乞天洞烛究诬，剪除陷阱，救拔良善。上诉。傅公看了状词，亦准允。数日，傅公升堂，本县共解原告张翠英、被告王显贵一起赴审。傅公即严加鞫讯，而求尸未得，难以定罪。忽羊角风从厅前而起，公祝之曰：“死者有灵导吾以往。”言讫，风即旋转，前引马首往走窑前，吹开地灰而尸见矣。公委官检验，伤痕宛然。即将王显贵枷锁，入狱填命。傅公断曰：审得王显贵为富不仁，存心多恣。逞凶跳梁，恶同猛于狼虎；使仇凌懦，毒且过于蝎蛇。贪翠英之美色，已促之自缢；恨翠英之坚拒，又逐之他居。屡屡逼害，实欲强娶成姻；时时造计，未遂締好深愿。况一卿一到，夫妇成亲，当斯之际，杀害之意已滋于中矣。百般奸诡，告以逃军，将捕转解，则谋杀夺娶之迹，不亦昭然者乎？乃昏夜打死，欲掩生者之耳目；埋藏尸首，竟灭死者之迹踪。一卿既

死，汝将何归？串媒强娶，遣轿夺迎，致令翠英命介斯须。幸院到收理状词，尚且鞫讯不屈。岂知天理昭彰，鬼神莫掩。忽角风起指引尸所，委官验检，伤痕具在。此等大恶，实天地之所不容，王法之所不宥者也。拟以大辟，法所当然。傅代巡伏幸公命县官葬一卿于效外，翠英哭送，自沉于侧池中，因命以俱葬。公言于庙下，礼部旌奖，其曰：“贤义妇之墓。”童氏亦官给衣廩，优养终身。

吴代巡断问娘女争锋

南粤汪泽生一子名赅仔，家资贫穷，挑担营生，抚养妻子。汪泽为人奸宄，专一鼠窃狗偷，被人捉获，送官遭刑，拟罪监禁一年，几乎饿死。后得曾知县垂帘清正，明察秋毫，审得汪泽初犯，刺臂省刑释放。未及半载，仍行窃盗，过恶不悛。其妻谢氏屡屡劝曰：“为人在天地间，只可勤俭处世，毋作非为。上与祖宗争光，下与妻子争气，方是个好人。况且赅仔年幼不谙世务，你日夜思量盗人财物，酷好口腹，如此为人，怎生是好？殊不知贫富皆由命定，偷人财物，何曾见你发迹？又只是这等贫穷。自今以后，万望我夫改恶悛善，为个好人。古云‘宁可清饥，不可浊饱。’”汪泽被妻子抢白一场，自觉无颜，遂与贼伙逃出他方，仍然为盗，被人乱枪杀死，尸骸暴露。谢氏见夫不回，日夜忧闷，欲令赅仔去寻，年幼不能远觅。谢氏恐夫为盗之人终有大祸，忧闷成疾，遂自缢死。赅仔见母死了，无人拘束，放荡纵逸，不顾廉耻，将后庭花交结棍徒，只贪酒肉肥口，后为一富家子弟包在花园戏耍。赅仔口舌利便，善会逢迎阿谀取奉。富家子弟见他乖巧，辄为之婚娶玉娥为妻。生得俊雅，杏脸桃腮，香肌细腻，诚赛月羞花之貌也。未及期年，身怀有孕，遂生一女，取名桂馨。生得窈窕。后二年，又生一女，取名桂姬，亦生得美。二女八字俱带桃花煞，无人求聘。家贫，日给难度，将夫骂曰：“你这忘八，终日游手好闲，又好口腹，况你田产半毫也无，家事日见消乏，教我娘女如何过日？你也要思量做甚生意才是，终不然叫我娘女耽饥受寒过得？”赅仔见妻子所说言言中理，不能答应，遂谓妻曰：“你小心在家看顾女儿，我要出外寻些生意，攒些钱回来抚养你娘女。”妻见夫说，喜不自胜。次日，夫妇相泣而别。殊知一去不回，音信杳无。娘女在家，日食难度，常时与邻居黄狗借贷柴米。黄狗见他娘女生得美貌，借不推辞。黄狗曰：“汝丈夫出去多年，丢你娘女在家不顾，真畜生之类也。若不是我家借些柴米与你，岂不饿死乎？”玉娥曰：“多得你周急，不敢忘恩。待夫回来，厚利奉还。”黄狗曰：“我也不要你还我，只爱与你结为兄妹，不知你意肯否？”玉娥知其来意，亦微微而笑曰：“我这贫妇不敢高攀。”玉娥乃是淫恶之妇，又值家贫，遂与黄狗私相谓曰：“此时人多不便，恐人知觉，你可元宵夜趁灯月交辉，人民混扰，可秘密潜踪来我家，方可如愿。”黄狗依期赴约，同衾共枕，恣意取乐。既而两情绸缪，无夜不衔杯对饮，乐极天然。已经两载，情意渐淡。黄狗见他长女桂馨娇娆窈窕，又欲奸之。殊桂馨亦是淫滥之女，背了母亲，遂与黄狗通焉。于是只与桂馨情厚，冷落玉娥。玉娥心中甚是妒恨，寻思一计害死黄狗。欲害死在家，又恐族人邻佑知之。又越两月，见黄狗果只钟爱女儿，是夜安排药酒，次早假意托他去市买布做衣服。次早，叫得黄狗来家吃早饭，将药酒劝饮几杯，催促去买

。黄狗去半途一乡村谢成店中吃午饭，药酒发作，疼痛难忍，喊叫倒地而死。地方保约都来观看，俱认得是黄狗，如何死于此，恐有贻累，即着人去黄狗家报知。黄狗弟黄文收尸回去。黄文疑是店主谋死，遂告于县。地方亦具状首于县。李爷即差精兵十名去拿店主谢成。拿到鞠问：“黄狗死于你店，必是你图财谋死是的。”谢成叩头哀诉曰：“黄狗来店吃午饭，不知登时喊叫数声而死，小人白日青天，敢谋人命？”李爷权将谢成收监，又将件作验尸。将尸验过，乃服毒死者。回禀李爷，李爷曰：“你相验尸首如何？”件作曰：“是服毒死的。”李爷又监中提出谢成，拷问：“是你药酒谋死是实，从直招来，免受刑法。”谢成受刑不过，只得供招偿命，收监俟决。谢成之父谢荣见子无辜陷于死罪，日夜垂泪不已。闻吴代巡案临，莅政严肃，官吏凜然，鬼神惊惧，折狱如神。谢荣即具状奔诉，曰：诉状人谢荣，诉为烛冤豁命事。贫男素守本分，毫不乱为。家无产业，客店营生。冤凑黄狗来店买酒，一刻身亡。李爷不容分辩，拟男偿命。切思白昼谋人，难逃邻居耳目。绣衣到日，望苏蚁命。冤根奔乞青天，劈冤杜害。上诉。吴代巡将状详看一番，遂出牌调谢成面审。谢成亦将前情哀诉，一时难辨，权将谢成收监。是夜，吴代巡梦见一黄犬口衔一块肉，半边鹅，近前跳蹈而死，惊醒乃是一梦。吴代巡半夜不睡，将梦想解，自言曰：“黄犬乃黄狗也，一块肉半边鹅乃玉娥也，莫非黄狗与玉娥有甚冤枉，故托此梦？”次早升堂，即差人去拿黄文。黄文拿到，吴代巡问曰：“你家有名玉娥者否？”黄文答曰：“小的没有，只有邻居汪赭仔妻子名王娥。”即差精兵六名，去拿玉娥。玉娥拿命到，即将重刑拷鞠。玉娥受刑不过，招出真情：“小妇人与黄狗通奸是实，只因黄狗心肠变了，后与小妇人长女桂馨通情，把小妇人抛却，故此小妇人妒恨，假托他去市买布做衣，将药酒毒死的。”于是将谢成省还还家，又拿桂馨一同拟罪。傅代巡断曰：审得玉娥乃淫妒之妇也，桂馨亦淫滥之女也。而母女妒奸，人伦大变，曾夷虏之不如。黄狗既奸其母，又奸其女，罪不容于死，死亦宜矣。桂馨不合背母通奸，绞刑不贷；玉娥不合毒耽谋害，大辟何辞！予按：汪氏一家，奸盗俱全。父以盗而竟殒身，子以荡而竟忘返，妻因无贍而改节，女因失配而荒淫。母子争锋，遂起耽毒奇谋。黄狗恋新，自取无端大祸，死固宜然，是不足恤。谢成无辜，几陷就死，幸而吴公感梦，顿释其冤。此天心不昧，故彰善恶之报，而人可不鉴诸？

周县尹断翁奸媳死

泰原府寿阳县余国祯，为人淫荡，败俗伤伦，不顾廉耻。长子春曦，娶妻汪氏。才归半载，时遇暑天干旱，春曦夜往田间看水未回，汪氏在房洗浴。国祯知之，冲门而入。汪氏初谓夫回，及近才晓是翁，一时穿衣躲避不及。国祯向前抱住，汪氏难以推托，遂而从焉。自后常相往来，终常碍子，国祯乃设一计。次年，将银五两，令子出外做些小可生意。春曦领银而去，三月未回。翁媳夜夜同寝。春曦甚是获利，遂不农田，往贩棺木发卖，亦颇获利。过三载为次子春旭娶妻黄氏。已归两月，一晚见伯不在家，入姆房同绩。偶遇翁与汪氏云雨，即欲走避。国祯遂舍汪氏，而并擒黄氏。黄氏不从，汪氏助之解衣。黄氏不得已而从焉。自后两媳皆有，二子

不在，常同饮同睡。提防甚是缜密，二子皆未知之。又过数年，为幼子春明娶妻石氏。其妇仪容俊雅，较之二姆犹胜十倍，性甚刚烈纯白，言不乱发。才回一月，国祯谓汪氏曰：“前番二婢得你助我，我心甚喜。今三婢再助我，明日分开之时，多分些财产与你。”汪氏曰：“今日便是这等说，明日到手，丢我一边来，分之时忘记此言。”国祯曰：“我心不比别人，心甚均允，三个媳妇平平就是。”偶然黄氏入来，国祯曰：“才说未了，你二人皆有，干得停当，并无一人知之，恐今新婢觉察，知之不当稳便。你二人莫若做脚，一起污之，以塞其口，免后面被他识破，出闻外人不雅。”黄氏曰：“此事容易，何须挂怀。”次日上午，春明兄弟三人皆出外去，汪氏、黄氏曰：“新婢入来同坐，你一人独坐恐会痴困，同入来讲的话，精神更爽。”石氏因二姆连呼二次，徐徐而入。坐不多时，见翁自外而入，石氏忙起身回避。黄氏扯住曰：“坐无妨。”只见国祯欣欣而近，石氏失色而奔，乃被二姆紧紧扯住。有国祯近前抱住，解带的解带，剥衣的剥衣，不由自愿。石氏高声大喊，汪氏以手掩其口，您行云雨。国祯兴尽而止，石氏满面羞惭，穿衣理发忿忿而出，入己房，自缢而死。春明兄弟三人及午而回。春明入房，见妻缢死，大哭惊骇，不知其故。问于二嫂，皆曰：“不知。”东邻西舍皆来视之，不明因何致死。春明令人报于外家，岳父石富、岳母方氏、舅石康、石泰举家上门来看，乃谓春明夫妇有不合处，受气不过，自缢而死，大闹一场。春明曰：“今日上午我并未在家。”石富曰：“既非你不和，必与二姆讲口，以致如此。”黄氏曰：“婢才归一月，我等就有何事讲口？”富曰：“汝等皆说无事，我女因何故致死？”次日具状告于县曰：告状人石富，告为身死不明事。有女碧玉，及笄出嫁余春明为妻。才归一月，无故缢死。切思婿出农田，女甘自缢，非翁逼奸，即姆斗口。告乞爷台，法究何辜，正律断填。生死两感。上告。是时周国祯青年进士，莅任明如秋月，清若寒冰。见其状，乃审过口词一遍，即准发牌，差毕英、李贯拿来余春明。具状诉曰：诉状人余春明，诉为返诬事。身娶石富幼女为妻，入门才方一月。身往田间，午归见缢。切思姆婢未久，何事竞争？非怀旧好，即不甘贫。恳天细审，泾渭自分。上诉。县主准诉，亦审口词一遍，次日，拘齐人犯，升堂点过，汪氏、黄氏不到。县主曰：“此事必要此二妇来方可研审。”令差带出。次早齐到，县主曰：“一应人犯皆跪踊道上，不许上来。”众皆跪定，主曰：“汪氏上来听审。婢娘之死，你必知端的？”汪氏曰：“是日上午并未有半毫之事，我与二婢同坐，彼一人独坐，不知如何寻此短计。”县主曰：“你属一家，如何你二人坐，独不叫他同坐？”汪氏曰：“二人亦曾叫他，他自不来。”县主曰：“此言亦未可信。”带下去，叫黄氏上来而言曰：“你姆已明白言矣，看你如何说。”黄氏曰：“新婢自归，四门不出，独坐房中，前日不知如何无故缢死。”县主曰：“先问你大姆已云三人同坐，你又说他独坐，如何言语不合？”黄氏曰：“后因我二人叫他，方才入来同坐。”县主曰：“既同坐，如何突然吊死，你怎不知？”黄氏曰：“坐久出去，入房吊死。”县主曰：“先你大姆云你与他因事厮骂，他才出自缢。”黄氏曰：“我并未有。”左推右托，话不明白。县主乃将帛起，带在一傍，又唤汪氏曰：“你说你二人同坐，新婢一人独坐。你二婢又说你叫他三人同坐，因事斗口，受气不过，你新婢才出自缢。我因他未说因何事厮骂，故尔起。你可直说，不然一同起。”汪氏七推八阻，

指东话西，言语不一。亦将起，带在一傍。乃唤春曦、春旭而问曰：“你二人妻子平日有奸夫否？”二人皆曰：“家中并无杂人来往。”县主曰：“此必是与甚人有奸，挟之同从，故尔缢死。”春明曰：“老爷神见。昨日小人见妻吊在房上，解下为之整衣，但见里衣皆裂，阴hu流膏。”县主曰：“事无疑矣。”又吊黄氏、汪氏问曰：“分明是你二人有甚厚情奸夫，挟令同从，石氏性烈自缢而死。你明白招承，免受刑法。”二妇强争强辩，县主令松重杖。黄氏受刑不过，乃直招出前情。县主即差精兵四名拿国祯。国祯自知理亏，赴水而死。将二妇各打四十，拟定填命。判曰：审得余国祯豺獭为心，犬羊成性。父子同牝，效新台之丑行；翁媳并居，仿秦俗之夷风。理亏赴水，罪不容诛。汪氏、黄氏既不洁身而自淑，而乃含血以污人，究且辱人而同丑，故尔移祸以及婢。翁不翁，媳不媳，行同畜类，紊乱纲常；姆不姆、婢不婢，心符鸩鸟，败坏王章。明正厥辟，以正王朝之纪法；合灭其居，以洗华夏之侏。本秋将二妇处决，差兵拆其房屋。以其大坏人伦，故与大叛者同刑，是可以为后世之龟鉴。周公之审，不先问男而单问妇，口词不一而乃诘其有奸无奸之故，能使春明详料其理，了然明矣。新民君子，遇重情必究心加察，方得其真，万毋草率可也。

强盗总类

丁太府断舟人劫财杀命

施广德字存仁，系温州府生员也。身任徐州知府，德抵任省亲，宦囊颇厚。居数月，即回家到扬州讨娶一妾王氏。姿容美丽，不惟女工件件皆能，抑且琴棋书画，事事皆晓。夫妇每日舟中饮酒欢谑。一夕泊舟于苏之寒山岸畔，开包取银，买办酒肉。舟人窥见其银，遂起恶心。迨至夜半，将广（德）丢于水中，奴婢杀死，止留王氏一人。舟人问王氏曰：“汝知吾之不杀汝乎？吾有一子，年长未娶，令撑舟往嘉兴去矣。留汝为媳，回即匹配，幸勿惊恐。”王氏正思夫奴皆置之死地，独留吾一人者，意不无诳，辱于我也，亦欲投于水中。一闻为媳之言，料不为辱，乃佯应之曰：“若然，则妾之幸也。”于是曲意奉侍，即以公公呼之。舟人亦以媳妇待之。数日稔熟，不复防闲。值中秋令节，舟人盛设酒肴，剧饮痛醉。王氏伺其睡浓，轻身上岸，走一二里，忽迷路，四面皆是芦苇。兼且鞋弓袜小，不任跋涉之苦。又恐舟人醒来追寻，遂藏躲于芦苇之中。俟至东方渐白，又走一二里，望见林中有一所屋宇，急往投之。门犹未开，但闻钟鼓之声扬于外。少刻门开，乃一尼姑庵院。王氏竟入，拜见院主。院主问曰：“娘子何家宅眷，又何清早到此，莫非背夫而逃乎？”王氏伪对之曰：“妾真州人，阿舅游宦淮南，挈家抵任。不幸吾夫没，夫以嫁于盐商杨宰为次妻，正室悍妒，笞辱难留，近日同舟回家，到于此处。因中秋赏月命妾取杯，不意失手坠一玉杯于江，必欲置之死地，今因其酣睡，乃逃生至此。”院主曰：“既是背夫逃走，吾乃修行之人，倘或你夫得至于此，反累及老身也，安敢久留？”王氏闻言，惟涕泣而已。院主曰：“欲待不留你，又孤身女子，举目无亲，亦非空门修行之本心。汝细思之，老身有一言相劝，未知尊意何如？”王氏曰：“若吾师肯以指示迷途，即死无憾。”尼曰：“此间僻在荒野，人迹罕到。老身修身已经数十余年，所有同心者皆五十以上。侍者数人又皆醇厚谨。娘子虽年芳貌美，奈命蹇时乘，遭遇坎坷，不如削发为尼，在此出家，看经念佛，随缘以度数月，岂不胜于为人宠妾，受今世之苦恼，勿结来生之冤仇乎？”王氏拜谢曰：“妾意亦欲如是。”遂削发披缁，学诵经文，每日于观音菩萨圣前礼拜百余，密诉心曲，虽隆冬盛暑不替。常用居内室，不出院外，人罕见其面。岁余，忽有一人至院随喜，留斋而去。明日，持一纸画菊花一幅来施，边题二句曰：“众芳摇落时，独秀君知不。”院主挂于禅房。王氏见之，识其字迹乃其夫之亲笔也，因问：“此画从何而来？”院主曰：“此系本处施主姓李名秀者所施，其父子每以撑船为业，数年以来家道足，人皆道其劫掠江湖客人，未知是实。”王氏又问：“亦常往来此中乎？”院主曰：“少到耳。”王氏即紧记于心。且说广德当夜被舟人丢于水中，家财妻妾不能相顾，幸得浮水逃出波间，登岸急投民间。而举体沾湿，并无一钱在身，赖主翁谭相良善，悯其苦楚，易以衣裳，待以酒食，赠以盘缠，遗之曰：“既遭寇劫，理合告官。你可往吴江县告一被劫状词，差人缉捕，不亦可乎？”广德遂问到于吴江县内，具其状曰：告状人施广德，告为劫掠杀命事。身父薄宦徐州，随任读书。今携妻仆回家，不意泊舟寒山岸侧，睡至半夜，贼将本身沉于水中，妻仆杀死，

财物席卷。幸逃上岸，得存蚁命。有此冤情，具词哀诉。望乞天台准批差捕缉获正犯，追给原赃，殄息盗风。哀哀上告。吴江县主程公准词，随即差人缉捕，杳无音信，所候数月，衣食无资，乃复抵谭相家中，希求盘费。相问曰：“你这数月何以为生？”德曰：“惟卖字而已。”公闻其语，深悯之曰：“子既如斯，付之无奈。留吾西塾，训诸孙写字不亦可乎？”德遂领命。公延入内馆与饮，忽见壁间挂一菊花小画，潸然泪下。公怪而问之，对曰：“此画乃吾舟中所失之物，标题乃德手笔也，何得在此？”公曰：“若认得此画，则盗不远矣。子姑秘之。”乃馆德于家中。明日，令家人问之，家人对以买自尼院者。公即亲诣院，诘其得于何人。院主曰：“得于本里李秀所舍。”适王氏亦在其侧：“请问施主问他何如？”谭公曰：“有缘故。”不以实告。王氏乃忽然大恸，谭公曰：“你为何如此悲泣？”王氏乃言曰：“此菊花小画向日舍于本院，妾见之已认得为舟中所失之物，上有吾夫施广德所题。今吾夫已被贼人沉溺水中，不意今日得见此画，物在而人不在，不觉睹物伤情，以此大恸也。”谭公一闻其言，知为广德之妇，乃安抚之曰：“汝且宽心在此修行，代汝访贼以了前缘。”王乃谢拜曰：“若捉得贼人，洗刷前耻，以下报夫君，则公再生之父母也。结草衔环之报，不敢忘矣。”公回至家，亦不得与言，惟使一婢复至院中，暗叫王氏蓄发，日后捉得贼人，好向官对证。王氏然之。又过数月，适监察御史丁公按临，公指贼人姓名，叫广德前去告理。其词曰：告状人施广德，告为剿盗救命事。身抵父任，回带妻王氏并家仆、囊物，冤遭舟人李秀，见财生心。△日夜半，将身丢入水中。妻奴杀死，财帛银两席卷一空。幸身浮水得脱，当告本县，又无消息。今访其实，有此菊花小画一幅，系手笔亲题可证。恳天严究，追赃填命，剿除凶寇。上告。丁公准批，吴江县差人提拿舟人李秀父子解送。丁爷亲审，问李秀曰：“你何装载施广德妻妾财物，到于半夜，将广德丢入水中杀死，妻妾、奴婢并财物银等抢占，是何狠心狠毒一至此也！”李秀曰：“小人撑船是实，并无打劫情由，乞详情。”丁公曰：“尚有证见在此。”乃将菊花小画视之，“此非所劫之物乎？”李秀看见，惊得手足无措，默默无言，丁公大怒，遂将李秀先责四十重板，仍用夹棍挟起，究其赃物，问其妻妾奴婢。秀供曰：“财帛银两止有一半藏于家中，其妻貌美诚欲配男，不复防备。当年八月中秋夜逃去，莫知所之。婢仆人等俱系杀死。”丁公审问明白，遂置之于极典，而追出原赃以给广德。判曰：审得李秀操心不轨，肆行狠毒。舟载施广德回家，行至苏州地方，目睹财帛之丰，盖心行劫夺之妾举，利其财物银两取之已为不道矣，又复将德沉溺水中，杀其奴仆，心何惨也！欲留王氏配为男妇，将以为自遂所愿。而不知德浮水而出，勿葬江鱼之腹。乃告县缉捕，几及岁余。偶于观音堂中得一菊花小画，乃亲笔标题，以故得捉贼人。此亦天理人心所不客掩者也。李秀盍议大辟，方伸国宪，永息盗风，以警后犯。德既获追赃，治罪已讫，归谢谭公回家。谭公曰：“待与足下作媒，娶后而去非晚也。”德谢曰：“糟糠之妻同贫苦之日久矣，今不幸流落他方，存亡未卜，感公阴德，乃不敢忘。再娶之言，非所愿也。”公凄然曰：“足下高谊如此，天必有以相佑，吾安敢苦逼？但容奉饯，然后起程。”翌日，使人到于院中，请王氏到家。饮酒中间，公谓广德曰：“老夫今日为足下了今生之缘。”广亦莫谕其言。公使王氏出，则广之故妻也。夫妇相抱大恸，不意复得相会于此也。乃拜谢谭公，

以为再生父母。谭公复留数月，船送归，屡屡往来问安。

曹推官访出惯贼

龙阳县罗承仔，平生为人轻荡，不遵法度，不循规矩，多结朋伴。家中房舍宽大，开赌赠收人头钱。惯作保头，代人典当借贷。门下常有败俗猖狂之士，浮躁污漏之徒，出入去来，早夜不一。或劝之曰：“结交须胜己，亚己不须交。”承仔答之曰：“天之高地之厚方能纳污藏垢，大丈夫在天地间，安可分别清浊究极是非，而不开大度量，容纳众生耶？”或又劝之曰：“交不择人，终须有失。一毫差错，天大祸基。火炎昆岗，玉石俱毁，汝奈何不惧？”承仔答之曰：“一尺青天盖尺地上，岂能昏蔽？只要我自家端正，到底无妨。”由是拒绝人言，一切勿听。忽然同乡富者卫典家财巨万，金银广积，夜被劫贼五十余人，手执火把刀枪，冲开大门，劫掠财物。贼散之后，卫典一家大小个个悲泣，远近亲邻俱来看慰。此时承仔在外经过，见得众人劝慰，卫典叹曰：“盖县之富，声名远闻，自然难免劫掠。除非贫士，方可无忧无虑，而夜夜安枕耳。”卫典一闻罗承仔之言，心中不悦，乃谓其二子曰：“亲戚朋友人人悯我被劫，独有承仔出此言，想此劫贼俱是他家赌膊光棍破荡家业，无衣无食，故起心造谋来劫我耳。若不告官，此恨怎消！”于是写状告于本府，状曰：告状人卫典，系龙阳县人，告为殄窝余安民事。虎邻罗承仔，素不守法，私开赌场，窝藏贼盗数十人，突于某日三更时分，明火冲家，杀伤男女数人，仆地财物罄净无违。情惨黑天，冤同苦海。告乞天台，殄除虎窝，捕拿劫贼，追究财物，剪恶安民，哀哀上告。李太府准状，批送理刑曹推官问究。曹推府发牌拘拿罗承仔。承仔具词诉曰：诉状人罗承仔，系龙阳县人，诉为烛奸远害事。某田野贫民，素守本分，毫不非为。奸凶土豪卫典，某日被贼，诬身窝引。白日黑天，有何赃证！伏乞仁主打开陷阱，斩断冤根。恳诉。曹推府准状词，并拘原告卫典、被告罗承仔等，极力研审，重加刑宪，再三勘问。罗承仔受刑至极，执理辩曰：“自古为窝家者，皆有贼人扳扯，皆有赃证，皆当捉获。今首小人，一身未经捉获，一家又无赃证，又无贼人扳扯。卫典平地起风波，陷害小人，情理显然。”卫典曰：“罗承仔为人既不事耕，又不为商贾，终日夜开场赌博，代作保头，聚集多人，皆面生之流，无籍之辈，岂不是窝贼？岂可不剪除？”曹推府批曰：审得罗承仔不务本、不逐末，行检谁不疑乎？作保头、作赌局，窝户所由决矣。但贼情重事，窝家首谋，太上捉获，其次赃证，又次扳扯。三者俱无，卫典之告大都诬陷之意耳。许令保结，改恶从善。后有犯者，当正典刑。此时具招解堂。李太守一见招报，遂即依拟。罗承仔心中欢悦得免罪愆，谨守法度，不复如前作保开赌。人皆悦其能改过自新矣。独有卫典心下不甘：“我本被贼打劫，破荡家计，告官又不得理，反受一场大气，如何是好？”忽闻全大巡按临，欲拦马哭告。曹推府得知，即将卫典重责二十板，大骂曰：“刁恶无比可恶，我何曾问差了，你还要往上告状。”即命监起，俟大巡去后发落。城内城外人民皆知卫典被打被监，官府不究盗贼事情。由是真贼铁木儿、金堆子闻得心中大喜，乃会集众伙伴，买酒肉赛还神愿。饮至夜深，各个分别笑曰：“惟愿曹老爷子子孙孙，万代公侯，长来我府做官，使我辈得自在，无惊

无恐幸矣。”不想是夜曹公思想：“卫典被劫告状不服，必有大冤，若不亲行访察，何以得其真情？”乃布衣小帽，潜街市。及行至城隍庙西边，闻众贼笑语，心中思曰：“愿我子孙富贵诚好，但无惊无恐之言却有可疑，必是贼徒感我监起卫典，不究贼情，故安心乐意，有此言语。”遂以小锥刺三大“钱”字于粉壁之上。转过观音阁东，又闻人语：“城隍爷爷真灵，推官爷爷真好。若不得他，我辈齐有烦恼。”曹公心中又思曰：“说我真好固是，但齐有烦恼之说，又似可疑，此言与前所闻者俱是贼徒语。”即以三铜钱插其壁间，随归安歇。明日望旦，同众官往城隍庙行香礼毕，即乘轿至朝西街，视墙上有三钱字处，命民壮围屋，拿得铁木儿等二十八人。随转观音阁东，寻壁间有三大钱处，亦令众手下围住，拿得金堆子二十二人。归府鞫问，先将铁木儿等挟起，骂曰：“卫典与你何仇，黑夜强劫他家财物？”铁木儿等再三不认，曹公曰：“你们愿我长来做官，得以自在，无惊无扰，奈何不守法度，而为劫贼？”木儿闻得此言，各个破胆；从实招出：“不合打劫卫典家财，均分入己是实。罪所当诛，但乞超拔蚁命”。后将金堆子等挟起，问曰：“汝何故同木儿等劫掠卫典？”金堆等刁奸，一毫不认。曹公怒曰：“汝等都说城隍爷真灵，推府爷真好，今日若不招承，各个齐有烦恼。”堆子等听得此言，人人落魄，遂同声招认：“诚犯重罪，但乞宽宥。”曹公断曰：审得铁木儿、金堆子等豺虎为心，盗跖为行。欺天玩法，操戈黑夜之间；明火冲门，劫财白屋之内。视人命如草芥，斩艾不顾；贪民货若膏脂，掳劫无违。三四人含冤仆地，五十贼大笑出门。强劫民财，已犯大辟；杀伤数命，尤当上刑。首从拟律无分，处决候秋不赦。卫典所告得实，追赃给与宁家。

岑县尹证儿童捉贼

岳州府巴陵县有崇政乡民姚升、姚礼，兄弟挑担营生。姚升自幼与隔溪沈仁相交。姚礼一日与姚升曰：“我你终日做此生意趁钱，仅可度日，终非久计。当此壮年，此事尚可做得；倘或老弱，将何终身？我思想各项买卖我你通知，奈无本钱，将何以处？”姚升曰：“我幼时曾与沈仁相交，只是如今家贫，不能延揽。他家尽有生放，我若求他借本钱做客，明日包以利钱还他，必然肯的。”礼曰：“既有此等机会，合速图之。”升依其言。次日，往其家特作相看之意。沈仁闻是升来，即出相见。升曰：“久欲见兄商议一事，不敢开口。”仁曰：“既在相知，有事且说不妨。”升曰：“我想如此营生仅可度日，但今壮时可以攒些用些，恐老来不能做时，将何度日？目下欲往江湖贩卖，倘积得分毫，亦可养老。奈缺银两作本，故来见兄揭借几两，按月加利奉还，不知肯作成否？”仁曰：“你是自做还有伙伴？”升不隐，直言与弟同往。仁初欲许借，后闻与弟同往，故意推曰：“兄自来未有事，于今本该奉命，奈目下钱粮条编甚紧，虽有分文，在外未取。身无余剩，却不敢应承。”升知其推托之故，不复再言，辞别而回。姚礼以为兄必借得银来，坐家等候回信。及见兄回，闷闷不乐，礼问曰：“兄往沈宅借银，肯否？”升曰：“我至其家，仁就欲留酒，量度其意似肯应承。后问有伙伴否，我乃直说贤弟同行，遂以他事推托不允。似此谋事不成，反被人笑，是以闷也。”礼曰：“不允也罢，但可恶

沈仁太欺负人，终不然我兄弟没他本钱就成不得事？且往挑担，再作计较。”过了数日，沈仁有子名时彦，往庄取债回家。欠户苦劝，时彦饮了数杯，不觉昏醉。来到严岭亭内，睡于凳上。恰遇姚升兄弟二人挑担回家，升认得是时彦，谓其弟曰：“伏睡者即沈仁之子也。”礼闻知，已恨其父子不肯以银借他，思欲害他无由，闻是其子，乃谓兄曰：“你休怪弟太毒，深恨沈仁无理，今乘晚间四下无人，待杀此子以泄前日之忿。”升曰：“所为务要缜密，休得事露便了。”礼取出利刀，劈头一砍遂死。搜其身上，得银十八两，尽剥劫而去，弃尸途中。其地岭下有一村人家，内有徐荣，原是木匠。侵早赴城中人家造作，携所蓝尺锯。行来半岭，忽见一死尸倒在路上，视之遍体是血，知被人所杀，吓得魂不在体，思道：“今早出门遇得采头不好，待转家明日再去。”遂翻身而回。黑早混沌未明，不意脚践其血，一路行回，皆是血迹。及半上午，沈仁知之，急来看时，正是其子。其父不胜哀泣，乃集邻里验视，其致命处则斧痕也。又见其地上血迹，一路随血迹寻去，乃是徐荣门首。邻里皆道：“徐荣杀死无疑。”沈仁深信，即托邻里攒送官府审问。沈仁具状告曰：告状人沈仁，系本县民，告为抢财杀命事。切男时彦，庄取银田，路经严岭。突遇徐荣持斧杀死。银被鲸吞，衣遭笋剥。邻里踏明，血迹可证。死者含冤，生人饮痛。屈蔽无伸，叩台捕剿。上告。朱县尹准理研审，邻里合口指说是徐荣杀死，徐荣有口难分。县尹疑之，权收监中，连年未决。时岑大巡出巡其府，所属官员迎接，入司坐定，先问有司有疑狱否。朱县尹禀曰：“他无疑狱，惟旧年沈仁告徐荣劫杀其子一事，徐荣争取不招，事有可疑。今监狱中，年余莫决。”代巡曰：“不以情之轻重系狱，动经一年，少者半载，百姓何堪？凡当决者即决，该放者发回，斯上不负朝廷委任，而下民亦安生。天下都似沈仁一事，罪犯安能得出？”有司无言，怀惭而退。次日，代巡便服带二公人入狱，见徐荣细问之。徐荣悲泣呜咽，将前情诉了一遍。代巡思：“被杀之人头上砍一斧痕，且血迹又落尔家，今彼不肯甘服，必有缘故，须再勘问。”代巡离狱。次日，又入审问。一连数遭，徐荣所诉皆合所言。代巡不得明决，正在沉吟之间，见一小孩童手持一桶饭送来与狱卒，连说几句私语，狱卒点头应之。代巡即问狱卒：“适那孩童与你道甚么话？”狱卒不敢正对，佯以他事答之。代巡知其诈，迳来堂上，遣左右散于西廊，呼那孩童，入后堂细问曰：“适问与狱卒说何话？”孩童直告曰：“今午出东门，恰遇二人在酒店坐，见我来以手招我入店。那人取过银子一钱与我买果子，教我入狱中探访今有个巡按审问抢劫死罪事，看徐荣承认否。别无他事。”代巡取银二钱赏之，乃曰：“你可引公差到酒店捉此二人见我。”二公人跟随孩童迳到东门酒店。正值姚升兄弟正在俟候孩童回话，不意公差抢进捉住，登时解入公堂来见代巡。代巡怒曰：“你二人抢劫杀人，奈何累他人偿命？好好招认，免受刑法。”升曰：“小人兄弟挑担营生，素守清贫，并无此事。老爷无故捉问，正是‘半天下雨，不知来头。’”左推右托，不肯招认。代巡令孩童证其前言，二人惊骇，不能隐讳，姚礼供曰：“杀人是实，缘因沈仁家富，与兄亦颇相知，兄往彼家借银买卖，初有肯意，及言与小人同伙，遂推托不允，因而怀恨。日后见时彦傍晚亭睡，是行杀死。”代巡即拘沈仁问该事情，仁方悟，答曰：“所言皆是。”即释徐荣回家，以姚升、姚礼兄弟二人偿命。判曰：审得姚升、姚礼与沈仁揭借不允，致怀宿恨。偶逢伊子亭睡，持

斧劈死，图为泄忿。此操心狠毒，肆恶尤惨者也，合拟大辟，以正典刑。徐荣误践血迹，拘挛数年，此正狡兔爰爰，雉罹中之意也，释此无辜，合行省发。沈仁不察，薄示招诬。予观岑公此断，替天行道，斯上不负君命，下不滞民冤，千古之下，民仰其德。

吴推府断问僻山抢杀

南雄府保昌县民祝寿，贩卖杂货，遍走乡村。来至一地名松源，从便捷小路回家。经过山岭，崎岖险峻，三里不闻鸡犬声。又过山凹，有一人家姓郑，兄弟二人，名福二福三，假以采薪为名，素行打抢，遇有孤客便起歹心。寿欲问路，望见二人迤迤而来，近前拱而问曰：“此去祝方多少路？”福二答曰：“只有一日之遥。”福三问曰：“汝从何来？”寿曰：“我在各处卖货，欲回家去。闻此处有一小径甚便，不意来此失路，望二公指引。”福二曰：“前面山凹，过岭十里即是大路。”寿以为真是樵夫，遂任意行去，及到前途，乃是峻岭绝路，只得坐下，等人借问。忽见福二兄弟盘山而来，一刀挥下，寿未提防，刀中颈项，登时气绝。搜其腰间，得碎银八两，又得篋一担、内中杂货约值二两。兄弟取下，将尸埋于山傍，银货均分。倏尔一年，毫无人知。适有近地萧立、胡忠二家争山界不明，立往上司告状，即发本府推官吴起风勘明申报。推府遵命往山踏勘，立得理，断山与之，胡忠受刑伏罪。推府令摆道回府。来至山傍，忽一马嘶鸣不去。推府思曰：“尝闻马嘶遇冤枉不行，莫非此地有甚冤枉乎？”乃喝马曰：“果是冤枉，再鸣数声。”其马又鸣数声。推府令二人于各处寻觅。于山傍有一死尸，被兽掘开，下截露出。二人回复推府。推府亲往视之，令左右开看。见颈上数刀，乃知被人谋死，复命为之掩覆。回衙不知何人杀死，无计可施。次早赍香径往城隍庙行香，祝曰：“某菲材末技，身任刑馆之职，每愿百姓举安。不意横溪山傍谋杀一人，身带重伤，卑职不知贼人姓名，虔诚赍香拜恳，伏乞神明鉴视，重念生灵，预泄冤枉，使我无愧厥职。谨告。”祝毕回衙。至夜独坐书斋，霎时阴风飒飒，烛影不红。推府遂觉困倦，隐几而卧。须臾一人散发，鲜血淋漓，泣诉案前曰：杀抢财货，横溪五福。若获真赃，床头贮诉讫，含冤而去。推府得此一梦，心下踌躇：“莫非横溪有名五福者？”天明升堂，密差二人彼处觅访，“如有名五福者，拿来见我。”二人应诺而去。及至横溪访问，并无名五福者，但有名福二、福三者。二人不敢擅拿，回复推府，推府思付半晌，即会其意：一名福二，一名福三，共成五福。乃曰：“既有此名，即此二人。该房可发牌，火速拿来见我。”二人复去，拘得兄弟即至。推府喝曰：“你二人抢劫客人货物，好生直招，免受重刑。”二人强硬不认。又令二人直往他家，床头有可搜来我看。二人即往其家，径入床头，果各得篋一只，挑入献上。推府令开看，皆是杂货，始知所杀者是卖杂货之人也。遂大骂曰：“所劫财物在此，这二贼犹自强硬！”喝令左右，将二人每责四十重板。二人不认，又令重挟。二人受刑不过，只得从实招曰：“此人乃祝方人，往各乡卖杂货，偶因迷路，小的佯指，令入僻处杀死是实。”推府见其招明，乃判曰：审得福二、福三兄弟恣肆害民，假砍柴引人僻地，持刀杀死劫财，利己肥家。恶贯盈满，皇天岂容漏网；冤魂梦诉，死者岂

肯甘心！原赃既获，招认已明。刑就大辟，秋季处斩。此冤既伸，黎民悦服。自后抢劫之风日息，谋害之惨不复见矣。

徐代巡断抢劫缎客

江西徐侨任广东巡察御史，奉旨赴任。时值八月天气，来到一地名横溪。二十里都是山僻小路，并无人烟。时正半下午，忽有一阵黑气冲前不息。代巡住轿，令左右细看气从何出。寻至半里许，见黑气从峰畔松树下新土中而出。二人回覆，代巡亲自乘轿视之。即令左右掘开新土二尺许，见死尸一个森然，身上短衣皆是绸缎。代巡反覆看视，但见心头脑门皆破，乃知被人打抢谋死。又见衣带上系一木刻小印，即解下细观其字，乃是印缎疋的号记。代巡藏入袖中，仍令将尸掩覆而去。行至十里，有一官亭，俱是府县大小官员，迎接礼毕。随即入城。察院司坐定，各官复入参见，发回歇息。代巡思付：“路上谋死尸身离城不远，且死者只在近日，想劫贼尚未离此。”次日升堂，各府参毕，乃召丘知县分付曰：“此处有经纪可唤几名来见。”县主即令皂快二名，于各街唤得当行经纪江明等五名来见。代巡曰：“我要买上好缎绢数十疋，汝作经纪，必知谁有上等的，汝于各铺或行商坐贾处，缎绢绫每样各选一疋进来，如用得，即领价去；如不用，原货退还。”江明等领诺而去，即到各铺将诸色缎绢各选一疋并自家本店及行客亦选数疋送入。代巡逐一开过，印号都不相同。及后看到一疋与其印字皆合，乃曰：“余者皆不中用，惟这样缎子选二十疋，即令本商自送入来领价。”江明出，将前货退还各铺回家，令卖缎客叶禄捡过二十疋，一同送入司见代巡。代巡细看号头，将本印较之，分毫无异，乃问江明曰：“此客共伙几人？”明曰：“共伙四人，正欲发货往他处去卖，闻老爷要买，因此还未起身。”代巡差官兵四名，即刻将三人拿到，跪作一堂。代巡缓词言曰：“汝这一伙皆是劫贼，有人在此告首。日前打枪客人，埋在横溪岭畔松树下是你几人，依直招来。”叶禄等闻得此言，面上失色，交口争辩曰：“此货是自贩来的，何尝是劫得之物？”代巡即取印令之自对，皆同，哑口无言。代巡喝曰：“这起强贼，尚自抵赖，胡不自招！”四人眼各相视，推托不认。代巡令各责四十，长枷枷起，收下狱中跟勘。四人魂飞魄散，乃招曰：“此偶雇挑夫，小人等不合佯扮挑夫，中途谋死是实。”代巡曰：“你四人何名？”四人齐报曰：“叶禄、范亨、韩凤、方赤。”四人招明，代巡亲笔判曰：审得叶禄等，心不仁慈，假挑担而思谋财物；性多猖獗，遇僻地而伤人性命，实兽中之豺狼，蜚中之虺者也。赃捕已真，合拟大辟。其从恶范亨等三人，俱配边远充军。经纪江明无罪。代巡既处决发配，后又问死商家乡何处，迳差人前往，召其子来，悉以缎疋给之。其子方知父被抢劫，感恩叩谢，领货搬尸回葬。由是徐公之明已著，后三任御史而狱无留冤矣。

窃盗总类

冯县尹断木碑追布

抚州府崇仁县吴嘉庆，娶妻林氏。家颇殷富，生子郁文，年十八，庆为之娶雷氏为妻。夫妻和睦，孝顺公姑。一日，庆谓郁文曰：“家中虽则优裕，思创业难若登天，败易如燎毛。今家中所食者众，所入者寡，吾恐所入不足以供所用，乌可守株而不营谋？尔今年当少壮，正好营为。欲令汝出外经商，倘获微利，亦足贍家，不知汝意何如？”文曰：“老父严命，即当就行，但不知哪项生意好做？”庆曰：“四川成都最好卖机布，汝可将本银一百两往福建收买机布，到川发卖。不消一年，可以回矣。”文依父命，领银一百，往邵武等处，收得机布七挑，辞别父母妻子往川。夜住晓行，数月即到成都。寻得东门城外张华店安下发卖。未及二日，郁文自思离家远出，心中不快，即令家童沽酒散闷。强饮几杯，不觉沉醉偃卧。不意华隔邻刘胜者，蓦见郁文酒醉，于三更时分将布盗去三挑。直至天明，郁文酒醒起来，方知被盗，即呼店主曰：“吾今投汝店中安下，昨晚酒醉，行此不良，串贼盗去我机布三挑。古云：‘有眼主人无眼客。在家靠父母，出外靠主人。’汝为典守，亦难辞责。汝可代我清究，不然往县兴讼，悔无及矣。”华曰：“吾开歇店，衣食赖客，岂有串贼偷盗之理？”郁文不听，具状告于成都县曰：告状人吴郁文，系江西崇仁县人，告为串贼盗布事。身贩机布，来川发卖，偶投张华店歇。诮恶见财利己。欺身孤客，串贼盗布三挑，坑贫素手回家。恳乞严刑追，剪盗疏商。上告。时县主冯士奇看状已毕，乃曰：“见赃方可断理，今无赃证，如何断得？”不准状词。郁文再三哀告，只得准状。次日，张华具状诉曰：诉状人张华，系本县民，诉为诬陷事。身开歇店，本分营生。吴郁文贩布来家歇宿，皆因好酒醉睡，被贼盗布。飘捏串贼告台，实出无辜，恳捕追还，免身遭累。上诉。县尹即将张华当堂勘问，华曰：“小人歇客，一家衣食赖此度活，如何串贼偷客？正是自截客路了。望爷爷详情。”县尹自思所说亦是。郁文苦栽。县尹思不能断，且将二人收监。次早升堂，取出二犯，问郁文曰：“汝布被盗，毫无影响，如何断得？”又问张华曰：“你门首有何物否？”华曰：“无，只屋傍有先时老爷一个去思木碑记。”县尹即将二人各责十板，发回家去。刘胜当夜盗得机布三挑，藏在幽僻之处，将首尾号头尽行涂抹，更以自己印信在上，使人难辨。改号停当，然后陆续挑入城中，卖在京铺李芳铺内。胜得银子入手，并无人知，自为得计。后来县尹将张华二人责罚，回家之后，退堂心思一计。次早升堂，即令皂隶二人去张华屋傍，扛抬木碑到县，要问木碑取布还客。是时县前闲杂人等皆入衙聚观。县尹见看者纷纷，乃高声喝曰：“木碑如此可恶，左右代我重打二十。”打毕，又将别事来问。不多时，又喝道：“打。”如此者三次。直将木碑抬入阶下。县尹见众人看者愈多，喝令左右将头门闭上，把内中略个傥者捉下四人。观者不知其故，县尹怒曰：“吾在判事，不许闲人混杂衙门，汝等不守法度，无故擅入公门，实难饶罪。今着你四人将众看者各记姓名，内有卖米者罚米，卖肉者罚肉，卖酒者罚酒，卖布者罚布，随各所卖者行罚，限定未时交纳，违则罪归汝等四人。”四人领命，顷刻之间四人取齐，进衙交纳。县尹见

各样皆有，内有机布二疋，唤四人曰：“这布留在此，余各物领出退还原主，不许克减遗误。”四人领诺而去。县尹令皂快唤郁文、张华到县，尹恐其冒认，先令内衙取布二疋与之曰：“此布是你的否？”郁文看了乃曰：“此布不是，不敢妄认。”县尹见其诚实，即将前布与之认。文反覆看过乃曰：“此二疋之中有一疋是小人的，不知老爷何处得来？”县尹曰：“此布印记非是你的，缘何冒认？”文曰：“其布首尾印信被贼人换过，中间还有丈尺暗记可验。老爷不信，可将此布量过，如若不同，甘认冒认之罪。”县主如其言，分毫不爽。即令左右唤前四人到县，问曰：“此布是何人所出？”四人曰：“此一疋是李芳铺的，那一疋是谢太铺的。”县尹曰：“谢太的布可领还他。”即拘李芳问曰：“此布何处贩来？”芳曰：“此布是刘胜所卖。”又唤左右拘刘胜勘问。即刻拿来，县主喝令将刘胜打四十，打得皮开肉绽，一一招承曰：“盗客布三担，止卖二担，尚有一担寄在人家。”县尹差人押令同去取来，给还郁文。所卖之银，俱追给还之。又有地方结得刘胜素行窃盗，即拟问徒三年，判曰：审得刘胜素不务本，行检已亏于夙昔，窥无觅有，有布货复窃于今时。将布发卖，自谓暮夜无知；真赃觅获，是乃天网不漏。抑且地方具结，诸罪贯盈，乡有若人，合当惩剿。罪拟依律，准徒三年。原赃追给失主领回。县尹判后，即起批发解。二人叩谢而去。于是成都盗贼屏迹，而民受其泽多矣。

许典史断妇人偷鸡

严州府寿昌县典史许报国，因李三府查盘本县，迎接转县，入北门街中，闻妇骂詈。时已天晚，转衙。次早，往参三府，回又闻骂声，即驻马问曰：“咒失何物？”皂隶禀曰：“因失鸡而骂。”乃令左右捉上下十余家妇女十三人进衙，许公问曰：“汝等为妇人，缘何不守清规，偷鸡吊狗，甚是可恶。是谁偷了，自认则只追一鸡赔还；不认，我少刻审出，一一问罪。”皆无人肯认，许公心生一计，令门子取稻草心十三茎，斩得般齐呈上。许公佯曰：“我幼时会学一茅山法，专追偷鸡贼。”故将手指画数字号于草上，叫各妇人齐齐站立，不许交头接耳，令门子各分草心一茎，乃曰：“此草心有字号在上，各藏袖中一刻。少顷拿出，如盗了鸡者，草长一寸；如未盗者，草则依旧不长不短。”中有一妇心亏，恐其草能长，渐渐以手短，约有一寸。久之，许公令门子逐一收草，以草比之，众皆依旧一般长，只有此妇的草短一寸。乃问曰：“此妇谁妻？”役曰：“此妇龚氏，夫名富教四。”许公问曰：“龚氏，昨晚偷鸡今还在否？”龚氏曰：“小妇人并未偷鸡。”许公曰：“既未偷鸡缘何将草心短？从直招来，免得加。”龚氏招曰：“炸鸡已食，目余二腿尚在。”许公问曰：“既有腿，放于何处？”龚氏曰：“放在房中小厨内。”即批手令皂隶二人往其家，搜出其赃，并捉夫来。许公曰：“富教四，你妻子偷鸡，怎不止遏，安可扶同？”令将夫妇二人每人重责二十，又令富教四鸣锣呐喊，将此妇迎送六街四门，自后人家妇女毋蹈此辙。又差二人手执荆条，如不喊叫，将荆条重打。无辜妇女各令回家。满城百姓无不悦服。其后城中盗贼屏迹，县主每有难断之事悉委之，皆得其情。三府闻知，嘉其才能，申闻上司。次年遂升处州府水县县丞，屡有神断。

淫僧总类

蔡府尹断和尚奸妇

洪熙间闽岭有一寺名曰水云寺。寺宇轩昂，和尚累百。禅房幽雅，方丈高明。士民游观者无不悦心赏目，俱曰：“不啻蓬莱胜景也。”孰知和尚乃淫恶之徒，假设一求嗣坛会，若有诚心求嗣者，可以感格赤脚秃头仙，亲自送子。和尚将方丈一边整一间静室，开一张牙床，红罗锦帐，绣褥花，檀香满室。但妇人求嗣者，俱要沐浴斋戒三日，买香躬诣坛前，设醮一日。是夜，净身就寝于静室牙床，无不协喜。殊知和尚将房间柱头刚空，可藏一人。柱头乃是圆转的，若妇人求嗣寝于内，其夫将房门外锁，岂知和尚已藏于柱头之中，待妇人裸体就寝，和尚将柱头推一转，遂入于屋，无些响动之声。妇人已谓秃头仙送子来也，遂袒身仰卧，和尚轻轻举步就床，将妇人搂抱，玉jing雄健，一枪直入，缓缓抽撤。妇人遍体酥麻，战而且久，精溢于席。云雨已讫，妇人睡去，和尚轻轻潜出。移时，又一和尚亦在柱头中轮入，亦复仍然。盖和尚等多时，玉jing未入牝门，阳精已先出户矣。玉jing软了，不能亟入。和尚轻轻近妇人之身，慢慢待玉jing刚健，一下插入妇人。妇人惊醒，已谓还是秃头仙又欲云雨也。其妇心中默喜：“此宵必然怀孕。”次日回家，道及于无子之妇，昨夜果有一秃头仙，亲身下降。将云雨之事大略口说一番。妇妇皆以为实，其后求嗣者源源而来，寺门轿马不断。如是者一年怀胎者十有一二。于是风闻远近，士庶无子者无不深信，纷纷而至。有等淫荡之妇，求嗣不孕，贪其通宵快乐，藉此为名又复去者有之，并无人觉是谬事也。求嗣之妇，亦不肯吐出云雨快乐真情于人，而人何以知其谬矣！蔡知府新之任，闻知此事，大不信焉。乃曰：“人之子息有无，皆由命之所招，岂有斋戒三日可感动仙家送子乎？”于是求嗣者日见纷纷，府尹将信将疑，犹豫不决。一日，府尹欲往观之，先令火牌向前。和尚百余，迎接到寺。府尹上香礼毕，果见寺宇轩昂，禅房幽雅。佛像金光耀日，香烟馥郁袭衣。府尹叹曰：“正是‘山寺日高僧未起，算来名利不如闲。’”府尹分咐左右叫寺中几个和尚，试问他求嗣根源。和尚跪下，府尹问曰：“汝寺中建求嗣坛会，果是真事，抑是假事？”和尚答曰：“乃是真事。”府尹曰：“何以知是真事？”和尚曰：“妇无子者，诚心斋戒三日，若感动得赤脚秃头大仙亲身下降，必然协喜。”府尹曰：“岂有是理！”和尚又曰：“来求嗣者十有二孕，其不孕者或不诚心也。”府尹莞尔而笑，不问，分咐和尚且散，随叫打轿转府。是夜不寐，反侧思之，心终不信。越半月，心思一计，分咐皂快秘密去唤美貌妓女一名。妓妇赴台府，尹轻言指教妓妇曰：“今水云寺建求嗣坛会，汝可改换服饰，妆做良人之妇，假为求嗣，探取真假何如。若夜间果有秃头仙来送子，汝可带些胭脂去，待他近身何如，汝可将服脂擦于腋下。汝莫待天明回，五更时分摧捉就回，赴台回话。切莫泄漏我机，如有漏泄，将粗板活活打死，决不饶汝之命。”次日，妓妇改换衣服，往水云寺中假为求嗣。仍然建醮夜宿寺中。未及二更，果有一秃头和尚渐渐近床，将妓妇搂抱云雨。正值云雨之间，妓妇依府尹之言，将胭脂水搽于彼肘腋之下。五更时就起，不待梳洗，乘轿而回，将夜间云雨之事，回报府尹。府尹笑曰：“吾想决无是理。

”即时带一哨军马，竟往水云寺中。分咐军马将寺团团围定，府尹止带雄壮精兵十名、牢子二个、书吏五人、皂隶四对一齐入寺。百余和尚骇得魂飞魄散，无处可逃。精兵满寺擒捉，将寺中和尚一齐拿到方丈。府尹即将逐一点过，分付左右看取，但肘腋下有红色者放在一边，无红色者放在一边，于中只有两个有红色。府尹骂曰：“你这死秃驴，淫污人家妇女，罪恶滔天，天岂容汝！”叫皂隶选过粗板，各重打八十，乃曰：“这伙秃驴好好招出根源，免受刑宪。”俱不肯招，又将重刑六问三敲。受刑不过，只得供招：“委是小和尚将求嗣房间柱头刮空，旋入与妇人云雨是的。”受刑者生死各半，将未死者捆绑于寺中。遂命军人放火，将寺宇俱焚化为灰烬。止带慧真、慧悟二僧腋下有红色者回府审问。乃批曰：看得水云寺僧慧真、慧悟等，淫欲迷心，贯盈极恶。佯设建醮求嗣，良妇误遭惑引；驾言秃仙送子，信女夜宿禅房。屋柱雕空，豫作藏身巧计；房门外锁，斯乃潜迹穿牖。转轮声响，疑是秃仙来到；通情搂抱，真如罗汉降临。白练遭污，掬水终身难；暗中被辱，机缄没齿不言。是以夜令妓女求嗣，以胭脂而抹腋；早穷娼妇，以巵末而详陈。往寺点名，胭红犹在；拘台细审，实迹可凭。烧香惑众，罪且不宥；诱众奸良，死莫能逃！粉骨碎尸，方足谢罪。戮诛其首梟，允协其宜。水云惑众，其巢皆应拆毁；寺院藏奸，其藪合令火焚。予按：此淫僧三皈不谙，五戒罔知，假祈嗣以奸妇，遭毁骨以捐身。佛祖其可以欺，善恶岂其无报？此非蔡青天照胆方镜，烛破奸心，曷以除此大弊乎？今而后求嗣者宜鉴诸。

晏代巡梦黄龙盘柱

宁波府奉化县监生程文焕，娶妻李玉兰，三十无子。夫妻虔诚素斋三载，常往各寺观行香祈嗣继。明早往寺，则鸡鸣而起，不用轿马，不带仆僮，夫妇诚心，戏手行往，日侧方回，近地寺院皆久伺察其行藏。三月二十四日，以鸡鸣后月亮大明，夫妇沐浴早行，往庆云寺行香。其寺僧有百余，甚是殷富，田连阡陌，栋宇连云。僧多淫欲，恣肆妄为。是早火头出开山门，见文焕夫妇迤迤而来，入报长老，起而迎之。夫妇入寺，拜了佛祖，参了各神，延入方丈，待以斋饭。往游胜景经阁，夫妇倦坐方丈。文焕忽然觉精神不爽，隐几而卧，玉兰坐于其侧。有一僧法名如空，见玉兰花容月貌，色心可人，况且文焕睡卧，遂近而戏之。玉兰性本贞烈，乃大骂曰：“秃子无知，我何等样人，敢大胆如此！”因而惊醒文焕，如空遁去。文焕诘问其故，玉兰曰：“适有一秃驴见汝倦睡，近前调戏，被我骂了几句，方走入去。”文焕心中燥暴，乃曰：“这秃子欺吾忒甚！”高声骂詈：“明日往县，必除此贼，方消此气。”倏尔众僧皆知，恐他首县，私相议曰：“夫妇入寺天早，并无人见，莫若杀之，以除后祸。况此妇人出言可恶，囚禁此地，久后不怕他不从。”商议已定，出而擒之，如空持刀欲杀。文焕见其人多，寡不敌众。又有数僧强扯玉兰入于别室欲奸，玉兰死不肯从。一僧止曰：“从容。彼一时焉肯就从？且囚之别室，以厚恩待之，后必肯从。此妇贞烈，一时逼之恐伤生也。”众依其言而禁之于静室。文焕被众僧欲杀，自思难免，乃曰：“我一人在寺犹若砧肉，既夺吾妻，想汝不放，但容我自死如何？”如空曰：“不可，必要即杀方除其祸。”中间有一老僧，

见其言可怜之状，乃曰：“今既入室，安能走得？禁于静室，宽容三日，令之自死罢。”众乃依言，送往一静室，人迹罕到，四面壁立高墙。众僧与毒药一包，绳索一条，小刀一把，乃曰：“凭你自用。”锁门而去。文焕自思一时虽可以缓，然终不能脱此天罗。内椅橙皆无，只得靠柱磔而坐。平生好诵《三官经》，闻能解厄，乃口念不辍。是夜晏思孔任浙江按院，巡历宁波，而往台州。夜宿白峤驿，梦有二将使入见，谓曰：“吾奉三官法旨，请君往庆云寺”。晏公曰：“此去其寺路有多少？”将使曰：“五十余里。”晏公与之同往，到一山门，举目视上有金字匾曰：“建庆云寺。”入寺遍游，至一静室，毫无所有，只内一黄龙于内盘旋柱磔。俄而惊醒，乃思：“此梦甚异，中间必有缘故。”次日升堂，丞参见。晏公问曰：“此处有庆云寺否？”丞曰：“庆云此去六十里，其寺甚是阔大，其僧甚是殷富。”晏公曰：“僧人多少？”驿丞曰：“仅有百人。”晏公曰：“今日吾欲往一游。”即发牌起马，径到山门。众僧迎接。晏公入寺细看，与梦游景致一样，毫无所异。深入四面游观，皆梦中所历。过一经堂，入左小巷，达一静心斋。又入小室，傍有一门锁钥，恍若夜梦见龙之所。晏公即令取匙开看。一僧禀曰：“此内自上祖以来，并不敢开。”晏公曰：“因何不开？”僧曰：“传云内禁妖邪。”晏公曰：“岂有是理，此内纵有妖邪，我能为汝除之。若有祸来，我自当之。”僧必不开，乃命军人斩开而入。果见一人饿倒柱下，忙令扶起，以汤灌之才醒。传令出外，四面紧围，不意军人斩开门时，知者已走去五六十人。但军人在外见众僧走得慌忙，不知其故，心亦疑之，仅捉获一二十人。少顷闻内有令出围寺，只获得老僧与童三四十人。晏公与文焕酒食，久而能言，诉曰：“生系监生程文焕，奉化县人。三十无嗣，夫妇早入寺中进香。日午倦睡，生妻坐侧，孰意秃子如空趁生睡而调戏生妻，妻骂惊觉。生辩论触怒众秃，持刀欲杀。再三哀求自死，方送入此地，与我毒药一包，绳索一条，小刀一把，绝食二日。生平日好诵《三官经》，坐于此地，口诵心惟。今日幸大人搭救，胜若再生父母。”晏公叹曰：“如是者神其有灵乎！吾昨梦二将使云奉三官法旨，请吾游此寺。随使而游，见此室有黄龙盘柱。今早到此，其梦中经历境界分毫不差。贤契获救，即平日之善报也。令正今在何处？”文焕曰：“被众僧捉去，今不知在于何地。”晏公将僧拷问，招云：“此妇是日不从，众藏静室，将厚酒饮之，欲图之后从。毫无所食，自缢而死，埋于后园树下。”晏公令人掘出，文焕哭之，哀恸异常。晏公劝曰：“令正节烈可称，宜申奏旌表。”其老僧与童各杖八十，还倍其壮。而设谋者毋分首从，尽行诛戮。晏公判曰：审得庆云寺淫僧劫空、如空等，恶炽火炕，不顾释迦之法；心沉色界，罔节佛氏之规。监生程文焕遍寺行香，窥伺行藏已久，携妻李氏叩神求后。凯觎美丽堪佳，心猿意马，趁夫睡而调戏其妇。骂言詈语，触恶怒而欲杀其夫。恳饶刀刃，求愿宽容。判鸾凤于一时，拆鸳鸯于顷刻。拘执李氏于禅房，款待佳肴百品；囚拏文焕于幽室，受用死路三条。节哉李氏，不饮盗泉而心宁自缢；善哉文焕，不甘就死而口念真经。睡值更阑，感将使请游僧寺；神驰寤寐，梦黄龙盘绕柱傍。是以往寺遨游，恍若梦中境界；入中巡视，斩开室内关门。文焕从危获救，终当大用；李氏自缢全节，即赐旌扬。劫空、如空等逼奸陷命，律应梟首；合寺老幼等党恶匿非，杖罪还家。寺宇火焚，钱粮官用。判讞将劫空、如空等六十人斩首示众，其老幼等受杖还家。晏公

又责文焕曰：“契心明圣经，子息前缘，命应有子，不待礼佛自产麟儿；倘命无嗣，纵使缴神何能及哉！汝夫妇早出夜回，亦非士大夫体统。自后务宜勉旃，毋惑诞妄可也。”文焕唯唯谢罪。晏公令领尸殓葬，官给棺衾，竖坊于墓，匾“贞烈淑女之墓”，立庙祀焉。其后文焕南监职登，官至侍郎。不娶正妻只娶一妾，生二子。而黄龙之应始不虚也。夫士人出入，贵依体统。文焕夫妇早行，褻体甚矣，以致淫僧之侮，倘非素行动神而入代巡之梦，夫妇二人必遭荼毒之手矣。而文焕此事，实足为良民妇女不守清规，潜游寺院者之龟鉴也。而人可不鉴诸？

张判府除游僧拐妇

张思道任河南府府判，政刑清简，举措合宜。持身鲠直，立性严肃。柔亦不诘，刚亦不吐，通郡号为铁面判官。五月初四夜，梦一黄衣和尚产出十余婴儿。觉来心甚疑之。次日端阳，与府尊高凌云、同知汤铭盘、推官万邦宁等僚属出城观龙舟，偶有二斋人抬一个木偶黄衣禅师过其前，后有和尚四个随其后，皆已过步。府判倏然想起夜梦黄衣和尚与此木偶禅师无异，兼察四僧之中有二僧不类男人体态，令手下速唤转来。府判在高处，望见四僧如倒屈扳蛇，不肯转来。又差四人去：“如不肯转，即扭来见我。”众僧见势不能免，莫若转去。众人唤到，判府曰：“抬此神像若何？”四僧答曰：“抬往各处抄化。”判府曰：“汝等能诵经否？”僧曰：“此是为僧的本等之事，如何不会？”判府曰，“既会诵经，左右带入衙去。今日端午，我有旧愿，年年此日要请僧诵经。”僧曰：“诵经只有二人，容小僧下一歇店，将禅师放下，二人在店祀奉香火，二人进府诵经。”判府曰：“多多亦办，祖师皆神也，一起抬入祀之就是，何必下店。”二僧进退趑趄。判府即令左右送入衙内俟候，且私嘱左右守之，毋令走去，违者重责三十。皆领诺而去。府尹笑曰：“迂之甚矣！我你做官要出佛从儒，何故自从邪道？”判府曰：“我有心事，明日领教。”看罢龙舟，日晡回衙，问曰：“僧人何在？”众皆跪见，叩头已毕。判府曰：“尔何名也？”一曰：“清虚”，一曰：“悟虚”，一曰：“了尘”，一曰：“了俗”。判府曰：“清虚、悟虚，你在此川堂诵经；了尘、了俗，你往吾书馆诵经。”令左右取香烛与之燃起，各各诵经。判府听清虚、悟虚诵经明朗，而了尘、了俗并无经诵，只有数款神咒，终夜皆诵。现的声音全是妇人。是夜，判府又梦前梦，觉思甚奇。天明出书馆，细看禅师一遍，以手衡之，虽大甚轻。乃唤了尘、了俗问曰：“你二人出家几年？”二人曰：“出家三年。”判府曰：“既出家三年，缘何不会诵经？”唤左右各打十板，二人再三求饶乃免。判府问曰：“你二人非男子，何故为僧？莫非为拐者乎？”了尘诉曰：“妾周氏系临武县，夫名岑寿。家住孤村，被四僧人来家借宿，丈夫苦辞，彼乃放下祖师，强要借住。丈夫不得已而留之，四人明灯静坐，候至三更，取出戒刀油烛，冲入房中。丈夫起看，擒而杀之；有子三岁，亦将杀之；婆婆七十六，亦作刀头之鬼。勒奸小妇，实不肯从，被数贼恃强，不由自愿，将头发剃去，勒同云游，又将家中屋宇放火焚之。小妇几欲自尽，奈彼左右不离；二则夫仇未报，今日幸观青天，乞台除害报仇，生死感激。”判府曰：“了俗，你何以从之？”了俗曰：“妾樊氏，系新化县，夫名薛荣。因远出三年无

信，僻住山乡，叔薛贵旧年七月往寻兄未回，家中只叫小妇人弟樊辛在家看顾。至十一月，婢吴氏怀五月胞胎，因秃贼日间抬祖师来家抄化，婢问彼求讖，秃贼乘机探问，婢以直言。秃贼闻言，知家中无有男子，是夜黄昏，五人来家借宿。樊辛出看，被他杀死。强奸妯娌不从，皆被挟制。奸后将婢剖腹，取胎藏于祖师腹内。强剃妇头，挟同云游。几欲往诉官府，奈众跬步不移。今遇青天，幸为除凶雪怨。况此贼肆害非一家一人而已，觅得孤村有妇怀胎者，即假借宿为由，遂杀而取之，甚至有伤数命而取一胎者。”判府曰：“彼取胎何用？”了俗曰：“可治怪疾，换得金价。”判府升堂，令左右拿下二僧二斋人，又令左右取开祖师一看，但见其身乃蔑胎纸糊，中是空的，果藏十余婴儿。判府曰：“这伙秃子天理合诛！”即喝令将各打四十，又谓二斋人曰：“这厮你何故辅他为恶？亦当拟死。”其二妇送回母家另嫁。乃具招申上司曰：审得贼僧清虚、悟虚行法罔知，假抄化而云游方外；戒皈废弛，恣十恶而惨害乡村。杀其夫、戮其姑，逼周氏而披缁削发；毙其弟、剖其婢，勒樊氏而蓬梗飘零。尽入乡村，搜实寻虚如哨；夜投屋舍，取胎剖腹若倾囊。孕母何辜而至此，血胎何罪而罹斯？良善心全然牿没，慈悲念浑尔沦亡。王法峻恢，今秋典刑大辟；女清凜烈，身后砮礮刀山。斋人如觉、如真同谋济恶，辅助为非，例应减等，绞罪施行。拐妇周氏、樊氏身遭垢辱，志在伸冤，解回原籍，守嫁悉从。呈案，府尊服其明，自谓己弗及也。申闻上司，两院缴下，即以四凶的决示人，将周氏、樊氏行文起解回家。樊氏夫回，仍同偕老。周氏父领，另倚终身。其后知府推荐上司，保举张判府高迁。由是河南之民声口相传，至今犹颂其德也。

曾主事断淫僧拐妇

江西建昌府曾杰，任南京主事。之任时，正遇暑天。过池州地界，有一天福寺，其寺僧人百余，往来官员皆往游之。曾公因病而往寺暂养疾焉。和尚迎出山门，延入方丈，虔备酒肴款待，夜送东厢官房歇宿。鲁公恶近禅房诵经之声喧哗，乃令家人移过西厢，官房上是高楼。是夜月明如昼，曾公独自登楼观玩。俄见二僧抬一食箱，盛贮酒食，过楼前而入后园。曾公掇其足而察之，但见二僧入于茅室，摇动地铃，有人接入酒食。曾公恐僧复转，还避树荫。俟僧出去，越入茅室细观，内覆有板片。轻启视之，见有数美妇于内。忽手误动地铃，内有曰：“食未完，少刻来收。”曾公应而覆之，恐有僧来，连步趋出。不意其门外锁，只得潜伏树荫。少顷僧人四五启门而入，直抵茅室。曾公掇其足而出之入楼。少顷又见三僧入去，更深未出。曾公亦就寝焉。思至天明，将何策以除之。天早自写一角紧急密封公文，差一人赍往池州府投下。知府张日亨接得公文，即点起一哨人马，径往天福进发。众僧初以为南京差来迎接主事的，数僧出山门视之，见人如蝼蚁，后是池州太爷。数僧出门远接，渐渐近来，将寺团团转定。太府入见主事，礼毕将满寺僧人尽皆擒捉，中有杀开官兵而逃走者三十余人。主事指示地户取出数妇，问曰：“汝何以至此？”妇诉曰：“众僧皆善医，人家有疾往往请治，无有不验。由是往来人家；出入不避。又有灵符，一沾其身，纵是廉贞节烈之妇，终迷而溺于欲焉。故尔有私奔于此者，或有所笼络于此者，一入此地，众僧日夜轮宿，悔之不及。今日幸睹青天，皆无

面目，惟死而已。”曾、张二公令众妇各发回家，有夫者回夫家，无夫者令父母领回。令兵将火焚其寺，一面差人缉捕余党，将众僧审断曰：审得天福寺淫僧圆明、圆寂等，寄迹浮屠，罔遵释教，假诬医而出入人家；游心淫欲，恣肆禅规，仗符法而诱迷妇女。夤夜拐来，深藏土穴。沉沦欲海，日夜轮流行乐境；恋迷业地，他年陆续堕酆都。本部访咨已经实，据众僧招认，该府捕逃。各妇被诱，愿领者仍归夫室，不愿者官卖示民。寺院藏奸，尽行煨烬；僧人拐妇，悉发典刑。予按：此事实曾公之善察，亦僧众之恶盈。且神明致谴，以致于斯。不然何一宿而能察出数载之隐恶，次日行文令府尹同拿，此犹见高处。倘轻视不揣自拿，必激其变，而祸患岂眇小哉！此凶一除，而民受无疆之福，自是曾公名震京师矣。

除精总类

郑知府用神除蛇精

岳州之野外古庙背有一山，川泽险峻，黄茅绿草，一望无际。大木参天而蔽日者，不知其数。内有妖蛇藏于枯木之内，食人无数。身大如桶，长十余丈。舌如利刃，眼似铜铃。风雨往来，生于其上。人皆畏而祀之，过者必以牲牢献于其下，始克往来，不然风雨暴流，云雾昼暝，咫尺不辨，随失其人。如是者有年矣。洪熙间，郑宗孔新任登州府尹，旧吏等远接，俯伏叩头迎驾。府尹曰：“劳汝等众人如此远来。”众人答曰：“小的一则分该远接，二则有一事预报爷爷得知。小人地方近官道之傍，有一古庙，枯木之中有蛇精藏于其内，食人不胜其数。知者将牲牢奠于其所，始放往来，始放其命。不然则风雨暴至，云雾昼暝，咫尺不辨，随失其人。”府尹笑曰：“岂有是理！”越二日，道经庙下，果不设奠，处然而往。未及数里，大风振作，飞砂走石，玄云黑雾，自后拥至。回头见甲兵聚众，追者似千乘万骑，自分必死。府尹未第时，曾诵《玉枢经》，见事势急迫，且走且诵，不绝于声。须臾则云开风息，日月复明，所追兵骑不复有矣，仅而获全其命。得至岳州莅任，各县县尹大小官员参见礼毕，既而与各县县尹坐谈，叙及“古庙枯木之中，巨蛇成精，食人无数，日前本府旧吏军民出关迎接，报道此事，我深不信。及至其所行未数里，果有狂风猛雨，回头似觉千兵万马追来。我意必为所害，苟幸得全其命。请问列位贤宰，此妖猖獗，民不聊生，却将如何殄灭？一则为国治民，一则与民除害，皆我等职分之所当为。”各县尹答曰：“卑职下僚，德轻行薄，无能以祛之。今幸老府尊职任宪台，风清海宇，虎北渡河，可以返风可以灭火，不让刘琨之德政，可并元规之十奇，何患乎此妖之不迸迹耶！”话讫，礼揖而别。次日，府尹升堂，叫城中男妇老幼俱要虔诚斋戒沐浴，“买香跟我叩谒城隍。”三朝，府尹具疏祷于案前，言曰：神威灵而有感，妖孽潜藏；功显赫以无方，夙构善应。念惟某莅任岳州，惨黎民遭异常之孽害；职居隍署，秉公正驱境内之妖精。大显神通，仰瞻溥。罄丹衷而恳达，企玉驾以奏申。保兹蠢蠢之民，殄彼之怪。无害无灾，生者乐而死者安；降福降祥，邦邑宁而人民育。城隍见府尹带领男妇老幼诚心斋戒叩谒于前，况郑宗孔生平正大，鬼伏神钦，抑是文曲之星，乃奏上玉帝，将蛇精害民事情一一陈奏。时玉帝即差天兵五雷大神，前去登州古庙枯木之中，殛死蛇精，毋得迟延。送旨天兵乘马持刀，雷神挥火持斧，一齐拥至其所。登时天昏地黑，猛雨滂沱，疾风迅烈，电光闪烁。府中人民骇得无处奔逃。须臾只听得一声霹雳震地，蛇精被殛死矣。移时，天开雨歇，众口哓哓：“想是郑爷德感天地，殛死蛇精也。”众往观之，果见巨蛇断作两截，人骨聚积成堆，报知府尹。府尹一齐躬诣其所观之，见者无不惊骇。府尹分付将蛇焚却，焚至一日一夜，才成灰烬。于是登州人民户户称庆，在在欢欣，皆云：“非郑爷诚心格神，至德动天，曷克臻此？”上司闻知郑侯至德通神明，忠诚格天地，惠泽被生灵，与民除害有功，遂赍奖励以彰其美。未几一载，见其才德攸宜，改调大邦济南府府尹。登州父老黎民不忍去速，众奔投苏代巡处具保，留启而言曰：保留，循良以安黔首，以庇地方事。本府居界一隅，路通

三省，财赋下于休歛，兵荒首于东南，幸赖郑宰父母，恺悌宅心，励精图治。越自下车之始，首殄妖魔；继以弹丝之余，每咨民瘼。省耕问稼，视民饥犹己饥；断狱详刑，处公事如家事。和息不标纸价，罪赎悉报循环。葺社仓备四时凶歉，赈贫乏免老稚流亡。粮派分限催徵，民咸称便；差役当堂点，吏难售欺。裁滥冗总甲百余，乡间不扰；摘潜伏劫寇十数，烽火无惊。门扁惩顽，狐鼠之奸俱息；木皂勾犯，衙胥之暴何施。禁牛而牛判皆蠲，疏盐而盐弊尽除。常例全革，铺户不科。操若玉壶，冰迈今从。政泽如金茎露，绝古循良；抑且乐育英才，作新学校，士沾时雨，人坐春风。遍地弦歌，满门桃李。儿童幸依慈母，子弟庆得宗师。蒙德政之未几，闻调任之在即。班尘将起，寇辙难留。抚我之日几何，瞻依之情孔亟。攀辕念重，卧辙心遑。矧今饥馑荐臻于频仍，盗贼交驰于邻境。非仗长城之寄，曷遗帖膝之安。幸际天台按临郡邑，伏乞轸恤时变，俯徇輿情。揭善政于九重，另拨调任；留福星于一路，用奠子元。非惟黎庶更生，且俾士林称庆。谨启。苏代巡批曰：郑知府才德兼备，除害有功。登州府小，宜调大邦，不然有屈大器也。抑何莅任一载，处联民心，父老攀辕，黎民卧辙，隐然有班耿之风？非善于抚字者，不能如是。合从民欲，聊为曲全。

曾县尹判除木虱精

广西南宁府隆安县禁中，犯人有系于内，有过半载死者，有过两月死者，有过半月死者，不可纪数。时张县尹莅任，不解内有精怪，只说牢子受钱害死，将重刑拷鞠，牢子已死二名矣。复得曾知县为官，清正廉明，断狱如神。到任未及一月，有告人命者，将重犯收禁中。不过三日，犯人仍死于内。是夜，巡监牢子禀告犯人死了，曾县尹曰：“我未出朝门，闻有此事，今果然矣。”将信将疑。次日，虔心祷告城隍。三朝，城隍托得一梦，说内有精怪藏于地窟之内。次日升堂，分付皂隶将禁中地皮掘开，但闻一阵扑鼻骚气熏人，果见一窖木虱在内，多不可言。于中有一大者，身如瓦碟，遍体毫光，见者无不惊骇。曾公分付皂隶将油锅来熬，大者小者一齐熬死。于是隆安县人民俱称曾县尹真神人也。上司闻知，俱给奖励牌。后升官三级，民为之歌曰：曾侯垂廉清政，薄敛省刑。妖邪迸迹，奸宄寒心。吏民整肃，相畏相钦。法台明镜，神鬼骇惊。含哺而乐，鼓腹而欣。官升三级，德感匪轻。囹圄祛孽，冤枉街恩。扬名海内，善政斯兴。

除害类

钟府尹断猛虎伤人

广西地方最多猛虎，出入成群，动辄噬人。南宁府崇正里老姬谢氏，儿媳双亡，惟存孤孙宝鼎周岁。谢氏抚养十八年，偶上山采樵，被虎食之。老姬日夜哀泣。有邻居富璧专弄刀笔，见老姬悲泣，谓曰：“本府太爷钟维新一清如水，善断无头公案。汝既被虎伤孙，我为汝做一纸状词，往太爷台下去告，看他如何去断。”老姬取

纸笔，富璧写其状曰：告状妇吴阿谢，告为恶兽吞孤事。阿身不幸，早失所天。儿媳继亡，遗孤周岁。勉劳抚育，始得成人。于本月初五日入山采薪充爨，岂料喇虎张牙露爪，活噬孤孙。坑阿生前日食谁供，死后蒸尝谁祭？情惨黑天，苦冤蔽日。恳天法剿，除害安民。上告。锺府尹接得此状，微微笑曰：“人可加刑，虎将何治？”老妪且哭且恳曰：“幸遇爷爷青天，大施恻隐，普发慈悲，断虎死罪，以泄此冤。”府尹欲不准其状，奈此妇哀告再三。心中思忖：“闻社令掌虎，莫若出票差社令拿虎究罪。”乃曰：“你且回去，三日后听审。”令该房行牌，其牌曰：南宁府为恶兽吞孤事，据崇正里吴阿谢状告前事为此票，仰本里社令前去拘拿各正犯，初九日辰时赴审，毋得迟延。须至票者。四月初六日，右差社令司准此。该房呈牌过印金押，差人将票往崇政里社令坛用火焚之。初九日早，府尹升堂，但见群虎自南门而入。街中人畏惧，皆闭门。虎皆低首行至府前，把门兵忙人禀曰：“前日老爷差社令拿虎，今日果有猛虎十余，已在府前俟候。”府尹令皆进府堂，俯伏阶下。府尹令谢氏同审，曰：“你居深山，无故将谢氏孤孙吞噬，致令老妪生无人养，死无人葬。依法断偿彼命，无罪者自出还山，正犯伏前招认受刑。”众虎向一白额黄斑虎身上连咬，作咆哮声。府尹问曰：“莫非白额者乎？”众叩头而出，惟白额虎伏前不敢去。府尹曰：“正犯是你，合死偿命。”虎点头蹲踞。府尹判曰：审得白额喇虎处深山而张牙露爪，据茂林而耀武扬威。吞噬人民，食伤牲畜。罄南山之竹书罪无（穷），决东海之波而流恶不尽。今伤谢氏孤孙，老妪谁养；而绝吴门后裔，宗祀谁承？伤一人而累两人之命，食一子而绝数代之嗣。罪恶贯盈，大辟抵罪。人命重情，斩首就刑。府尹判毕，谓虎曰：“可往十字街心就斩示众。”虎低首而出，俯伏阶（街）心。又差刽子手处决，皆不敢近前。府尹曰：“可插剑街心，令之自死。”刽子依言插剑，其虎自触剑而死。府尹令分尸张挂山林示众。是郡人人传颂，皆感格向善。上司闻知，两院三司交章具奏，超升三级。自后乡方宁静，虎狼屏迹，皆锺公之德有以感之矣。予闻刘琨能感虎北渡河，已称绝德。而锺公能令虎甘就死，犹出其奇。猛兽向化，人民可知，为政者可不修德以感之欤！

婚姻总类

戴府尹断姻亲误贼

潮州府邹士龙、刘伯廉、王之臣三人相善，情同管鲍，义重分金。后士龙、之臣二人同登乡荐，共船过京会试。士龙到船，心中悒悒。之臣慰之曰：“大丈夫所志在功名，离别何足叹！”士龙曰：“非为此也。贱内怀有十月之娠，屈指正月临盆。夫妇之情，故不放心耳。”之臣曰：“若此事贱内亦然，想天相吉人，谅获平安，不必挂虑。”士龙曰：“我你二人自幼同学从师，稍长同进黉宫，今又同登龙虎，且二嫂彼此有孕，岂偶然哉？”之臣曰：“兄言甚是，世有同心未必际遇同，一事同未必事事同，我汝真奇事也。”士龙曰：“兄不弃，明日若二者皆男呼为兄弟，二女呼为姊妹，倘一男一女，结为夫妇，兄意何如？”之臣曰：“斯言先得我心之所同然耳。”命仆取酒，尽欢而饮。后益相亲爱。至京会试，龙获联登，臣落孙山，遂先辞回。龙送出郊外，嘱曰：“今家书一封，劳兄带回。家中事乞兄代为兼摄一二。”臣曰：“家中事自当效力，不必挂念。惟努力殿试，与前三名争胜耳。”袂分缱绻，掩泪而别。臣抵家，见妻魏氏产一男，名朝栋。臣问是何日，魏氏曰：“正月十五日辰时，邹大人家同日酉时生一女，名环玉。”臣心喜悦，遂送家书到龙家。龙妻李氏已先得联登捷报之喜，又得平安家信，信中备道舟中指腹之事。李氏命婢设酒款臣，自后龙家外事臣悉为主持，毫无私意。数月，龙授知县而回。择日请伯廉为媒，二家交聘。臣以金箱玉如意口口为聘，龙以碧玉鸾钗一对答之。及龙赴任，往来书启通问，每月无间。臣越数科不中，亦授教职，历任广东惠州同知。病革，遣书一纸于龙，中间别无所云，惟谆谆嘱之扶持幼子，既而卒于任。龙偶历广东巡道，得书大恸，亲往吊焉。臣为官清廉，囊无余剩。龙赠银百两，代为申明上司，给沿路夫马船只，奔柩归葬。丧事毕，欲接朝栋来任读书。朝栋辞曰：“父丧未毕，母寡家贫，为子者安敢远行！”龙闻言嘉其孝，赏给资以贍之，令之勤读。而家资日见颓败，十四岁补邑痒生。龙闻之甚喜，亦往贺焉。自后朝栋惟知读书，坐食山崩，遂至彻贫。而龙历任参政，以无子致仕而回。朝栋与伯廉往贺，衣衫槛楼。偶府县官员来拜，龙自羞耻，己心甚不悦。朝栋已十六岁，乃托伯廉去说，择日完娶。参政留难之意，乃曰：“彼父在日虽过小聘，未尝纳采。彼乃宦家子弟，我女千金小姐，二家亦非小可人家，既要完娶，必要六礼。”朝栋闻言，乃曰：“彼知我家贫无措，何故如此留难之意？我当发奋，倘然侥幸，他安能靳乎？”竟不复言。一日，参政谓夫人曰：“女今长成，分当遣嫁。”夫人曰：“前者王公子来请完亲，彼虽家贫，我只此女，何不令其入赘，岂不两便，何必要他纳彩？”参政曰：“吾见朝栋将来恐只是个寒儒，我居此位，安用寒儒做门婿？谅他无银纳，故尔留难。且彼大言不惭，再过一年，我叫刘兄去说，既不纳彩，叫他领银百两另娶，我将女别选名门宦宅，庶不致耽误我女。”夫人曰：“彼今虽贫，犹好读书，将来必不落后。但彼不能营运，故至此耳。彼父虽亡，遗言犹在，岂可因此而改盟！”参政曰：“是非汝所知也，我自有处。”不意彼女环玉在屏后知之，次日，与婢丹桂在后花园中观花，见朝栋过于墙外，玉问曰：“墙外何人？”婢曰：“王

公子也。”各各相眄而去。玉见朝栋丰姿俊雅，但衣衫褴褛，心中私喜。次日，又与丹桂往花园。朝栋因见女子星眸月貌，光彩动人，与婢观花，意必是环玉，次日又往园外而过。玉令丹桂呼之曰：“王公子，王公子。”朝栋恐被人见，不敢近前。婢又呼之，生见呼之切，意必有说，竟近墙边。玉令开小门，备以父言之事告之。生曰：“此亲原系先君拟定，我今虽贫，岂区区守钱虏耶？银决不受，亲决不违父命而退。令尊欲负而遣嫁，亦凭令尊。”玉曰：“家君虽有此意，我决不从。你可用心读书，终久团圆。身上怎不穿些好衣服，如何这等褴褛？”生曰：“其奈无何。”玉曰：“你既无衣穿，晚下可在此来，我有事问你。恐有人来，今且别去。”朝栋回去，候至更阑人静，径去门边，见丹桂立候，乃曰：“小姐请公子进去说话。”栋曰：“恐你老爷知觉，两下不雅。”丹桂曰：“老爷、夫人已睡，进去无妨。”栋犹豫，丹桂捉之乃入。但见备有酒肴，因而留生对坐同饮。生欲不能制，欲抱行云雨。玉坚不许，乃曰：“今日之会盖悯君之贫耳，岂因私欲而致此哉！倘今苟从，合卺之际，将何为质耶？”生曰：“此事固不敢强，但令尊欲易盟别嫁，将如之何？”玉曰：“我父纵欲另选东床，我岂肯从？古云‘一丝已定，岂容再易！’”生曰：“你今此言合理，然终恐令尊势不得已。”玉曰：“我父若以势压，不从惟死而已。”遂牵生手对天盟誓，既而又饮。时已三更矣，玉年幼饮酒未节乃醉，倦忘辞生回，和衣而睡。生欲出，丹桂曰：“小姐未辞，想有话说。坐片时，候小姐醒来。”生往视之，真若睡未足之海棠。生兴不能制，抱而同睡下。略醒乃曰：“我一时醉倦，有失瞻顾。”生求合，玉意绸缪，亦不能拒，遂而同寝。是夜鸾颠凤倒，不觉腥红恣衣。女乃半推半就，生乃一进一避。娇啼数声，不知春从何处来。二人缠至鸡鸣，生女同起。玉以丝绸三疋、金手镯一对、银钗数只授生，临别又令次夜复入。生自后夜来晓出，两月有余。一夕，栋因母病未去，丹桂候门，久不见生来，忽闻有脚步声响，桂乃连呼之曰：“公子来矣。”不意有祝圣八者，惯做鼠贼，撞见冲入。丹桂见是贼人，慌忙走入。圣八赶进，丹桂欲喊，圣八拔刃杀死入来。玉灯下见是贼，至忙开门走出堂上暗处躲之。圣八入房，尽掳其物而去。至天微明，乃叫母曰：“房中被贼。”参政曰：“如何不叫？”玉曰：“我见杀了丹桂，只得开门走，躲藏于暗处，故不敢喊。”参政往，看见丹桂杀于门后，问玉曰：“丹桂缘何杀于此？”女无言可答。心甚疑之。玉乃为之惊病，不能起床。参政欲去告官，又无赃证，乃令家人梅旺到街各处采访。栋因母病无银讨药，乃将金手镯一个请银匠饶贵换银。贵乃应诺未收，朝栋出铺。梅旺偶在铺门经过，望见银铺桌上有金手镯，乃进问曰：“此谁家物也？”银匠曰：“适才王相公拿来，请我换银的。”旺曰：“既要换银，我拿去叫老爷对银与他。”银匠曰：“他说不要说出谁的，你也不要说，毋令他知怪我。”遂付与之。旺持回家，谓参政曰：“此物略像我家的，可请夫人、小姐来认。”夫人出见，乃认曰：“此是小姐的，从何处得来？”旺曰：“在饶银匠铺中得来，他说是王相公把来请他换银的。”参政曰：“那个王相公？”旺曰：“即朝栋相公。”参政曰：“原来此子因贫改节，遂至于此。”写状令旺告于府曰：告状人邹士龙，告为缉盗事。狼恶王朝栋，系故同知王之臣孽子。因父相知，往来惯熟。突于五月十一日夜二更时分，哨党冲家，杀婢丹桂，逐女窜逃，财货什物劫去一空。次日，缉获原赃金镯一只，银匠饶贵见证。

乞天亲剿，追赃偿命，除害安良，生死感激。上告。时戴朝用知潮州府事，清如止水，明若秋蟾，即差人拿朝栋。次早朝栋具状诉曰：诉状生员王朝栋，诉为烛奸事。业绍箕裘，颇娴诗礼，叨登乡荐。历任惠州上佐，官居清节，仅遗四海空囊。鰥生樗栎，名列黉宫。岳父邹士龙，曾为指腹之好；长女邹环玉，允谐伉俪之缘。如意聘仪，鸾钗回答。孰意家计渐微，难行六礼。环玉仗义悯贫，私遗钗钏绸疋。岳父爱富嗔贫，屡求退休另嫁。久设阱机，无由投发。偶因贼劫，飘陷祸坑。欲绝旧婚，思媾新缘。贼杀婢命，陷坑婿命。吁天电奸缉盗，断女毕姻，劈陷安良。哀诉。戴知府问曰：“既非汝杀丹桂，此金钗从何处得来？”栋曰：“金钗乃伊小姐与生员者。”府尹曰：“此事未必然。”栋曰：“可拘伊小姐对证。”府尹沉吟半晌，问曰：“你与环玉有通乎？”栋曰：“不敢。”似欲有言而睨视众人。府尹微会其意，即退川堂，带之同入，屏绝左右而问曰：“既非有通，安肯与汝多物？”栋曰：“今日非此大冤，生员决不言而丧其德。今遭此事，不得不以直告。”遂将前事一一详道一遍。府尹曰：“只恐此事不的，事若真，明日互对之时，汝将此事一一详说，看他父如何处。我必拘伊女证，果实必断完娶，如虚必问你偿命。”朝栋再四叩谢曰：“望大人周全。”次日，拘审士龙，亲出互证，谓府尹曰：“此子不良，望大人念朝廷分上，执法断填。”府尹曰：“理在则执法，法在何论情。朝栋亦宦家子弟，庠序俊英，何分厚薄？”乃呼朝栋而谓曰：“父为清宦子为贼寇，汝心忍玷家谱乎？”朝栋曰：“生员素尊诗礼，旧传居仁由义，安为此大不顺之事耶！”府尹曰：“汝既不为此事，赃从何出？”栋曰：“伊女所付，岂劫得之货与！”士龙曰：“此宛然是他理屈无对，又推在吾女身上。”府尹曰：“伊女深闺，何能得至？”栋曰：“事出有因。”府尹曰：“有何因由，汝试言之。”栋曰：“春三月因事过彼花园，小姐偶同丹桂观花，相视良久而退。次日又过其地，小姐已先在矣，令丹桂呼生至花园小门，备言其父与母议欲悔亲别嫁，要叫伯廉来说，与银一百退亲，只夫人不肯。小姐见生衣服褴褛，约生夜来说话。生依期而去，丹桂候门，延入命酒。鸡鸣生出，遂付金钗一只，银钗数只，丝绸三疋，临别令生又来。是以夜去明来，每夜丹桂候门，以至于今。前十一夜因母有恙，是晚缠身不得未去，不知何贼瞰知，故遭此变。偶因手迫无银为老母买药，故持金钗一只，托饶银匠代换银两。被彼仆哄去，故栽此祸陷生。望祖父母体好生之德，念先君止有生一人，母老有疾，乞台曲全姻事，缉访真贼，以正典刑，衔结有日。”府尹曰：“既然如此，大人亦箝束不严，安怪此生！”参政曰：“此皆浮谈，小女举止不乱。安能有此？”府主曰：“既无此事，必要令爱出证，泾渭自分。”栋曰：“彼令爱若肯面对，如虚甘死。”士龙心中甚是疑惑：“若说此事皆虚，我与夫人说的话此生何以知之？”意此必是真事。一则不好说话，二则自觉无聊，心中犹豫不决。府尹从而激之曰：“老大人身系朝纲，何为不加察焉？”士龙被激，乃曰：“知子者莫若父，家有此事，学生岂不知一二！”府尹曰：“只恐有此事便不甚雅。既无此事，令爱一出证何妨乎？”士龙一时不能转侧，乃令梅旺讨轿接小姐来。梅旺即刻回来，对夫人将前事说了一遍。夫人入室与环玉说前事，小姐愕然自失，数日卧病，毫不知父已告生。初不肯去，自思：“此生非我出冤不能白。”旺又催曰：“府中老爷专等小姐听审。”小姐乃昂然登轿而去。至二门下轿，入见府尹。府尹曰：“此

生云金镯是你与他的，令尊云是劫得之赃，泾渭在你，公道说来。”小姐害羞不答。朝栋曰：“既蒙相赐，直说何妨？你忍令致生于死地耶！”小姐年稚，终不敢答。府尹连敲棋子，厉声骂曰：“这生可恶，口谈孔孟，行同盗跖，何为将许多虚话欺官罔上？重打四十，问你一个死罪。”朝栋婴儿之态复萌，乃睡于地下大哭而言曰：“小姐，你既有当初，必有今日。当夜之誓今何在哉？我今受刑，是你误我。死固不足惜，家有老母将谁事乎？”小姐亦低首含泪，乃曰：“金镯是我与此生的。杀丹桂者非此生也。其贼入房，灯影下略见，其人半老有鬓的模样。”府尹曰：“此言公道，饶你打罢。”生乃洋洋而起，跪在小姐边傍。小姐见生发皆散了，乃跪近为之挽髻。参政见了，闻言心中怒起，乃曰：“这妮子唬得眼花，见不仔细，一发胡言。明白说过。”小姐见父亲怒，遂不敢言。府尹曰：“令爱既唬得眼花，见不仔细，想老大人见得仔细。既然老大人乃参政之职，比学生权职更重，莫若你自问此生一个死罪，岂不更便，何待学生千言万语？况丹桂为此生作待月之红娘，彼安忍杀之？”参政曰：“小女尚年幼，终不然有西厢崔莺莺之故事乎？”府尹曰：“你说无西厢之故事，先前真情已见于挽髻时矣，何必苦苦争辩？据你之言，必欲问此生死罪，方遂你愿。”参政曰：“知罪，知罪。我不合养出此不肖之女，干出此事，凭老大人公断。”府尹曰：“依我处，汝当时与彼父有同芳之雅，此生有指腹之盟，兼之男女心欲，莫若令之二人完娶，一则践当时之信，二则遂二子之心，更得两全其美。”参政曰：“据彼之言，丹桂之死虽非彼杀，实彼之累也。必要他清出此贼，方能脱得彼罪。不然终难白吾心矣。”府尹曰：“贼容易审出，俟七日后定然获之，然后择日毕姻。”参政忿忿而去，府尹令生女各回。是夜朝栋回家，燃香告于父曰：“男不幸误罹此祸，受此不美之名，奈无查此贼处，终不了事。我父有灵，详示报应。”祝毕就寝，梦见父坐于堂。朝栋向前揖之，乃掷竹一双，得圣若八字形。朝栋趋而拾之，父乃出去。遂而觉焉。戴公退堂，心中思付：“将何策查出此贼？”是夜，梦见一人俄冠博带，近前揖谢曰：“小儿不才，多叨培植。”掷竹而去。戴公视之，圣若八字形。觉而思曰：“贼名非姓祝，即名圣或名。次早升堂，差人唤王相公到此，有事商议。朝栋闻唤，即小衣入府来见府尹。府尹曰：“可换衣巾相见。”府尹退堂，相见礼毕，命坐。朝栋不敢，府尹曰：“私衙傍坐无妨。”朝栋乃坐。府尹曰：“夜来梦见一人，俄冠博带，见我揖谢，掷于地下，得圣若八字形。”朝栋曰：“此乃先父感大人之德，特至谢焉。门生昨夜已曾焚香祝父，乞报贼名，即梦见先父冠带坐堂。生入揖之，仍掷于地而去。生梦与祖父母之梦相符合，想贼名必寓中。”府尹曰：“我五更细思，此贼非姓祝即名圣或名，若八字形，或派行第八也。贤契思之，有此名否？”适有一门子在傍，闻言禀曰：“前任刘爷已捕得一名鼠盗，名圣八，后以初犯，刺臂释放。”府尹曰：“即此人无疑矣。”即升堂，朱笔标票，差二人速速拿来。二人至圣八门首，见圣八正出门来，二人近前一手扭住，铁索扣定，送入府来。府尹曰：“你这畜生，黑夜杀人劫财，好大的胆！”圣八曰：“小人素守法度，并无此事。”府尹曰：“你素守法度，如何前任刘爷捕获刺臂？”圣八曰：“刘爷误捉，审明释放。”府尹曰：“以你初犯，刺臂释放。今又不悛，杀婢劫财。重打四十，依直招来。”圣八推托不招。令将挟起，并不肯认。府尹见腰间有锁匙一个，令左右解下，问曰：“他家中

有父母妻子否？”左右答曰：“无父母，有妻子。”差二人径往他家，私嘱之曰：“如此，如此。依计而行，如有漏泄，每人重责三十革役。”二人领锁匙到其家，曰：“你丈夫今日到，言承认劫了邹家财物，拿此锁匙来，你開箱照单取出原赃。”其妻以为实然，遂開箱依单取还。二人挑至府堂，圣八愕然，无词争辩，乃招曰：“小人是夜过邹家花园门首，偶然丹桂呼曰：‘公子来矣！’小人撞入，彼喊叫故尔杀之，掳财是实。”即差人唤参政到堂，认明色衣四十件，色裙三十件，金首饰一付，银妆盒一个，牙梳铜镜一一收领。府尹判曰：审得祝圣八素行窃盗，猖獗害民，案卷中重叠鱼鳞；犯刺不悛，恣行偷盗，花园内骤起狼心。杀侍婢而入劫财物以利己，误朝栋而几陷縲继以离婚。原赃俱在，大辟协宜。邹士龙枉列冠裳，心残忍而不顾仁义；厌贫贪富，思退亲而欲悔前盟，箝束不严，以致怨女旷夫私相授受；防闲法弛，俾令戴月披星密约往来。侍女因而丧命，女婿欲陷权刑。分宜按法，惜尔官休年老，姑从律减，拟尔薄示不应。王朝栋非罪而受丛挫，合应免拟；邹环玉永好而缔前盟，仍断成姻。使效唱随而偕老，俾令山海可同心。王朝栋择日成婚，夫妇和谐，事亲至孝。次年科举获膺鸛荐，过京会试，黄榜联登，官授行人，余未暇论。予观戴公，详施审察，能发奸于意外；邹公暗于知人，不能详料于将来。朝栋一时遇厄，幸青天而剖断无私；渐尔清贫，际风云而终成大用。观人者岂可以显晦论英雄哉！此一断也，非有关于为恶者之惩戒，抑深有系于知人者之鉴观，而人可不察欤？

苏县尹断指腹负盟

武昌府武昌县黄利与叶荣二人同庄，常常在佃户家共饮，甚是相知。闲暇时，各吐家事，因而言及二内皆有孕。叶荣曰：“我汝二人盖称契合久交，吾欲令之代代子孙皆如我汝。”利曰：“既有此心极好，但恐子孙之心未必同然耳。”荣曰：“此言极是，莫若今日二人议定，明日二家产出或男或女，缔结婚婚，汝意何如？”利曰：“如此犹妙。”二人滴酒誓天，各割衣衿，毋逾前议。及后黄利产一男，取名世禄；叶荣产一女，取名月仙。利托庄邻邓晋为媒，将金环一只过聘，荣以金钗一对回之。越五年，利因疾而死，又历十二三年，世禄惟知读书，不能营运，家中遂至一贫如洗。荣悔前盟，将女另聘一生员唐国卿。时世禄已十八岁，乃与理辩，荣恃财为势，又恃国卿是个秀才，毫不礼他。世禄得无意而回，族人知之，闻其故皆抱不平，乃令世禄告于县曰：告状人黄世禄，告为歪儒夺婚事。父存与岳叶荣割衿指腹为婚，庄邻邓晋为媒。裸醮礼聘，盟誓山海。金环为贄，金钗回仪。邻里周知。岂料无耻生员唐国卿，衣巾大盗，瞰今父故媒亡，欺身贫莫富争，簧口鼓岳易盟夺娶。不思婚以寸丝为定，人以信义为根。贪财绝恩，谋取毁法。悬天作主，追还完娶，人鬼沾恩。上告。次日，唐国卿具状诉曰：诉状生员唐国卿，诉为烛奸剪刀事。媒非受币不亲，难容捏襟混告。一女百求，纳聘为定，当凭媒证。春芳聘叶荣女为妻，问名纳采周年。今黄世禄陡告夺婚，未审何媒行聘？徒以指腹捕影，民皆仿效成风。且割衿非正律，裸醮实是浮辞。似此奸瞞，惟天可殛。祈电霹奸，仲慈哀诉。县主准状，自思：“世禄贫而年雏，处而来告，此必真情。”次日，行牌

拘审，人犯齐到。县主曰：“叶荣，汝既当时有指腹之爱，今日安可弃贫贪富？”荣曰：“当时并无指腹之事，今日陡然混告。既有金环聘定，必有媒证。”世禄曰：“是时凭媒邓晋，今以老死，故尔负心。”荣曰：“未定而曰受聘，媒人而告死者，种种虚情，乞爷严刑殄习，鞫出唆教。”世禄曰：“欺死瞞生，贪财负义，小的如欺心妄告，天不覆地不载。”县主见世禄是真心所发，乃心生一计，佯谓国卿曰：“事皆吾知。当初相爱，许亲或有。想贤契过聘必然大费，亲断与你，但要你出银五十两，叶荣亦出银三十两，共八十两给与世禄另娶，各发保出。”国卿争辩不依，县主半言不听，限定三日后办银交纳。三日后，又发牌催，皆办银对过，又谓国卿曰：“今日银已对过，权收库中。你可择吉日令月仙来衙，我发鼓手送回贤契家成亲，方付此银，使世禄他日不得再说。不然你不成亲他又往上去告，恐不甚便。”二人磕头叩谢而回。次日，择一吉日，荣送女出官。国卿亦着衣巾，与世禄同见县主。县主见女子俱在，高声喝曰：“唐国卿，你做生员不守卧碑，夺占人妻，是何道理？左右剥去衣巾贮库，即做申文申明提学道两院重究。”国卿愕然，叩头谢罪。县主令将世禄、月仙同房监起。延至半月，世禄与月仙日同寝食，两意绸缪，已通情矣。国卿央三斋师父来说，保全衣巾，满学相知皆保。县主佯转，唤齐一起人犯复审。县主问月仙曰：“月仙，汝意欲嫁国卿乎？”女不答而摇头。又问曰：“汝欲嫁世禄乎？”女亦不答。县主曰：“此女子到是好人，不以贫而改志，即断仍归世禄。国卿既列衣冠，安可不遵法度？本欲申上黜退，缘三斋先生与通学生员来保，全尔衣巾。将前八十两之银付与月仙，以为妆奁之资。”世禄、月仙叩首而谢。县主判曰：世不唐虞，民皆狡猾。逞私智以欺贫，藉威势而行饶。轻诺寡信，贪财灭义者，比比然也。叶荣有女月仙，未产相爱，指腹割衿，海山既誓于卮酒；既产践言，钗环互聘，姻盟复缔于冰人。兴废殊途，瞬息韶光。世禄以父故而家资皆乏，亦月仙之数奇耳。炎凉世态，弃贫就富，叶荣以媒死而悔盟。唐国卿既为黉宫，当遵圣训，胡为欺孤夺配，恃势凌贫，灭天甚矣！庠有若人，士林荆棘，合申黜退，以殄刁风。第以斋师满学保领，令其自新，姑存学校。谅追银五十两，给付世禄、月仙以为遮羞之资。其叶荣追银三十两给还女婿，以为妆奁之费。月仙、世禄合歌桃夭之咏，叶荣、国卿省拟不应之条。予观此断，非大有力量者不能也。始以断亲而赚出其银，既以同监而令其亲爱，方秉公执法。剥去衣巾，使国卿半口无辞；至直无私，使世禄二口有资，可称善于济弱锄强，是以邑人皆服能仁矣。

赵县尹断两姨讼婚

淮安府清河县龙光生二女，长曰美玉，适钱佩；幼曰美珍，适胥庆，各适嫁六七年。美玉生子钱明，美珍生女赛英，二子同年。仅五岁，因父母生日，二女皆带子往贺。姊妹平日和睦，姐见妹之女乖巧伶俐，妹见姊之子俊雅聪明，因而和许婚配。当姊妹割衿各订，托龙祥为媒。越数月各回，龙祥说合，遂过定焉。及后钱佩家事日迫，胥庆知之，乃将女另聘李贤，纳采行礼。钱佩托龙祥往言，胥庆且留龙祥饮酒，毫不摄动。佩日望回音，并未见至，思亲已聘定，只得具状告于县曰：告状人钱佩，系本县民，告为悔盟绝祧事。先年凭媒龙祥，将银镯金环聘定胥庆长女赛英

与男钱明为妻，叙会有年。迄今男成女长，托媒催促完娶。詎恶窥家冷落，复受富民李贤重聘，逼立休书。举家惊惨，痛生一子，娶媳绍宗，遭此仇变，誓不戴天。恳爷怜贫，剪恶完娶，阴功万代。上告。县主赵士登准状，拘提胥庆。诉曰：诉状人胥庆，诉为法正伦理事。庆女赛英，凭姨夫钱佩为媒，聘与伊侄钱忠为妻。不幸钱忠父子继故，逼嫁伊男钱明为室，不允别聘。切思尊卑亲属，难容结配；兄娶弟妇，伦理变常。乞天正律明伦，杜乱剪强。上诉。县主准诉。次日，勾拘二犯齐赴。县主呼胥庆曰：“你一女既许钱明，安可改盟再聘？”庆曰：“小的当时将女许嫁伊侄钱忠，忠死另嫁，理之常也。”佩曰：“当时过聘媒书可证，何尝许侄钱忠？此抵饰之言，望老爷断女还男完娶，接绍宗枝，阴鹭齐天。”县主曰：“龙祥，你为媒人，孰是孰非，公道说来。”祥曰：“先年二姊来贺小的父亲生日，各带子女同来，自愿结婚，后以银镯金环凭小人过聘是的。”县主曰：“既如此，胥庆钱佩嫡亲两姨，依律不宜结婚，合当离异。胥庆不能慎之于始，受聘而悔盟于终，重责三十。钱佩违律结婚，谅责十板。”判曰：审得胥庆之妻与钱佩之妻兄弟也。礼严姻配，律例森然。胥庆既受钱佩镯环之聘，不合改图二姓。但赛英与钱明实是两姨之子妹，安可违禁成婚？各捏虚词，并应拟杖。聘财入官，男女离异。予观胥、钱二姓，其始也，以私爱而成婚；其终也，以媾讼而离异，为婚姻者宜度之以礼法，毋成之以仓卒。慎始虑终，当以此为鉴云。

章县尹断残疾争亲

宁国府太平县吕智生二女，长曰淑姑，聘姚杰；幼曰美姑，聘何标长子何南为妻，六礼已行三年。美姑适尔上楼，失足跌下，折断左足。求医方得全痊，但行路略破。标闻知，遂欲谋长女，具状告于县曰：告状人何标，系本县民，告为负义藐法事。先年凭媒桂芳议聘奸豪吕智长女淑姑，与幼男为媳，当受过采银十两，金钗二股，邻族周知。岂期豪恶于本月密受姚杰厚聘，将女重嫁。切思一醮不再，人道之常。贪财重聘，律法何在？投天电劈，以正法风。上告。章习孔莅任，恶此浇漓之事，遂准状牌勾。吕智具状诉曰：诉状人吕智，系本县民，诉为捏陷事。身生二女，长女配姚杰，次配何标幼子，两家媒书存证。续因次女下楼跌倒，致伤左足。奸亲托媒屡求易配，身不允从。捏词诬告，投台详鞫分豁，以杜讼端。上诉。县尹准诉。二犯媒妁互对，县主谓桂芳曰：“二家既结朱陈，各竞笔端，人具一理，尔系媒妁，宜秉公道，毋令两家触角。何标原聘长乎？抑聘次乎？”芳曰：“原聘在次，但次女年纪稍小，似乎不均；长女相当，犹乎得宜。且姚杰年幼，以次配之，两家均便。”县主曰：“这厮可恶！言语犹豫，在家岂无阴阳乎？其致两家冰炭，皆汝之咎。既日不均，当时安可说合，何待跛足之后而持此言？重责三十，以惩不忠。何标既聘幼女，安可以跛足之故而挟换长女？汝所不欲，谁其欲哉！谅责十板，以戒刁奸。”判曰：人生夫妇，作合自天，岂人力所能与哉！吕智幼女淑姑伤足于既聘之后，此亦天也，命也！何标合应取归，以回天意。何乃妄生讼端，以乖风化？吕智得理，免罪免答，亲仍旧议，毋得纷更。何标合拟不应取供。予观何标存心浇薄，立志不仁，已有跛媳之报，胡为不安天命，犹然横暴而混争他人之媳！幸而章

公清明，故尔强者不得恣其奸，而弱者不致受其害。惩治协宜，万民叹服。

妒杀类

许兵巡断妒杀亲夫

湖州府乌程县赵仁，监生出身，任仁化县县丞。以年老无子，告归林下。有一女名琼娘，招赘张仲为东床以养其老。而张仲为人多行不义，心性无常，轻视岳父母，忽略赵琼娘。赵仁欲逐仲，将女改赘，琼娘曰：“古语‘忠臣不事二君，烈女岂事二夫？’仲虽不义，失之当时，既与之醮，终身岂改？望爹娘此念当泯，毋令人皆议可也。”仁闻女言遂止。越数年，仲登乡荐，观政刑科，选官广德。思欲易妻，路过阳关，窥见青楼上女中有杨媚娘者，姿容冠世，美貌堪佳。且长于词章，妙于歌舞。遂通媒妁，不惜百金，遂为二室。自是朝歌暮饮，极尽人间之乐，悉穷天下之欢，弃赵氏于独楼，不同衾枕。暂离鄂地，又至越州，见唐氏艳质犹奇，顿起易新之念，私行媒妁，共效鸾凤之欢。唐氏初以仲为转房，及归张门，不意已有二妇。唐氏一见礼，遂终日啼哭。仲备行妆，俱带赴任。一路舟行，三妻同船，惟与杨氏交欢，赵氏、唐氏未同衾枕。既至广德之任，夺赵氏金冠霞帔归于杨氏穿戴，终日与杨氏酣歌乐饮，令赵氏、唐氏二人递盏传杯。稍有半言不顺，轻则长跪于阶下，重则鞭挞于庭前。更阑醉后，令二氏另入幽房，先封其门，后与杨氏就寝。日高三丈，阳台云雨未收；政事荒沔，琴堂酷政偏多。不论是非，动辄七挑公价，广德之民无辜而受害者，不知几多；暴恶而夤免者，诟止百千。后有徐代巡考察本县，知其贪酷，欲行勾革。仲善于夤缘，多行贿赂，吏部夤绮，升授松江同知。既到任时，赵氏、唐氏所食者蔬菜藜藿，衣者破损粗衣。杨氏所服者满身绮，食者美酒佳肴。杨氏已生二子，凶悍恶性，时时凌辱二氏。又有婢女菊花、伍一嫂等，皆仲私狎，杨氏常行捶。到任一年，四人共愤，受彼矜持，欲谋杀之雪怨。对天盟誓，合力同心。计议已定，奈无机可乘。一日，彭士奇与仲有同年之雅，过衙拜谒。仲即留饮，仲亦酩酊尽寝。唐氏四人欲谋下手行事，偶袁通判邀饮公堂，回衙又将赵氏等跪打一番，乃入卧房醉睡。四人候至三更时分，赵氏执一铁，伍一嫂、唐氏执刀，菊花执斧，四人直入床前。赵氏将一向头上打去，仲即时晕死。唐氏以刀砍其头，菊花以斧砍其臂，伍一嫂将刀遍身烂杀，仲顷刻死于非命。后入内堂，欲杀杨氏母子。忽然风动，外边僚属官员即带上宿兵皂入衙，但见各执利器，即令官兵将幼男夺去，将杨氏放开，杨氏母子幸免。官兵即将四妇擒捉收监。次日，郑知府审问一番，具申押送上。许兵巡审问赵氏，自供曰：状供恶夫纵妾凌妻，积恨谋杀事。缘氏父居薄宦，严谨清闺。年已就衰，每有绝宗之苦；老当益壮，偶遇弄瓦之欢。生氏深闺，本赵门之半子，欲纳良配，托张仲以终。何意月老无理，固失百年之望；冰弦有间，遂孤谐老之期。亲迎而来，谅为卓门佳婿；乘鸾而至，休唐室良甥。不念布衣寒士，处报阀阅之门墙；玉质仙姬，下适孤寒之微贱。兼葭得侍于玉树，藤曼乃附于金枝。曰岳曰母，视如陌路；若夫若妇，竟如仇敌。父欲逐恶而改行，尚作贾山而谋；氏期烈性无更，图仅有下机之举。是故不惜千金，教诲叨登于云

路；何嫌路费，营为得侍于王廷。观政刑科，选官广德。一朝得意，万德俱忘。非为皆义失恩，抑且决谋娶妾。径过阳关，窥见青楼士女；询谐胜景，欲要月里冰人。杨家之女颠狂，张氏之郎轻荡。赂通媒妁，顿合秦晋。旅边花柳，恣意恋情；室内糟糠，了无挂意。但恶每有蔡邕之情，何彼不仗宋弘之义。暂离鄂地，又至越州。见唐氏之姿容，有易新之恶举。私通月老，欲效鸾凤；假托泰山，彼云求诺。谁知已有二房妻，将此则为三妾。归家作会三人，觐睹红颜；叙礼方言二妾，唐氏嚎啕堕泪。岂恶不分妻妾，紊入房帟，即备行妆，俱令赴任。一路行来，未曾与氏同衾；三妻共船，未曾与唐氏同枕。至州船泊河头上，住轿未下。一入时，就变颜色，将氏头戴金冠、身穿霞帔略假手于张郎，反归于杨氏。惟敢怒而不敢言。恶仍情而多在重，白头之叹，料不克于终身；黄裳之诗，免不歌于闺闼。禁门深锁，严阃常封。糖须甜而不能以赛羊羔之美，桃须妙而不足以夺章台之好。终夜饮酒，杨其客而张其主；二人传递，氏其婢而唐其奴。稍不顺情，即令跪于槛外；略不如意，恶怒自杖于堂中。酣醉之时，酒阑之际，先封二氏房门，后恋杨媚帟帐。日出三竿，尚未抽身理事；案积多文，何曾举手施为。稍出升堂，杖死无辜数百；暂行比较，刑于免罪千人。易冠妆而打工匠，对博奕而损命门。家奴仆役踢死无数，使奴侍婢打死本多。酷政严刑诈逼良民，一两三而三两五；虐政需索富户，一百四而二百三。酷罪荒淫，贪求无济。恨气冲天，怨情辟地。此时正欲谋害渠命，未遭其难。将门不时锁禁，无罅隙之可行；恶妾初与交通，无毫末之可举。况唐氏与氏结因未深，菊花与众婢交情未厚，倘或事机不密，祸先将至，只得容情隐忍，截气待时。不觉考察年来，谅被贪酷官勾。将财赂属吏部，谋升松江同知。到任未及两月，将氏受刑三次。纵容杨奴将氏朝夕陷欺，凌辱不可言，大肆奸心。时被百般欺侮，不能尽诉。氏母带来之物，悉统杨奴；次氏朝廷之赐，俱归狗妇。且在广德六年，不睹亲颜相故，老母遣舅探望，被恶印发还家；及来要松江一载，不通音信，故老爷差价齐书，被恶钉归原籍。唐父来衙，责令地方撵去，不容时候留身。杨兄进驿，即令吏农相请，淹留数月而回。狗妇所服者，满身绮；二氏所穿者，粗衣破裳。杨奴自食羊羔，二氏常食蔬菜。氏乃花烛正妻，荆钗偏插于蓬头；杨乃偏房小妾，珠翠盈妆于翘首。以卑凌尊，以妾夺嫡，虽天地亦所不容，若神人也能抱恨。究仇必伸，仇深欲泄。偶值旧年七夕，庭下有瓜果之除，二人对酌室内，有不平之叹。唐氏蓄谋，欲行阴害。携手而决，心中怀嫉。唐氏有叮咛之约，遂令菊花即排香案，深深拜跪于庭中，凛凛命危于中内。心怀雪恨，何怜月质花容；志在伸冤不惜粉身碎骨。念举首肯而辄悔意，期今是而昨非。孰料一心如旧，略无欢氏之情；两意相投，竟觉弃予之甚。终身仰望者空兮，琴瑟调和者缺兮。花恋蝶其如蝶冷花稍，月随人可恼人虚月色。紫箫声断，始知梦绝秦楼；玉镜台高，自觉魂飞温府。所知者唐氏，忿气愁肠；可就者菊花，怀恨积怨。予三人切齿附心，彼二人惨天动地。鬼神不传，冤家聚首。是彭年伯来酌，私衙退归。甚欲摆布氏等，杀身已决。又袁僚长邀饮，公堂来衙。恣意跪打吾辈，恶日益坚。幸得皇天有眼，欲除害以救民；大造无私，意剪凶而报怨。假我三人之手在须臾，了彼一人之命于顷刻。秉其酒醉，幸彼门开，会同唐氏与菊花、伍一嫂，执腹刀并地斧刃。三更时分，直至房门前。彼方酣醉，睡于帐中。氏紧一于头上，昏迷鸳枕，闪入罗纬。唐氏斩其头，已至

伤痕无数；菊花砍其臂，乃知折却四肢。氏则遍身碎杀，数年积恨方消；恶即一时绝命，十载壮图已散。复回内室至杨房，欲将伊碎杀万刀，方酬恶恨，将男杀绝嗣。正在喧哗，不觉外边风动；要行布摆；谁知僚属来衙。先将幼男夺去，后将杨氏放开。略少机关，徒为话柄。事于利害，性甚不甘。可怜今则封凶器则贮库，杨氏辈以寄监。律有明条，自甘凌迟决死；官无玩法，但愿碎骨偿伊。虽云数栽夫妻，实假手之劳；其助若神，实屈魂借刀之杀。氏等愿身殆死，免致玷辱于官家；惟冀全尸，无使有亏体面。谋杀亲夫之罪，氏所甘当；而嫉实致死之由，彼何可免！伏乞先斩渠问，以遏妒忌之风。纵死九泉之下，才能瞑目；虽加马践之刑，亦自甘心。轻身若羽，视死如归。伏望高明推详，体案无虚。词供是实。供毕呈上，许公览阅，援笔判曰：审得赵氏、唐氏杀夫元凶，灭伦大恶。恨夫张仲纵情杨妾，不若宋弘之大义；反目室家，惟效黄允之阴谋。十载糟糠，顿被夭桃专宠；百年配偶，反为粉黛含羞。佳儿佳妇，空为六礼告成；为婢为奴，不念双环入没。忍心感白头之咏，掩耳歌绿衣之章。爱辱殊情，遂起不均之叹。妒心争宠，收萌首之谋。恃菊花、一嫂爪牙有人，而生鬼死命，咸归摄制。秘密之谋何工，惨毒之举遂决。焚香定盟，已非一日之心；持刀弄斧，并合群凶之力。初更响晦，众妇奋勇于房帟；一气绝，群刀斩剝于身躯。冤焰烛天，星斗为之惨黯；血流液地，瓦砾同其弃捐。白日犹为僚属之上宾，昏夜遂作刀锋之冤鬼。惜哉，上佐判官死于妇人之手；狠哉，嫡妻媵妾青将锋镝之加。藉令外役不闻，二子几乎丧命，同僚不救，杨氏险尔沦亡。值此太平有象之时，宁当有此；即使夷狄无伦之域，恐不若斯！殴骂亲夫；尚不容王朝之律；持刀杀死，安免碎剮之诛！即服凌迟，不足惩其杀夫灭伦之恶，苟从之不戮，则两浙为无伦之国，五刑为无用之条。今张仲若此，虽路人当为之恸哭，有司能不为之寒心？起衅造端，实自赵氏、唐氏；同谋济恶，是皆一嫂、菊花。倡首宜应细剮，从恶亦服斩刑。天地昭彰，鬼神共殛。王法不逃，永兹不赦。据情按法，申请施行。予观张仲闺阃缺刑于之化，房帟少起敬之方，而致杀之由，皆其自取，是望纵情固宠者鉴诸。

谋产总类

吴按院断产还孤弟

淮安府清河县钱善，家业大富，财产五万有余。年登八十，无子传家，单生一女名爱姐，欲招门婿养老，族人长幼咸称不便。于是出适本里袁正，厚赠妆奁。既而善妻胡氏亡过，继妻艾氏，年三十八岁，颇有能干，姿容尚娇。但钱善年老娶妻，只是早晚相伴起居，管理家事，何尝有色欲念头？同衾两月，并无好合之情。艾氏虽云中心情事，却未能休。一夕同寝，乃谓钱善曰：“老官人有此天大家业，惜乎无子。今精力衰弱，全无交之心，纵有少年美妇，亦无生育决矣。仔细思量，也只虚过了一生，虽黄金满屋，百年之后皆为他人所有，亦何益于事哉？”钱善乃叹曰：“我当少壮之时，精力强盛，可以生育。争奈先妻性僻，多怀妒忌，不容纳妾。我亦自度生子有命，懒得与她厮闹，争持闲气，故未娶妾。不觉岁月如流，先妻既丧，吾年又老，悔无及矣！生命孤单，不敢强为。”艾氏曰：“少年妇女难怪妒忌，若五六十来，合要丈夫娶妾，以图嗣息。老官人若六十岁讨妾生子，如今亦有二十五岁。分明是你老人家当初自差自池怠惰也。”钱善复曰：“先妻淫妒异常，及至死时尚且专房，况五六十时岂肯少休？”艾氏乃语其夫曰：“似我们真个十分洁净人也，与你共寝同衾两月有余，只是兄妹相依，那曾夫妻相合！”此时钱善闻得艾氏之言，因讲少年风情花月之事，两意相投，两情俱动，遂与艾氏交欢云雨。两老真心相爱，阴阳和畅，精髓凝合。尽力尽欢之后，艾氏遂有所叶，笑谓其夫曰：“今宵欢爱适称我心，似觉有些异处，益以壮阴包老阳，必成男胎。老天若不绝钱氏宗派，他日或能生子，也不枉了今夜搂抱之力，播弄之情耳。”钱善曰：“只此一举若能生子接绍宗枝，吾死在地下亦自瞑目。”未过几日，钱善遂亡，殡葬已毕。瞬息过了十月，艾氏幸生一男，抚养五岁。善女爱姐懊恨后母生男，使己不得承受父业。女婿袁正尤为好利之徒，虽得丈人甚厚奁财，心无厌足，遂与爱姐议曰：“汝父平生无子，年老八十有五，精力枯绝矣，安能成胎？况且死去十月，汝后母方生出此幼子，算来全是汝父死后受胎，乃是外人奸生之子，难承父业。汝系亲女，可去与他均分家产；若不肯分，即告后母与人通奸，当官嫁卖，然后汝领幼弟来养。则一朝权在手，家业可图矣。”爱姐大信夫言，遂径去见后母分家业。艾氏欣然曰：“汝系大娘亲女，我儿年纪尚幼，但嫡子分当承宗，无均分之理。可请尊长来公议，量分几担妆奁田与你，亦是钱家好门面。”爱姐闻后母之言，心中不悦，乃厉声而言曰：“我是父亲血脉，你子生于我父死十月之后，乃外人奸生杂种，岂有壮年无子，年过八十五岁衰老而临死地，反能生子乎？与你均分亦万分便宜你了，敢卖弄舌头，说甚嫡子承宗乎？”艾氏心下自思生子本是夫脉，被爱姐诬陷，遂奋怒曰：“我生遗腹之子，本是汝父真血脉。汝今出此无端言语，我偏不分毫厘与你，凭你逆天放泼，看你袁家妇人能挣得钱家产业否？”爱姐大闹一场。袁正遂作状扶爱姐告于县曰：告状妇钱爱姐，告为乱宗顾奸事。父年八十有五，继娶艾氏。两月父死，艾母私通外人，再今十月生一幼子，冒承宗枝。历今五岁，丑行愈彰。累运家财，私顾奸夫。父无亲子，苦积赢余。身系亲女，理当承业。艾母乱宗，

污秽风俗。乞台洞察假子，严究奸夫，正法祛淫，勿乱宗派。父业给身，承祀不绝。哀哀切告。县主余大接受爱姐之状，详览一番即准。艾氏闻得爱姐告准，即具词赴县，诉曰：诉状妇钱阿艾，诉为梟逆吞孤事。逆女爱姐，谋吞父业，积恨幼弟，百计剿命。思灭父后，图成伊富。捏称母奸，诬弟假子。夫老妻壮，生育岂无？顾奸何人，悬空捏陷？不孝逆天，罪恶难忍。乞天法惩梟逆，保全孤儿。正分明伦，阴功远大。哀情恳诉。余县尹亦准艾氏诉词，遂呼原被二家对理。艾氏曰：“小妇人当初嫁与钱善为继妻”，好合两月而丧夫；经历十月而生子，明是故夫亲血脉。今已五年，钱家通族长幼数百余人，并无异议。小妇人谨守闺门，毫不敢乱。天日所鉴照，邻里所见闻；逆女钱爱姐，贪图父产，妒忌幼弟，诬陷母奸，鬼神不容。若果与人通奸，何不明白指告姓名，而以朦胧诬人！”爱姐曰：“我父早年已不能生子，至于八十有五，老耄将死之日，岂复能有子乎？且十月怀胎，生人所同，我父死去十月，非苟且通奸外人如何？”艾氏曰：“八十而生子，长沙太守之故事昭昭矣，何疑于吾夫？且自古当有怀胎十四月而生子者，又有怀孕十六月而生子者，又有三朝夫妻而生遗腹子延至十九族者，又有半夜夫妻而生遗腹子延至三百家者，岂谓两月夫妻或不能有所生乎？岂谓夫死十月即不当有所生乎？”爱姐曰：“今人与古人不同，古人所禀之精固所修之德厚，故有年老而能生子者，故有久孕而后生子者，若吾父未必能及长沙公，汝又未必能及古贤妇；安可扯此胡谈来抵搪奸恶！”此时太尹闻得艾氏与爱姐两下争辩，心下思想：“艾氏奸情虽无明证，而钱善乃将死老翁，似亦不能生子。”狐疑难决，遂申其事于郡守徐良。徐良亦不能剖决，遂申其情于巡道郑节。又不能判断，遂申上按院吴明。明叹曰：“此些小事情，县令不能决，便见县令无才识；郡守不能决，则与县令之昏庸一般；巡道不能决，则与郡守之衰昧无异。吾尝闻之，老人之子精神衰弱，不能耐寒，立在日中曾无形影，盍试之，便见真伪何如。”时当八月中秋，乃拘艾氏所生五岁小儿与同年同月生者十余人，均着单衣。群儿皆神采蔼然，惟艾氏之子勃然变色。又使之与群儿并立于日中，各个皆有影，惟艾氏之子独无影。乃知此子果系钱善年老真脉，而艾氏实无奸情。遂问爱姐不孝，诬谤继母，的拟绞罪。而以钱善产业悉付艾氏母子掌管，不许外人欺侮。乃断曰：艾氏实爱姐之继母，爱姐乃艾氏之前女。艾氏□中年之景，缘配上老大之夫。越八十而夫歿，经十月而男生。夫老妻壮，自有生育之机；父故子生，不无猜疑之口。但迈老之人血气已衰，精力已弱，故所生之子体中怯寒，日中乏影。今艾氏之子果然，则钱老之脉的矣。爱姐惟欲贪父之财产，不思逆天之罪愆，指亲弟为外人，诬继母为有奸。夫诬母则不孝，虐弟则不慈，灭宗则不仁，谋财则不义，卑幼诬尊长者，当加凡人一等；前女诬后母者，合应身服绞刑。艾氏抚孤管业，即日省发宁家。予按：八十以上而生子者，世所罕有。爱姐执此以讼继母，其计甚谲，其心甚狠，其事甚难断也。故令尹有疑而申详太守，太守有疑而申详巡道，巡道有疑而申详察院。苟非独秉大过人之才识者，谁能一决哉？吴公善断出于创见创闻，天下之所深美者也。卒之爱姐绞，而艾氏外奸之疑、幼子非嫡之诬悉明白矣，而称神断者，谁能向之？

韩代巡断嫡谋妾产

温州府西门民袁圣，家颇饶裕。娶妻尤氏貌美，三十无子。娶妾程氏，生有二子。既而尤氏亦生一子，自思日后家中产业妾居二分，己止得一分。心怀妒害，奈无衅可乘。一日，袁圣自思家有余资，尚不营连，恐坐食山崩，乃谋置货，出往湖广经营买卖。袁圣临行嘱其妻妾善抚三子。尤氏口中亦应诺而已。时值重阳，尤氏设酒庭中，召程氏及二子同饮。尤氏先置毒药于壶中，乃酒举杯，嘱托程氏曰：“我虽有子，尚且年幼，汝子长成。他日年老之时，托汝侍奉，吾子托汝子扶持。只在此杯之酒，预为身后之图。”程氏曰：“自是如此，何待言说。我素量浅，不敢当此。”于是尤氏苦劝。程氏却情不过，只得勉强饮了数杯，尽欢而罢。是夜，药酒发作，程氏母子七孔流血，相继而死。时程氏年三十，长子十二岁，次子八岁。当时亲邻大小皆莫知其故，尤氏诈言暴疾卒死，闻者莫不伤感。尤氏诈哭尽哀，以礼殡葬而已。圣在外，一晚忽得一梦，见程氏携二子泣诉其故。醒来即欲收拾回家，奈因货物未脱，不能即回。是以且住且疑，闷闷不悦。将及三年之间，偶值韩代巡访察按临其府。下马升堂，府属官员参见礼毕，忽然阶前一道污气冲天，俄而不见。代巡心甚疑之：必有冤枉。是夜明火坐阅文卷，更阑困倦，隐几而卧。忽见一女子姿容美丽，披头散发，携二子啼哭跪于阶下。代巡问曰：“汝妇住居何处，是甚姓名，至此有甚冤？明白道来，吾为汝伸情雪冤。”妇人言曰：“妾乃程氏母子是也，因夫袁圣还出经商，主母尤氏妒妾子多年长，重阳置酒，毒死母子三人，冤魂不散。闻老爷按临，特来诉冤，乞老爷代妾伸冤，而母子九泉之下不胜感戴。”言罢悲泣，化风而去。代巡醒来，天色微明。出升公堂，即差周龙拘拿尤氏，当堂审问曰：“妾子即同汝子，乌得怀妒而害三人之命？绝夫之嗣，罪莫大焉！”尤氏悔服不言。代巡令之招承，凌迟处死。又令尊长抚其孤子，以俟夫回。乃判曰：审得尤氏恶同吕后，妒类则天。始也无嗣，欲倚妾男继后；既焉有子，遂怀妒忌谋家。宴庆重阳，奸谋有素。壶藏鸩酒，三命须臾。怨抑不伸，阶下结成怨气；冤魂不散，梦中诉出冤情。三足之法昭然，母子之命应填。钦遵明律，刑服凌迟。其有孤子家财，仰袁族公正尊长领管，俟父回还延宗祀。越三载，袁圣经商利获数十倍，满载而归。族人皆喜，尊长以前事告之，还其孤子返其家财。见家中五口只存一丁，不胜悲咽，族人亲戚皆劝慰之乃止。袁圣享年八十有龄，其子克肖又生五子，且昌炽其后焉。予观此事，袁圣仁慈，故获厚利而享遐龄，而尤氏嫉妒，虽有肖子而不获令终。可见为妇者当孝奉公姑，和睦妯娌，勿专家权，抗拒长子；勿存妒害，欺凌膝妾，否则昭彰之报，其能免乎？世人其鉴诸！

谢府尹断弟谋兄产

耿广者河南人也，系寄籍徽州。兄弟三人，次弟耿远，三弟耿大。广娶妻梁氏，勤俭生理，家颇富足。年过四十，并无子息。二弟常欲分其家业，乃思兄在难以开言，欲思一计而不可得。偶值天旱，广有田与本里何美田相连，广之弟大与美争竞水道，两家逞凶厮打，而广以久病闻知往救，亦遭打伤，扶归卧床不起。耿大乃思一计，谓兄耿远曰：“汝我常谋分兄之家产，恨无其由。即今被何美毒打重伤卧床不起，不如乘此机会，夜侍汤药，就中取事，只说被何美打伤致死，何如？”耿远乃

曰：“不可妄为，仔细思之，不然反自取其祸也。”于是耿大当夜与之同睡，侍奉汤药；窥兄睡浓；持斧于囱门上一击，广即大叫一声而死。其妻梁氏隔房闻知，慌忙揭起看时，其夫已死，放声大哭。次弟耿远亦至，耿大乃曰：“吾兄前日被何美打伤，至半夜身死。似此冤仇安可不报？”其嫂亦以为然。次日，乃扶嫂告于本县谢公台下，曰：告状妇耿阿梁，告为打死人命事。年遭天旱，禾苗枯槁。土豪何美霸占水道，不容荫注。阿夫耿广向前理论，恶态横暴，揪发乱打晕地，有人救脱扶归。药难医治，登时气绝。情惨黑天，乞亲检验正伤，律断填命。生死感恩，哀哀上告。谢公接上状词，即曰：“打伤人命，罪恶非小，但要情真，不可妄告。”梁氏曰：“夫死在地，安敢妄告？乞望爷爷哀怜冤苦，准提检验，便见明白。”谢公听言，遂即准了状词。何美闻知，亦具词诉曰：诉状人何美，诉为诬赖大冤事。缘身田业的与耿广相连，广弟耿大霸水不容，两相争竞扭打。在场某某救解。广病在床，闻斗来看，遭跌扶归。夜深身死，安得诳害？争有对头，岂打病夫！乞天洞烛，分豁蚁命。上诉。谢公亦准其词，行牌拘提原被告一干人犯。亲行检验，浑身多伤，而囱门一伤尤为致命。遂拟何美填命。成招申明案院。何美心思冤屈不伸，又遣子何清具状告于按院张公台下，其词曰：告状人何清，告为黑天大冤事。身与耿广弟耿大争水，扭打在场。广病闻来看，纵有混打，重伤囱门，并无损害。今蒙本县检验，脑门一伤尤为致命，实系冤诬，难遭阱害。恳乞爷台准批复勘，审究原证人，立见真伪。超救小民，感戴同天。上告。张公看其状词，遂批本府同知邹再行检验。邹公承批状词，亦即重行检验。前伤一一是实，拷打何美招认。何美受刑不过，只得负屈而招。邹公见何美口口声声只叫冤枉，心亦不安，乃问干证何祥曰：“何时厮打？何时身死？”何祥曰：“相争水道自是早晨，众劝扶归，夜半乃死。”又问曰：“囱门上果被打乎？”何祥曰：“对打乃是其弟耿大，广来救护，混打致伤，是或有之。若凶脑门之伤，实未之见也。”公曰：“若然则此是何人所打？”心中思付，乃恍然悟曰：“伤重速死乃是定理，今者耿广囱门有重伤，当即身死，何又能行归而死于夜半乎？此伤决不是何美所打，然而何美与之竞打又何是的，且姑依县案归结申报，以看天理何如耳。”遂具文书申院批县。当有县主谢公看视案院批回文书，心中亦自疑，想：“耿广无子，必有人争其家产。若是加之图赖，则此伤必是争产之人所打，而何美之罪聊可脱矣。”的且俟之其后。梁氏以夫无子，见次叔耿远之子耿定温和勤俭，遂加抚恤，为之娶妻，欲其生子继夫宗枝。耿大不忿，怒曰：“当初我用力行事，正为要分兄之家产，今反为兄所得，我何甘心！”乃屡屡怒嫂，要分兄之家产。远亦劝嫂平分与大，不然亦当三分之一分之，庶免大之争竞，以露泄前之事也。其嫂坚执不肯，乃曰：“若分与你两人去了，则我不得自主，将何养贍度日？终身无结果矣。我决不为此痴事。”愈加执持，分厘不与。耿大遂往太府黄公台下告争家产承继。批送本县，谢公问理。谢公看了词状，乃是耿大争分耿广家产，乃叹曰：“何美之冤或可伸矣！”梁氏亦来诉状对理。耿大曰：“兄既身故，财产当分。”梁氏：“阿守孀居，家业要留贍老。且今继过次叔耿远之子，家可平分，阿死之后任从他兄弟二人区处。”耿大曰：“兄原有言：家产待我死后汝两人分去，但可善事嫂嫂终身。今兄子已继，而吾子不得继之，是负兄之言矣。”谢公曰：“耿远你如何说？”耿远曰：“愿分一半与弟，远不敢独

专矣。”谢公心自思曰：“耿广凶门重伤本有可疑，今梁氏无子要令远之子过继，耿大告争，远遂让之，当日必是此二人加功害兄，图其产业。”又见远为人懦弱，大为人狡猾，乃将大挟起问曰：‘昔我密访何美与你厮打，并未打伤耿广，凶门明是你兄弟二人利其财物加功打死，图赖何美。好好从直招来，是谁正谋，是谁下手？’耿大闻言，心惊胆战，语言蹇涩。谢公又将耿远挟起，远直认曰：“小人不知，当初耿大只说要害死广兄，以赖何美，小人叫他不可妄为。只见半夜耿大与兄同睡，忽然兄大叫一声而死。小人惊起，嫂氏隔床闻兄大叫亦起，看时兄命已绝。大尚在假睡不知也。”梁氏哭曰：“此实然也。阿当时只恨何美，谁知乃吾叔耿大下手图我家财，害我丈夫。乞爷爷明断。”耿大亦推捱不去，只得招认：“不合杀兄诬赖何美，谋兄家财是实。”谢公乃释放何美回家，拟大死罪以填兄命。判曰：审得耿大虎狼暴恶，蛇蝎毒夫。不念兄弟乃天性之大伦，惟思财利为人间之大宝。图分产业蓄志已久，筹计谋害深秘未决。凑值何美争水厮打，兄护被伤，顿起夺产之心，辄生图赖之意。见兄挫于他，不能外却其侮；伴兄于中庭，反行暗害其生。斗后加功，须臾气绝；伤中添力，顷刻身亡。利其财而害其生，汝何忍也；乘其机而深其阱，人何辜乎！造谋奸险，冤一命复陷一命；设心贪暴，伤一生更害一生。捶击凶门，叹耿广之屈死于非命；无妄大灾，痛何美之罹罔于陷阱。宜释斗殴之微冤，专罪行凶之孽弟。真情莫掩，决斩何疑！

夏太尹断谋占田产

寿光县陈益，家世豪富。年方四十，遂谢弃尘世。其妻田氏守节孀居，抚育孤子逊之，保持家业。命仆秋冬收讨租谷，以完国税，以给家用。乡佃户奸顽者甚多，屡屡不完。乃若西溪一派田产二百余亩，道路甚远，其租最难征收，每每取租之时，不免受气。适有刁棍丘光操心险僻，为谋狡甚。亦有租田数亩在西溪，与陈逊之之田相连。遂起吞谋之意，乃设计以诳寡妇田氏曰：“西溪一路，以田则瘠，以人则刁。乐岁佃人尤且拖帐，一有些小旱，则悉皆放刁作奸，租谷不还。年年拖负，亦不能奈得他何。吾有租田三十余亩在彼地方，连年负租，虚纳钱粮，吃多少苦楚。取讨则逃躲，呈官则嘱托。千方百计，总不奈他何。此吾父子所以常常费力，况汝家主不存，母寡子幼，如何取讨得租稞？不如以田租我，年年代收籽粒，完纳钱粮，岂不甚便！”田氏被他巧语所惑，遂以西溪一庄二百余亩租与丘光。租谷果然收得完足。三年之后，丘光往嘱各佃人曰：“前者陈寡妇以田租我收租准息，今以全全绝卖与我。一众佃人各要立荷当与我，然后给表约许诸人佃。将来租谷俱要送至我庄，明白交还，不得短少升合。”各户佃人不知其谋，遂信其言。此时丘光外收佃人租，内纳陈寡妇之谷，众佃人惟拱手听令，盖惟以丘光为田主而不以陈逊之为田主也。不觉因循过了二十余年，陈寡妇已故，丘光乃作诗叹曰：二十年前光景何，今朝到此尽消磨。只将一阵云烟起，便得西溪安乐窝。由是伪造契券，用茶染纸成淡黄颜色，相似远年旧纸，以为争占之本。遂不纳陈逊之租谷。逊之着人取讨，光曰：“我家有若数田与别人佃，岂有人力佃汝之田耶？”逊之闻得，乃亲往丘光家中取租曰：“西溪一庄二百四十余亩，乃汝租佃。先年一一交代租谷，今岁何为

一颗一粒不曾见还？”光曰：“往时租你家田，当还租谷，故不敢少。今汝令堂已将前田二百四十余亩一概卖与我，特田价未足，故三年收租准备息钱。今价已足，田是我家产业，岂复纳汝之租乎？”逊之曰：“我家只把田租与你代收稞谷，何曾卖与你？”遂自往西溪去各佃户家取讨租谷。各佃人皆云：“我们已耕丘主田二十余年矣，何复有陈田主来取租谷？”并无一人肯还。逊之怒曰：“丘光只是租我田种，代收籽粒，我何曾卖田与他？”众佃人又曰：“我们年年还丘家租谷，升合不欠，并未见陈家人迹来征租税。”逊之曰：“此贼霸占我田，必须告官方取得田土。”于是写状告县，其状曰：告状人陈逊之，告为虎豪霸占事。逊孤母寡，佃多顽欠。虎豪丘光计租逊田二百四十余亩，代收租谷。彼得秤头，逊获籽粒，不费取讨，佃无敢欠，经二十载全无变异。诟豪又造深谋，稔交各佃，冒称伊业，不纳岁租。千金之产，一旦霸占，王法何存？冤惨无地，告恳天台。惩恶追租，断田还主。庶儆刁风，孤弱有赖。生死感恩，望光上告。丘光闻得县主准了逊之状词，思曰：“逊之雏弱无力，皆由积歇官束教唆他告状。”遂将金银买贿干证，安排衙门书吏门皂。乃诉一状曰：诉状人丘光，诉为索骗诬害事。光先年用价银三百六十七两，买到陈逊之田二百二十亩。契书明白，中见可证。历今二十余年，两经大册，不肯过产，岁贴粮差银一十二两五钱，厘毫无欠。积歇官束唆索捕价，奸谋未遂，复唆耸告，捏称霸占。时价明买，何谓霸产？契书存照，何为刁占？乞天剪唆冤诬，民不遭告。恳诉。夏太尹亦准其诉词，遂呼两家对理。陈逊之曰：“丘光做我家甲首，代我家收租，我手接他租银已今十有九年，今一旦冒称买到小人田土，平白占产，情理何堪？”丘光曰：“小人有契书执照，系逊母亲手花押，亲手受价，中见人等现存可证。卖产二十余年，今日何得听人教唆，强来争业？”夏公一看契书纸张颜色俱黄，即知丘光所造假契，又意干证俱是丘光买贿来的，全不动问，惟呼陈逊之曰：“汝记收他十九年租谷，亦有日记簿书否？”逊之曰：“有。”夏公曰：“既有，可拿来看。”逊即以前后所记租簿呈上。夏公一见簿上逐年登证租银数目明白，知逊无伪，真被丘光霸占田产，大骂光曰：“陈逊之之母未尝卖田与你，你只是代他作甲头收租谷而已。”丘光曰：“远年卖田，旧契可证。逊母虽亡，中人可审。”夏公喝曰：“选过毛板，将丘光重打四十。”骂曰：“你谋占逊之田产二百二十余亩，岂不能以数十金买干证来对理？此属不消问矣。你说旧契可据，此契只是近日伪造，不是二十年前写的。陈逊之簿书到是二十年前装的。”即叫一吏取出二十年前的案卷纸色相对，其外蒙尘埃受风烟则黄，其中间尚白，恰与陈逊之簿书颜色相似。若丘光假契，纸色表里如一，乃知是用茶染的，故知其为伪造者也。遂取夹棍挟起丘光，光不肯认，喝令重挟，敲上一百，若不招认，再加严刑。必欲重挟中人蔡端，端见丘伪造契书真情已被夏公察出，纵为他受刑，亦无益矣。曾不待挟，遂招出“原日并未曾作中，特因丘光许谢银十两买我为证，望乞老爷超活。”夏公以其未敢欺瞒，遂释放之。而拟丘光霸占田产，杖八十，徒二年。追业还逊之照管。断曰：审得丘光财利贱夫，梟獍恶棍。既无智以笼人，复乘机以罔利。代收寡妇亩租，欲剥良民膏肉。催督早完，内受工值；征收加重，外克羨余。民间号为甲头，官中呼曰揽户。饕食百家，强威日肆；狼贪一里，恶气风生。因寡妇之既卒，欺孤儿之无知。利心尚未餍足，狡计复尔横生。伪作契书，强霸产业。久假不归

，何得为仁？取非其有，实悖于义。二百余亩膏腴，安可白占；一千余斛籽粒，岂容强吞？严加罪罚，痛警贪残。杖以八十，徒以二年，国法自有定例；银罚一百，稻罚千挑，公论曾无闲言。田产悉归旧主，逊之照管无疑。予按：丘光之计甚狡，始为代收租谷，既而诈称买业。散历日于各佃，则佃人皆认彼为主矣。已经二十余年，假做契书，买贿中见，其笼络圈套最难折断。惟夏公明察过人，辨假契之纸色，知霸占之真情，遂能破刁伪之胆，服奸雄之心。加以明罚，问以重罪，业还良善，警及贪污，足称良吏。世之断假批假约者，其以夏公详辨纸色为大法焉！

詹推府断霸占家产

汪仁、汪义乃同胞兄弟，系直隶铜陵人也。家业不甚饶足，俱未拆烟。汪仁为人刁奸，经商于外；汪义为人诚实，在家事农。撑持二十余年，家业颇富。汪义所生一子名曰汪澄，年方一十三岁。汪义克苦持家，劳伤心力，一疾身亡。汪仁顿起不良之心，逼勒弟妇改嫁，逐出侄儿汪澄外居，家业意图霸占，不肯与分。汪澄年幼，畏势不敢与之颉颃，只得具状告于詹推府台下曰：告状人汪澄，系铜陵人，告为霸占家产事。缘父与伯同爨，伯外为商，父耕供家。不意伯欺父死身幼，即行分异。本银并产尽被吞占，族长可证。原既共爨，苦乐宜均。何欺父不识字，买田皆用伯名？今又逼母改嫁，逐身外居。号天情惨，粘单上告。詹推府即准其状。汪仁见侄儿告准，亦只得具词诉曰：诉状人汪仁，系铜陵人，诉为捏冤争产事。祖业消然，与弟各爨。克苦外求，自置田亩，岂侄汪澄捏称占产逼嫁，耸台霸业。切思伊父未经拆烟，身未买产，伊母日前改嫁，为子虚花。若有逼占事情，罪甘斩首。上诉。詹推府亦准其词，即拘原被二告及族长一千人犯，细审一遍。乃判曰：审得汪仁与弟同爨，侄辈尚幼。弟死遽尔拆烟，恤寡怜孤者，当不如是也。夫侄幼分家，不无影占田地之心；弟妇出嫁，不无瓜分财礼之事，不然侄也敢以卑而犯尊乎？今以犹子比儿，伯之田产合判与三分之一，仰族长公处回报。

混争总类

苏县尹断光棍争妇

金华府金华县崇德乡民潘贵一娶妻郑月桂，生一子才养八月，因岳父郑泰十生日，夫妇往贺。来至清溪渡，与众人一同过渡。月桂坐于船中，子饥，月桂取乳与子食。其左乳下生一黑痣，被同船中有一光棍名洪昂者瞧见，遂起不良之心。及下船靠岸，潘贵一携月桂往东路，洪昂扯月桂往西路。贵一曰：“你这等无耻，缘何无故扯人妇女？”昂曰：“你这光棍可恶，我的妻子，如何争是你的？”二人因而厮打。昂将贵一打至呕血。二人混争，扭入府来。府尹丘世爵出升堂问曰：“汝二人何故厮打？”潘贵一曰：“小人与妻同往贺岳父生日，来至清溪渡口，与此光棍及众人等一同过渡上岸时，彼即紊争小人妻是他的，故此二人厮打，被他打至呕血。”洪昂曰：“小人与妻往贺岳父生日，同船上岸，被彼混争我妻。乞老爷斧断，以剪刀风。”府主一时错愕，乃调月桂上堂问曰：“你果是谁妻？”月桂曰：“小妇人原嫁潘贵一。”洪昂曰：“我妻不廉，想当时与他有通，今日约他同来做此圈套。乞老爷详情。”府主曰：“既是你的妻子，何处有记认否？”昂曰：“小人妻子左乳有一黑痣可证。”府主令妇解衣，看见果然，即将贵一重责二十，将其妇断与洪昂，赶出。适有知县苏万民，新任金华县，敬来参见府主。到府前，只见三人出府，其妇与贵一抱头大哭，不忍分别，昂强扯妇去。苏公问曰：“你三人何故啼哭？”贵一将前事细说一番。苏公曰：“带在一傍，不可令他去了。”县尹入府参见府主，礼毕禀曰：“知县才在府前，见贵一争妇一事，闻府主已断。夫妇不舍，在外哭不肯别。恐民情奸宄，难以测度，其中必有冤枉。”府尹曰：“贤宰既能察识，即发到县问明缴报。”县尹谢领而出。县尹转县，命一千人犯俱在二门外俟候，升堂坐定，先调月桂问曰：“你自说来，那个是你丈夫？”月桂曰：“潘贵一是真。”县尹曰：“洪昂与你相识否？”月桂曰：“并未相见。昨日偶逢船上；子饥取乳与食，被他见乳下有痣，那光棍即起此心。上岸小妇人与夫往东路回母家，彼扯往西路，因而厮打混争。二人扭往太爷台前，太爷问有记认否，洪昂遂指病为凭，太爷不察，乃信其为实，遂断与昂。乞爷严鞫，断还丈夫，死生相感。”县尹曰：“潘贵一既是你丈夫，他与你有多少年纪？”月桂曰：“妾年二十二岁，丈夫二十四岁，归亲三载，产此子才得八月。”县尹曰：“有公婆否？”月桂曰：“公丧婆存，今年四十五岁。”县尹曰：“你父母何名？多少年纪？有兄弟否？”月桂曰：“父名郑泰十，今六月十三日五十岁。母张氏四十五岁。生子妹三人，二兄居长，妾居幼。”县尹曰：“带在西廊俟候，带贵一进来听审。”县尹曰：“妇人既是你妻子，何名？多少年纪？”贵一曰：“妻名月桂，年二十二岁。”所言皆合，分毫不差。县尹令在东廊俟候，唤洪昂听审。县尹曰：“此妇你说是你的妻子，他说是他的妻子，何以辨之？”昂曰：“小人妻子左乳下有一黑痣。”县尹曰：“那黑痣在乳下，取乳出养儿，人皆所见，何足为凭！你可报她何名，多少年纪，父母何名，多少年纪。”洪昂一时无对，久之乃曰：“妻名秋桂，今年二十四岁。岳父姓郑，明日六十岁。”县尹曰：“成亲几年？几时生子？”洪昂曰：“成亲一年，生子两

月。”县尹骂曰：“这厮大胆，无故争占人妻，犹自强硬。取过粗板，重打四十，发配北塞外边充军，发驿递解，不得干及粮里。”乃判曰：审得棍恶洪昂，蜂蚕毒心，鲸鲵大胆。睥睨王法，流恶人民。其为害也久矣，其受殃也多矣。潘贵一携妻贺岳，误杂同船而过渡；郑月桂因儿思哺，取乳止啼而露痣。棍徒瞧见，视若文凭。贪心顿起，遂起谋端。岐路竞争，及致殴人吐血；良妇思占，何忍臂夺攘，展晁错之智囊，告台求；弄苏张之舌剑，紫夺朱真。洪昂无妇而得妇，欢生笑脸；潘贵有妻如无妻，碎断肝肠。故知妇属潘贵，可决争在洪昂。既云旧偕伉俪，应知月桂行藏。问以丈人姓氏，指西话东，百不知其一二；更质以夫妇坐年，追风捕影，十不偶其二三。盖昂非月桂旧人，故自经庭出去；贵乃郑氏亲夫，是以券节相符。争占已明于鉴照，充军用配乎要荒。驿中递解，免扰良民。妇归潘贵，永世和谐。是日午堂呈府，府尹大喜，依拟起批递解。加其才能，自后府中有难决之事，亲委之剖决，无不得情。是邑皆号之为苏龙图。闻于上司，各皆举保。任满钦取山东按院，出脱无辜冤枉者不知凡几矣！

项县尹断二仆争鹅

同安县城中有龚昆者，娶妻季氏。家最丰饶，更多怪吝。适一日岳父李长者生日，昆遣礼命仆长财往贺。昆临行嘱曰：“别物可逊他受些，此鹅决不可令他受了。”长财应讷而去。及到李长者家，长者见婿具礼来贺亦喜，乃问曰：“官人何不自来饮酒？”长财曰：“偶因俗冗，未得来贺。”长者令厨子受礼，厨子见其礼仪皆甚菲薄，厨子择其稍略厚者受一二品，乃受去其鹅。长财意甚赧赧，其主极严，虑恐回家见责。饮酒几杯，闷闷挑其筐筐而回。回到近城一里外，见下田中有一群白鹅，长财四顾无人，乃下田择其大者乃捉一只，放在鱼池内尽将其毛洗湿，放入笼中。谁知看鹅仆名招禄，回家去时，在山傍边撞见长财笼中无鹅，及复来田，但见长财捉鹅上，放入笼而去。招禄且叫且赶，长财并不理他，只管行去。行了一望路程，偶遇招禄主人在县回来，招禄叫曰：“官人，前面挑盒的盗了我家的鹅，可拿住。”其主闻知，一手揪住。长财放下乃曰：“你这人好无礼，无故扯人何故？”其人曰：“你偷我鹅，还说扯你何干！”二人争竞，偶有过路众人，乃为之息争，曰：“既是他盗你鹅，众人有处。可捉转放入群中，即合伙就是你的，如不合伙自相追逐，定是他的。”长财曰：“这伙老官言之有理，可转去试之。”长财放出其鹅入于群中，众鹅见其毛羽皆湿，不似前时，皆相追相逐，并不合伙。众人皆言公道，乃曰：“此鹅果是长财的，你主仆二人何欺心如此？可捉还他。”其主被众人抢白，觉得无趣，乃将招禄大骂。禄曰：“我分明见他无鹅，及到田时，见他捉鹅上，如何不合伙？”心中不忿，必要明白，二人扭入县中。项公坐堂，二人扭入。县尹问是何事，二人各言其故。县尹细看其鹅，想曰：“说是禄之鹅，何不合伙；说是财的，岂敢平白赖人？”心思一计，令二人各回，明早进来领鹅。次日，二人进县领鹅。县尹曰：“此鹅乃招禄的。”财曰：“昨日凭中人皆说是小人的，今日如何断与他？”县尹曰：“你住城中，养鹅必是谷粟，撒屎必黄；他住城外，所食皆草，撒屎必青。今屎皆青，你何故混争？”财曰：“既是他的，昨日如何不合伙？”

”县尹曰：“你这奴才，犹自强硬。你将水洗湿其毛，众鹅见其毛湿不似前时，安有不追逐者乎？”鹅给还禄，将财重责二十，赶出。邑人闻知，一县传颂，皆称项公为神明云。

拐带总类

王减刑断拐带人妾

广东有一客人姓游名子华，本贯浙人，自祖父以来往广东发卖机布，则本巨万，即于本处讨娶一妾王氏。子华索性酗酒凶暴，妾少有一毫不中其意，遂即毒打，屡苦不胜。一日又遭毒打，王氏苦楚不胜，俟夜静华睡之时，走出投井而死。次日，子华不知其妾投井身死，乃出招贴，遍处粘之，其贴曰：某月某日夜走出一妇，姓王氏，年方二十一岁，面色粉白，身穿青衫，下穿蓝裙，小脚红鞋。不知去向，倘有收得者，愿出谢银十两，报信者谢银五两，决不食言。贴过数月，并无消息。子华讨取货银已毕，即收拾回浙矣。适有本府一人名林福者开一酒肉店，攒得数块银两，娶一妻方氏名春莲。岂知此妇情性淫滥，尝与人偷奸。福之父母审知其故；详以语福。福怀怒气，逐日打骂，凌辱不堪。春莲乃伪怨其己之父母曰：“当初生我丑陋，何不将我淹死？今嫁此等狠心丈夫，贪花好色，嫌我貌丑，昼夜恼恨。轻则辱骂，重则鞭苔，料我不久终是死的。”父母乃劝其女曰：“既已嫁他，只可低头受忍，过得日子也罢，不可与之争闹。”其父母虽以好言抚慰，其女实恨林福为薄幸之徒矣。忽一日，春莲早起开门，忽有棍徒许达汲水经过其门，看见春莲一人悄无人，乃挑之曰：“春莲，你今日起来这般早，你丈夫尚未起来，可到我家喝一杯早汤。”春莲曰：“你家有人乎？”许达曰：“并无一人，只我单身独处。”春莲性本淫滥，闻说家中无人，又思丈夫每日吵闹，遂跟许达同入门去。许达不胜欢喜，便开厨门，取果品与春莲吃了，又将银簪二根送与春莲。遂掩上房门，即抱春莲上床交媾，两情绸缪，云雨事讫。众家俱起，不得回去，许达遂匿于家中，将门锁上，达出街上做生意去了。直至黑晚回家，与春莲取乐。及林福起来，见妻子早起开门不见进来，亦意以此妇屡遭打骂，必逃走矣。乃遍处寻访无踪，亦写寻人招贴，贴于各处。乃报岳父、岳母方礼知之。礼大怒曰：“我女素来失爱，常在我面前说你屡屡打骂，痛恨失所。每欲自尽，我夫妇每每劝慰，故未即死。今日必遭你打死，你把尸首埋绝，故诈言他逃走来哄我耳。必告之于官，为女伸冤，方消此恨。”即具状词，告于本县汤公台下。其词曰：告状人方礼，系本县民，告为杀命匿尸事。身女方春莲，凭媒嫁与林福为妻。岂料福性贪淫，嫌女貌陋，更恨忤薄，诬捏污秽，日加打骂，凌辱不堪。今因某月某日仍触恶性，登时打死。惧罪难遁，将尸埋灭，捏称逃走。痛思人烟稠密，满路岂无人见？女步艰涉，数日岂无信音？明系杀匿。恳天鞠究，追死验伤，正法填命。哀哀上告。汤公准其状词，即发牌拘拿林福。林福急急具诉词赴县诉曰：诉状人林福，系本县民，诉为纵淫诬害事。身娶土恶方礼女春莲为妻。在家贪淫，恣恶不改。恨福贫难，屡求别嫁。即今某月某日早起烧爨，开门逃走，概地遍知。今捏杀命匿尸，大冤大屈，情由诬害。切思娶妻图后，嫁且不忍，即有误犯，安敢杀死？又诬沉匿尸骸，家如悬磬，何地可藏？恳乞天台，电烛诬罔，命岳同身缉捕拘获，免受坑陷。望光上诉。本县亦准其词，不在话下。且说许达闻得方礼、林福两家告状，对春莲曰：“留你在此数日，不想你父母告状，问夫家取人。在此不便，尚或寻出，如何是了？不若与你同走

他乡，又作道理。”春莲闻言应曰：“事不可迟，即宜速行。”遂收拾行李，黑夜逃走。直至云南省城住脚，盘费已尽。许达曰：“今日到此，举目无亲，食用欠缺，此事将如之何？”春莲本是淫女，乃曰：“你不须以衣食为虑，我若舍身尽你足用。”许达亦不得已，乃从之。春莲乃妆饰为娼，趁钱度日，改名唤做素娥。一时风流子弟闻得新来一妓甚美，都来嫖耍，衣食果然充足。当春莲逃走之后，有耆民呈称本坊井中有一死人尸首在内。县尹即令仵作捞尸检验，乃广东客人游子华之妾也。方礼认为己女，乃抱尸大哭曰：“此系吾女之尸，果被恶婿林福打死，丢匿此井中，今幸得见。”遂禀过县尹，哀求拷问。县尹提林福审曰：“汝将妻子打匿于井中，此事是实。”林福辩曰：“此尸虽系女人，然衣服相貌俱与我妻不同。我妻年长，此妇年少；我妻身长，此妇身短，安得影射以害小人也？万望爷爷详情。”方礼向前哀告曰：“此皆林福抵饰之言，望爷爷验伤，便知打死情由。”县尹一时严加刑罚，林福苦楚不过，只得屈服。申院未行成狱。及至岁冬，朝廷差遣刑部郎中王公各省恤刑，奉勒来到此府。审问林福情由，即知其被诬，乃叹曰：“我奉太皇太后懿旨苏减冤枉，今观林福这段事情，甚有可疑，安得不为之伸理？”遂语大巡魏公曰：“方春莲既系淫妇，必不肯死。虽遭打骂，亦只潜逃，其被人拐去亦无疑矣。”魏大巡曰：“县尹招解甚明，似难改焉。”王郎中乃令手下遍收各处招贴，并诸捕亡字迹。一一查勘，内有一贴，原系广东客人游子华寻妇贴子，与死尸衣服状貌相同，一毫无异。乃拘游子华来证，子华已去弗能拘矣。日夜思想：“林福之冤我明知之，若不为他伸理，何以为恤刑，何以对天地神明？且辜负太后好生之意也。”夜深之时，乃焚香告司土之神曰：“林福冤枉我明知之，特不能究出春莲逃走事情，以此胸中尚狐疑不决。伏望神祇大彰报应，徐徐发露。一则显我神赫赫之威灵，一则活林福无辜之冤枉，上不负太后差遣之深意，下不负吾为林福审实求生之诚念。”告祝已毕。次日，发遣人役竟往云南公干。承行吏名汤，竟到云南省城投下公文，宿于公馆，候领回文。不觉迟延数日，闻得新妓素娥风情出色，姿丽过人，亦往素娥家中嫖耍。仔细看之，却像林福之妻春莲模样，遂以言挑问之曰：“汝系何处女子，为娼于此？”其妇曰：“我亦良家子女，被夫打骂，受苦不过。一日清早逃出，跟人至此，衣食欠乏，不得为此以度日也。”汤曰：“听你声音好与我同乡，看你相貌好似林福妻子，是乎？不是乎？”其妇惊得满面红赤，不敢隐瞒，只得说出前事如此如此，“乃是邻佑许达带我来也，望大人回府切勿露出此事。小妇加倍奉承，房钱亦不敢受。”汤佯应之曰：“你们只管在此接客，我明日还要来耍。我回家决不露出你的机关。”乃相别而去。回至公馆中叹曰：“世间有此冤枉事乎？林福与我切近邻舍，今遭重狱。”恨不得即到家中，称说此事。次日领了回文，作速起程回家，即以春莲被许达拐在云南省城为娼告知林福。林福即具状告于王减刑台下。王公遂即差人同林福随汤径往云南省城拘拿春莲、许达二人还家。王公鞫问明白，将春莲当官嫁卖，财礼悉付林福收领。拟许达徒刑，方礼返坐诬告，林福无辜放回。仍给官银四两，赏赐汤。王公曰：“我叩神明徐徐报知，今果然矣。举头三尺有神明，不益信乎！”乃判曰：审得方氏水性漂流，风情淫荡。常赴桑间之约，屡径仆上之行。其夫闻知有污行检，屡亦打骂，似亦理所宜然矣，夫何顿生逃走之心？不念同食之意，清早开门遇见许达，遂匿他家

，纵情淫佚。而许达乃奔走仆夫，负贩俗子，投甘言而引尤物，贵丽色而为生涯。将谓觉得爱卿，不愿封侯之贵；予知拐骗逃妇，安免徒流之役？方礼不咎闺门之有玷，反咎女婿之弗良。诬以打死，诳以匿尸。妾指他人之毙妾认为亲女之伤骸，告杀命而女犹生，告匿尸而女尚在，虚情可诳，实罪难逃。林福领财礼而另娶，汤受旌赏而奉公。取供存案。当此之时，林福脱罪。王公明见，远近百姓闻之莫不甘心悦服。

曹推府断拐带女子

建中乡土轻瘠，风俗淫靡，男女性情从来滥恶。女多私交不以为耻，男多苟合不以为污。居其地者惟欲置衣足食，穿戴齐整华美，不论行检，卑贱秽恶弗堪，有谣言曰：酒日醉、肉日饱，便是风流称智巧，一声齐唱俏郎君，多少 娥争闹吵。此言男子辈之淫乱也。又有理语曰：多抹粉，巧调脂。高戴髻，好穿衣。娇打扮，善支持，几多人道好娥眉。相看尽是知心友，昼夜何愁东与西。此言女子辈之淫纵也。间有贤邑宰观风考俗，欲革去其淫污，以成清白，奈习俗之染既深，难以一朝一夕而挽回。能革淫恶之遗迹，未必能革淫恶之心；能遏其淫乱于一时，未必能遏其淫乱于永久。识者徒郁郁而兴嗟，终莫能尽扫其淫风而归于正也。有一富翁杨半泉，生男三人。长曰美甫，次曰善甫，幼曰义甫，俱浮浪不稽，素越理法之外。尝窥东邻戚属于庆塘娇媳晋仙英颜色十分艳丽，知其心中懊恨夫婿幼小，情欲难遂，日夜忧闷。星前月下，眼去眉来，意在外交，全无忌惮，美甫兄弟三人遂各挑之。既系累世姻婭，又为比邻密迹，仙英虽无不纳，然钟情则在善甫。庆塘夫妇亦知其情，但以子幼无知，媳妇稍长，欲动情胜，难以防闲。又念善甫懿戚，瞰近居邻，若加捉获，彼此体面大有所伤，彼此耻辱大有所不免，只得含忍模糊，观之如弗见，听之如弗闻，以候其子之长大也。然善甫虽恋仙英，仙英心下殊有所不欲，盖以善甫虽富厚，钱财虽充盈，仪容虽修饰，但胸中无学术，心上少经纶，琴棋书画、吹弹歌舞俱未之谙，难作风流佳婿。纵善甫巧于媚爱，过于奉承，仙英亦难唯诺而已。私通四载余，一毫真情未吐。忽于中秋佳节，风清月朗，市人邀集浙西子弟拌戏，庆赏良宵，娇喉雅韵，上彻云霄。仙英高玩西楼，更深夜静，闻得子弟声音嘹亮，凭阑侧耳，万分动心，恨不插翹飞入其怀抱也。次夜善甫复会仙英，仙英问曰：“昨宵风月清胜无边，何远我而不共登高楼，亲近蟾光，问 娥乐事？”善甫曰：“本欲来相伴，偶有浙人拌戏，父兄亲戚大家邀往玩耍，不可私自前来，恐过人齿牙，故负罪于妆前耳。”仙英回问曰：“夜深时歌喉响彻霄汉者，果为谁乎？”善甫曰：“非他人，乃作正生者唐子良也。其子弟年方二十二岁，神采丰姿，种种奇拔，相之者皆云其有贵显日子，非终身作戏人物也。及问其世家，果系一巨宦子弟，读书既然成，只为性好耍乐，故共众子弟出游耳。”仙英闻子良为人之详悉，更加万分动心。明日乃语其姑曰：“公公大人指日年登六十，花甲一周，非等闲可比，各处亲戚俱来称觴祝颂，少不得设酒宴宾，少不得子弟拌戏。目今闻得有浙戏在此，善于搬演，善于歌唱，盍用之，一则与大人庆寿旦，二则歌诸宾尽饮情，切不可错过此光景。”其姑喜而叹曰：“古人有言‘子孝不如媳妇孝

’，此言良不虚也。”遂劝庆塘曰：“人生行乐耳，况值老官人华诞，荣登海屋，添筹斗星，吐耀凡诸。亲友一一皆采，庆寿必置酒张筵，款待佳客。难得有好浙戏在此，必须叫到家中做上几台，固以乐寿，亦以乐宾，何为不可？”庆塘初不肯允，及闻妻室之言再至再三，乃叫子弟连做二十余夜。仙英熟视正生唐子良，着实可爱。遂私奔外厅，默携子良入卧房交合，极尽人间之乐。做戏将毕，先约子良托故而逃归。彼时设酒日久，庆塘夫妇日夜照顾，甚劳顿，初不提防，过二日后始知媳妇被人拐去。乃怨恨曰：“拐我媳妇者决非别人，只是杨善甫这贼子耳。受他许多年欺奸污辱，含忍无奈，今又拐去，不得不告。”乃具状告曰：告状人庆塘，告为虎豪奸拐事。梟恶杨善甫，势压乡间，横行灭法。欺男雏懦，稔奸少媳晋仙英。贪淫不已，本月某日夜拐串仙英潜隐远庄，纵恣情欲。金银首饰一十八件，绫罗绸绢共计一十五套，罄空被掳。情惨黑天，告乞天台剪恶正伦，追捕仙英，究还财物。弱子有家，奸豪少警。浇漓顿挽，感激实深。切情上告。此时曹推府署建中县印，天性刚明，断讼神捷，人人咸服。遂准庆塘之状，即差人拿捉被告杨善甫。善甫慨曰：“老天屈杀我也！晋仙英虽与我平素相爱，今也不知被何人拐去，死生存亡俱未可知，乃平白诬我奸拐，情苦何堪！我必哭诉，方可暴白此冤。”语毕，遂具诉词，诉于县曰：诉状人杨善甫，诉为苏冤察诬事。敝俗淫靡，私交扰扰。庆媳仙英恃色食欲，通情甚多。今月某日夜不知何人潜拐密藏，形影难觅。庆怀仇恨，架陷无辜，耸告虚情，计图惨害，平白栽冤。戴盆无日，苦祸何堪？乞天烛察诬罔，密差应捕追拿仙英，打开冤门，以安良善。恳诉。曹推府详看甫诉词，即慨曰：“私交多年，拐带或有因矣，安能辞其责？”乃呼善甫而骂之曰：“汝既与仙英私通多年，必知其心腹事情。今仙英被人拐去，汝亦必知其来故。”甫曰：“仙英相爱者甚多，安可架陷小人拐去？”曹推府曰：“仙英多有情人，汝可一一报来。”善甫遂报杨廷诏、陈汝昌、王槐庭、王白麓、张大宴、李进有等，一一拘到台下审问。皆云：“仙英交爱之情不虚，但拐串一节全然不晓。”曹推府即把善甫众人一一挟起，重敲重打，全无一人肯招。众口咸云：“仙英本淫妇，水性杨花，飘荡无比。不知复从何人逃了，乃将我等一众来受此苦楚，死在九泉，亦不甘心。”庆塘乃禀曰：“拐小人媳妇者，杨善甫也，与他人无干。只是善甫故意放刁，扯众人打浑耳。”曹推府再审，众人口词一遍，皆曰：“仙英与众通情是真，终不敢妄言善甫拐带。总乞爷爷详察冤情，超活一派无辜。”曹推府听得众人言语，思想此狱全然枉屈善甫。且将一千人犯尽行收监。夜至二更，焚香祝天曰：“晋仙英被人拐去，不知姓名，不见踪迹。天地神明，鉴照冥冥，宜速报示，庶不冤枉无辜。”祝毕，徐步入西窗，只听得读书声。仔细听之乃诵《绸缪》之诗者：“子兮子兮，如此良人何？”推府思曰：“此唐风也，但不知是何等人品。”侵晨起，梳洗出堂，忽闻衙后有人歌曰：戏台上，好生唐。甚滋味？分明良。曹推府恍然悟曰：“必是绊戏子弟姓唐名子良也。”升堂时，投文金押既了，取出杨善甫审问曰：“庆塘家曾作戏乎？”甫曰：“然。”“戏子有姓唐者乎？”甫曰：“然。”“唐姓有名子良者乎？”甫曰：“然。”“子良何处人氏？”甫曰：“衢之龙城人也。”曹推府乃假以劫贼为名，移关衢守宋之仁台下，曰：近因阵上获有惯贼强自鸣，板称龙寇唐子良同行打劫，多年分脏，得美妇一口，金银财物若干。烦缉拿赴对，以便问结

。宋公接到关文，即急拿子良解送曹公问断。子良见推府，从直诉曰：“小人原是宦门苗裔，习学儒书有年，只因淡泊，又不能负重，随合伙做戏。前在富翁于庆塘家作戏二十余晚，其媳晋仙英心爱小人，私奔结好，愿随东归，何尝为盗？同伙诸人可证。”推府既得其情，遂收子良入监，复移关文拿仙英来问曰：“汝何不义，背夫逃走？”仙英曰：“小妇人逃走之罪固不能免，但以雏夫稚弱，情欲弗遂，故丧廉耻，犯此罪愆，万乞原有。”曹推府呼庆塘父子问曰：“此老无知，儿口尚乳臭，安用此淫妇？无怪其奔逃也。”庆塘曰：“小人暮年生一子，过爱太多，故早娶媳辅翼孱儿。总乞老爷恩宥。”曹公遂问仙英背夫逃走，当官发卖。唐子良不合私纳淫奔，杨善甫不合稔奸少妇，杨廷沼诸人等俱拟和奸徒罪。庆塘诬告反坐，重加罚赎，以警将来。人人快服。曹公判曰：审得晋仙英芳姿艳色，美丽过人。秽行淫情，滥恶绝世。耻乳臭之孱夫，养壮色之谄汉。衽席私通，丧名节而不顾；房帏苟合，甘污辱而不辞。在室多情郎，失身已甚；偷情通戏子，背夫尤深。酷贪云雨之欢，极陷狗彘之辱。依律嫁卖，礼给原夫。子良纳淫奔之妇，曷可称良；善甫恣私奸之情，难以言善。俱拟徒罪，以警淫滥。廷沼诸人，悉系和奸，法条难赦。庆塘一身，宜坐诬告，罚赎严加。扫除遍邑之淫风，挽回万姓之淳化。

节孝总类

周推府申请旌表节

江西瑞州府新昌县蒋文炳，生子国显，行年二八。忠厚诚实，励志儒业，遵父命而无所违，尊长上而无所犯，友兄弟而无所私，信明友而无挟，畴不歆美此老生此克肖子以昌其后也！共都刘大受闻其美德，乃托冰人说合，以女配焉。文炳一意允承，并不趑趄。择日过聘，缔结朱陈之好，效尤中雀之荣。越四载，大受遣女归蒋氏之门。侍奉姑舅，孝敬不怠。夫唱妇随，且也刘氏德性温雅，举止端庄，三从秉志，四德立身。夜行以烛，无烛则止。妇道克全，诚女中之尧舜也。未几一载，其夫沾疾，百药无效，医不能痊。刘氏烹调药饵，朝夕如斯，毫无怨望。如是者一年矣，不幸天夺之深，一旦身亡。刘氏号天恸哭，不进饮食者数日，哀痛惨淡，无所不至。刘氏披麻送葬西郊，七七哀哀泣灵前，闻之者无不寒心，真若杞梁之妻善哭其夫者也。有刘氏之伯翁蒋十六者，大败人伦，不顾纲常，日逐与弟言曰：“你子今已死矣，媳妇年少，恐难守制。莫若另嫁他人，俾彼终身有倚，你意何如？”弟曰：“汝言正合我意，你弟妇亦是此言。只是媳妇服还未满。”兄曰：“无妨。”既而依兄之言，乃谕刘氏曰：“汝丈夫死矣，况汝未产有儿女，汝又青年，如何守得？日前有几起媒人探问，汝伯公已曾口许，汝心下何如？”刘氏曰：“汝儿不幸弃世，是奴命薄而遭大变，盍不观诸谚云‘鸳鸯失偶，永不重交’，抑且夫死尸骨未冷，服又未除，守制终身是奴本等。况汝二人无人奉侍，媳妇必无可去之理。”见媳守制意坚，无如之奈，于是日逐恶言骂詈，逼勒改嫁。刘氏凜然听受，不敢半句怨尤，仍然起敬起孝。伯公闻知刘氏心坚乎铁石，志励乎冰霜，复唆其弟，令弟妇重加鞭答，责令改嫁。刘氏受刑不过，服毒身亡。文炳讷闻刘氏之父，大受即至蒋宅，抱棺痛哭一场。大受问其所以然之故，族人曰：“汝令爱乃天生贞节之妇，坚心守制，不肯他适，被姑舅伯公逼勒改嫁。姑又日逐鞭答，因而服毒身亡。”大受见说，潸然泪下，怒气胸，即具状告于周推府台下曰：告状人刘大受，告为逼死女命事。婿死半年，骨肉未冷，冤遭强梁伯公蒋十六受人财贿，教唆弟妇撤去灵位，将媳鞭答，逼勒改嫁。媳贞守制，服毒身亡。纲常湮漫，情惨可怜，律法难容，乞天正伦殄恶。哀哀上告。周公将状详看一番，即刻拿文炳、十六一干赴台研究。文炳具状诉曰：诉状人蒋文炳，诉为吁天杜陷事。娶媳刘氏，于归二年。男病身故，媳继而亡。殊恶刘大受顿起梟心，欲取媳妇妆奁。身将十分还七，抑不甘心，耸告爷台，诬身逼勒。乞审杜陷，永感二天。上诉。周公批曰：刘氏夫死未及一期，兽心姑舅贪财，遂撤灵位，而辖刘氏之改嫁，此纲常中大蠹也。刘氏守制坚贞，可并柏舟自誓，斯亦天生之节妇也。夫何忍心逼刘氏于死地，致贞烈于冥途？是播中国之丑声，俾夷狄之人笑也。刘氏俟申院候奖，文炳、十六合拟以法，毋得他辞。按院批曰：参得节妇刘氏操履冰霜，矢志天日。烹药饵以事夫，仅逾一载；夫死坚贞而守制，未及一期。兽心姑舅，贪财逼嫁；贞孀节妇，服毒身亡。灵帋未撤，黑云夜雨时光；苦志终身，白日青天心事。德全于妇人女子为尤难，节并之义士忠臣为无歉。仰该县礼房即造新匾，题以“天与完节”四字。官给衣衾棺槨，赍至本宅殓

葬。旌表其墓，建立祠宇。春秋享祭，以大夫之礼祭之。以示。皇朝崇尚之意，使漓俗还醇，人知兴起非小可也。其时文炳、十六罪依的决，以风天下。

彭守道旌表黄烈女

漳州府龙溪县民黄道，娶妻陈氏，生子东升。继生一女淑贞，哺四日而陈氏卒，淑贞就乳于姑。父许淑贞事林夔，至三岁时，而父亦死焉。未葬而停柩于家之东房。日就月将，淑贞渐长。仅十五岁，其家业颓败。林夔恶其贫而别娶富氏女。士大夫家每闻淑贞贫而端美，往求婚焉。淑贞不甘他适，谢绝诸人请婚，自缢于父柩之侧，尸立不仆，容色若生。族长邻里皆往观焉，知其节烈，令人抬其尸归葬于林夔家。林夔不纳，而返柩于黄宅。但见黑雾蔽空，乌云罩日，天地因之而震动。有族长黄以德、黄顺等，邻佑张仁、里长万世豪连名具呈于县，县申于府，府申于道。时彭士进任分巡，命府县旌表烈女，惩戒林夔，批曰：节烈关系纲常，礼宜旌表；薄恶大坏风俗，法当重惩。龙溪县黄烈女许事林夔，生才四日，就乳于姑。比及三年父死家贫，林夔别娶。烈女谢诸人之请婚，缢伊父之柩侧。尸立不仆，容色若生。归殡于林，凶夔不纳。毕尸舁回、黑雾蔽空。此乾坤之正气，而天地为之震动也。已经题候，明旨旌表。至于林夔娶富嫌贫，不仁不义，宜加惩究，以励浇俗。该县即提林夔，痛责发落。仍行县造匾，一面书“烈女之门”，唤给伊兄黄东升悬挂；一面书“不义之家”，发钉林夔门首，以昭惩劝。府县接得倒文，即将林夔重责四十，拟徒五年。遵依造匾二面，差人钉讫。即将林夔解驿加徒，以示劝惩。黄女贞烈，卒获千年令誉；林夔负义，终遗万载凶名。此旌一举，将见侥习可致乎淳风，薄俗可跻乎上理，而人可不勉欤！

王县尹申请旌表孝妇

江西抚州府临川县金街饶国华，娶妻杨氏。夫妇贤孝，父饶乔早故，母徐氏年六十有五，常有微疾。国华许长斋而祈母寿，愿损己寿而益母年。是岁二十二年，因家迫游学金陵。忽六月内，母疾危吐血，诸医不痊。国华闻而趋回，哀痛亡生。夫妇日则奉祀左右，侍卫未尝离侧；夜则陪卧扶持，起倒毫无厌心。杨氏于二十二夜俟夫倦睡，祷天地祝灶神，持小刀镂开左胁取肝，以手指索之未得，复拜灶神。才一掬拜而肝自出，以刀割下小片如指大。杨氏遍体麻痛，昏晕于地。灶神抚其背曰：“速起，速起。”遂自强起，以肝煮汤诱姑食之。夫觉乃与夫言曰：“先割肝煮汤，身体痛不能止，吾即死矣。君不得易吾血衣也，汝好奉姑矣。”国华备将其事告母，母闻惊怖，遍体冷汗淋漓，而其疾觉愈焉。国华夜往祷神，即于途中遇一神人，化作医者问曰：“这等夜深往何处去？”国华以前事告之。神曰：“既如此，我与汝生肌药末一包，回去敷之即愈。”国华持回，将生肌药末敷于妻刀口疮上，须臾渐安，方得不死。当夜邻媪知而往观之。次日，邻里皆闻，黄童白叟，各个趋视。由是载道，声称奇绝异常。是街总甲颜子太、邻佑付开等，连名具呈于县。县君王永宁即发关外约正副李楠、邓倌，总甲张淮、张显等，往其家行查的实，具呈回

报。又有族长饶伯等具呈于县，县主犹恐未的，随委唐典史亲造其家勘验。杨氏不肯出见，自谓：“此特医吾姑耳，岂有心以干名哉！”众皆劝之，久而才许，令夫以被盖其头足，仅出疮口。唐公视之，果见肋间疮口约三寸许，今渐合矣。唐公见得实，回报王县尹。又有乡官陈一澜、举人傅魁等具呈于县。县尹具申文申于府道上司两院曰：抚州府临川县知县王永宁，申为妇孝奇绝殊常，恳恩转请旌奖，以阐幽德，以励风化事。万历二十二年九月二十二日，据两学生员傅梅、张大化等呈称前事，内称教先伦纪，政始闺闾。曹娥救父之灵，乘潮上下；汉女奉先之故，时洁频繁。自古淑媛皆由政教，汝系卧冰之地，旧稟淳风；今从化雨之滋，益当芳躅。家同曾闵，俗比湖湘。今有孝子饶国华，义激终天，情深爱日，奉长斋以祈母寿，因母病而誓亡身。妻杨氏念两口之俱危，捐一身之求代。闻生肝之弥患，割肋以求。及痛楚之昏迷，得神而救；鬼供其爨，医軫其疮。姑疾之顿瘳，天恙为之俱泰。乡间共睹，今古稀闻。伏乞俯赐勘明，申详旌表等情。先是二十三日，本县金街总甲颜于太、邻佑傅开等呈为地方事，内称本街邻人饶国华因母徐氏病重，华妻杨氏于本月二十二日夜将小刀割开左肋，割肝一片煮羹救姑事，于地方等情。随据族长饶柏等，呈同前事。内称有本厢民人饶乔，有于国华，家贫如洗，游学金陵。久因母病，长斋祈保。今六月内闻母疾危吐血，医治不痊，哀痛亡生。其妻杨氏于二十二日夜俟夫倦睡，祷天祝灶，持小刀镂开左肋，割肝一指，煎汤与姑饮讫，随自昏绝。若神人抚背安慰，寻乃渐苏。当夜邻媪曾看，次日童叟趋观。孝妇异常，敢不呈举等情。随该本县行查，复据南关外约正副李楠、邓济、总甲张淮、张显等与回报事。内称各役前往伊家，公同辨验。其事出自杨氏一点真心，毫无欺伪。先自割肝以手指索之未得，复拜灶神，才一掬拜而肝自出，以刀割小片如指大。是时杨氏遍体麻痛，昏且绝矣。乃有神抚其背曰：“速起，速起。”妇自强起，以肝煎汤，诱姑食之，乃与夫言前事。且曰：“吾即死，不得易吾血衣也。汝善视姑耳。”夫乃与母言之，母闻惊悼，遍体汗出而疾遂觉平。国华夜往祷神，即于途中遇医，与以生肌之药。妇遂渐安，亦得不死等情。本县犹恐未的，随委典史唐揖视造勘验，则见其家徒壁立耳。蒙头足，验其肋间，刀口约三寸许，亦渐合，可保无恙矣。又据乡官刘一澜、举人傅魁等复呈前事，内称妇女之忠孝在父母则易，而孝在姑舅则难；孝在甘旨则易，而孝在捐躯则难。造庐访孝，目击心酸。秉彝好德，令人感慕。欲振风教而传盛美，题诗旌表似不容已等情。据此看得，饶国华妻杨氏孝本性成，德符天佑。夫妻斋素，共祈亲寿之绵；朝夕供食，全侠女工之给。夫得宽其游学，亲亦保其遐龄。忽姑疾之临危，势将无救；且子情之求殉，甘与从亡。恐伤两命之摧，不觉五中之裂。执刀割肋，取肝具羹。乍闻恐其过情，覆勘更彰隐德。委官造室，亲夫献疮。刃如七而臑舟，膜本蓝而肤紫。里媪呈其余沥，炉烟其神明。昏愤再三，犹问医言之轻重；血流缕，更呼佛力之回春。气屡绝而再苏，疮始疽而自合。医有秘方之授，既救媳以存姑；神有急救之声，复因亲而慰子。一诚上格，三口侯完。邑党慕义而趋，冠裳萃止；老幼闻风而慨，涕泗来言。救父缢繄，移于姑而更烈；剖心金藏，见于妇而益奇。惟冀天台申表，树之恩庶，明人伦闺阁之化。缘系崇奖异孝事理，卑职未敢擅便，合就申详，为此除备，申抚按两院外，今备前由具申，伏乞照详施行。张知府详曰：参看得孝子饶国华母病而长斋祈寿，既笃

而死甘身代。孝妇杨氏，姑疾而躬亲论药，既危而划胁镂肝。昏晕厨中，诚格灶神而抚背呼起；夜求神佑，灵应佛力而授付生肌。华国孝心可与先贤并驾，杨氏纯行可同孝女齐骖。神力既佑于当时，奖励宜加于此日。两院批曰：孝谊关乎风化，礼应旌表；妇道系手纲常，分合荣褒。孝子饶华国身代母年，纯孝可追上古；孝妇杨氏割肝和药，全德可振休风。已经题候明旨，合支无碍官银。立孝坊以旌奖，仍着该府赉匾亲送赠以褒扬。饶华国以子职无亏，而率身先雅化，授以冠带，养母终年。杨氏以妇道有光，而济隆古高风，赐以粟帛，礼姑高寿。此缴。张府尹、王县尹承两院命下，即委官督建旌教坊，亲送匾额，荣给月米、岁帛。是可见皇朝崇孝之典明，而世俗劝善之意彰矣。

汤县尹申奖张孝子

江西饶州府鄱阳县一人姓张名宗德，娶妻吴氏，四十无子。将近五十，幸产一儿，名有化。家业贫薄。越三年宗德捐世，吴氏守制抚子，家贫不能延师训诲。及后有化年方二八，忠厚诚实，毫不妄为，惟顺母意，或母骂詈，并不回言，或鞭笞，全无怨怼。吴氏身沾一疾，四肢不能举动，朝夕卧于床上。有化朝则问安，晚则问寝，若进汤药食用之资，每每以双手奉上，以双膝跪在床前，言曰：“老母请进食。”日日如是，毫无半句怨言，孝敬不怠。时久日给不敷，自己每日止吃一餐，惟知有母，不知有身。日久如斯，不得已而涕泣跪告于母曰：“家中消乏，日给难度，抑且老母贵体不安，孩儿本不该离膝下，奈势有不得已也。我权且在邻居家去佣工，趲些日工钱来奉养老母，不知老母尊意何如？”母垂泪曰：“我儿，你年小替人佣工，只是亏了你。早晚千万要回来顾我。”有化答曰：“孩儿怎敢远离？此去不过半里之遥，三时自然归来侍奉，老母不必挂心。”于是对泣告别，而往邻居陈西家佣工。侵晨备办食用药饵之资，跪奉床前请老母用毕，乃往主人家去上工。日当半午，主人送有点心，系自己分内的，尽数包归，跪奉母食，复往田中做工。日午在主人家吃饭已讫，又潜归家，整顿午饭或汤药，亦仍然跪奉于母，吃讫，才去上工。夜则归歇于家，备办晚饭，跪奉于母。吃讫，打扫洁净，安妥，跪告母曰：“儿去歇息。”如是者三年矣。主人见有化为人诚实，事母至孝，欲与之娶妻。有化辞曰：“多蒙老官厚恩赐我日工，赡养老母足矣，何敢过望？老官又与小子娶妻耶？况且小子家中贫乏，母又在疾，蒙老官宪度，日逐容小子潜归奉养母亲，小子感恩不浅，今生不能报老官大德，异日当效衔环结草之报。”主人曰：“非是我望汝报我，我因见汝乃是个孝心之人，感动我意，是故代汝娶妻，以继其后，岂望报乎？”有化将前事归告于母，母曰：“有这样好人肯替你娶妻乃是美事，我也欢喜。”有化曰：“那老官是个忠厚长者，生平义气，闻人之恶则掩之，闻人之善则扬之。极好孝悌忠信之人，最恶奸盗诈伪之辈。那老官见我痴蠢少语，勤谨力田，又怜我母老家贫，故此提挈起我。儿试思之不过替他佣工，工钱又讨归奉养老母，尚好要他代我娶妻？”母曰：“凭你自家主意。”次日去主人家，主人即问曰：“亲事你意下何如？”有化曰：“蒙老官好意，敢不听从！我熟思之。决无此理。”化再三苦辞，主人遂而止之，后与化稻子二十余担，绵布十数余疋，归家养母。化见

主人意专，愧而受之。于是闾里之人钦敬，亲戚咸称：“此子不过一农夫耳，这等孝道，感动得人。”未几半载，母病又重，思吃鹿肉。有化即遍求乡落之间，一时那里去讨？化见母要讨吃得紧，又无处去救，遂将自己身上之肉将利刀割下一小块。鲜血淋漓，昏闷倒于地上，不醒人事。孝感神明，忽一神人扣其头曰：“我有药在此，与汝敷上即愈。”有化渐渐苏醒而起，见神人将药敷上。有邻人名廷桂从外忙来看时，神人随失矣。廷桂近前但见有化鲜血淋漓，乃问其所以然之故，“莫非适间那不见之人杀汝乎？”有化微声言曰：“非也，乃是为母病重思吃鹿肉，山乡遍求无有，只得将自己之肉割下，以供母食。”廷桂叹曰：“真孝心之人也！”乃告伊母。母闻惊骇，四肢辍能举动，疾病遂愈。起而抱化大哭曰：“鹿肉没有就罢，缘何这等孝心，割肉遗我！骇得我汗流遍体，心思惶惶。”即托人移化就床，母问其故：“这刀口上药是何人敷之？”化欲隐不言，母又再三数问，化不得不言，乃曰：“我痛倒在地，不醒人事，忽一人扣我头曰：‘我备有好药在此，为汝敷上即愈’，少刻那人不见。”母曰：“莫非神仙耶？”移时人来观之者，各个惊异而叹曰：“有如此孝道之人，真天生者也。”抑过半年，其母又病，服药无效，救医不痊，过半月终于正寝，家贫不能具葬。邻人亲戚见其孝道，俱赠与布帛、钱米与化安葬其母。化不敢受，再三固辞曰：“叨蒙列位老官看顾，恩莫大矣！抑敢又领列位如此厚赐？决不敢受。”邻人亲戚曰：“我等见汝是个孝心之人，故来相赠。汝可收下，勿却我等鄙意。”化见众人意思殷殷，遂纳而受之。即开设道场，追忏母罪。有化庐墓一年，邻人亲戚见其始终孝敬不怠，遂呈于县曰：呈状人廷桂等，呈为恳恩表扬纯孝事。乡有愚民张有化，三岁失父，遗母吴氏。家贫亲寡，不能业儒。佣工奉养，孝敬克全。母病几危，思食鹿肉。遍求无有，割己肉以供奉。孝格天神，使神人而药救。化幸其命，母病勿药而愈。伊母捐世，庐墓一年。众等目击，世不常有。恳恩旌表，以隆风化。为此具至。汤县尹见众人等具呈，内称乡间有此农作之民，能知孝敬，割肉供母，感格神人救苏，抑母病勿药而愈，又庐墓一年，遂申一道申文，申闻上司，请旌其孝德。上司批曰：参得孝子张有化，事母孝敬，竭力服劳。昏定晨省，奉养嘉隆，割肉惊愈母疾，庐墓更见真诚。于道克全，斯人天地间生者也，合宜旌表。仰该府县造匾迎送张氏之门，以旌表孝德，以激扬风化。汤知县俟题请明旨，加升定夺。是时府县官员接得明文，即造牌匾，迎送其家，而邻里皆增光彩焉。

附录

六律总括

六律枢要首名例，吏律职制公式异。户律有七首户役，田宅婚姻仓库事。课程钱债美市廛，礼科祭礼并仪制。兵律官卫军攻随，关律廐牧邮驿断。刑律名条首贼盗，人命闻殴并骂詈。诉词受赃诈伪口，犯奸杂犯捕亡结。终之断狱凡十一，工律营造河防意。律共四百六十条，学律之人须熟记。

附六字《西江月》

以犯文身合死，准言例见难诛。皆无首从非殊，各有彼此同狱，其者变于先意，及者事连后随。即如听讼判真虚，为有余情依律。

编次纳赎则例歌括

纳赎不须看律式，得诀以一而知十。无力依律断何如，苔杖力决难逃避。若犯五徒却甚为，民令站劳其力。军令哨受艰辛，建立事功文武职。又曰：有力照例去纳米，一切军民人等系。每苔十下五斗徵，每等徒加五石止。总徒四年四十石，准徒五年五十备。折谷每石加五斗，折银每石五钱议。钱钞与谷共入收，不行去处折银给。十二两四钱二分，付与被杀之家室。一、按过失杀人者依律收赎钞四十二贯，钞八分该三十三贯六百文钱，二分该八千四百文。钞以千为一贯，在外钱钞不行去处，钱照钞关事例，每钱七文折钱一分，每钞一贯折银一分二厘五毫，通共一十二两四钱二分，并给付被杀之家。一、已上赎罪则例系原行者，轻重的当，经久可行。其后虽有节年准事例，如稍次有力则过于轻，如每徒一年折银十两，每米一石折谷二石则过于重。其户部等衙门有因究荒而题者，有因助边而题者，各轻重不等，要作适中之例，虽一时暂行而不可以久远。故今重 问刑条例，特为开示止照。原行则例，断拟不许妄引。例庶几较若昼一而无被此异同之患，轻重适平而为继久可行之政矣。若夫纳钞赎罪之法，止于苔杖而不及流徒者，罪重而钞轻故也。

纳纸则例

稍有力亏纳工价，每日追银一分计，算来一月是三钱。若苔二十一月费，杖六十分四月工。徵银二两无他例，每等加罪半月工。银数定在月数里，五徒每月亦三钱，凭斯莫去无差异。又曰：稍欠有力纳工食，笞杖十下一钱抵。每徒一月一钱银，此例难存今革矣。又曰：赎罪例抄重赎云，命归军职正妻继。例难的决有力人，监生生员与官吏。苔杖每各一十下，折银一钱无别谓。此例却与工食同，用之惟赎笞杖戾。若犯徒流不准赎，钞轻罪重之意义。又曰：收赎津钞轻赎名，妇人老幼与疾疾。折杖余罪工乐户，诬告过失与出人。苔杖十下七厘半，初徒一钱五分起。首流三

钱七分半，五钱二分半死罪。每等徒流加几何，三分七厘五毫是。又曰：过失杀者赎几何，四十二贯钞依律。一、凡真犯死罪，强盗、窃盗、充军、逃军、逃囚、逃匠、口外为民逃曰抄扎人口，各有本等，俱免纸。一、凡原文武官员、监生、生员、吏典、知印、承差、僧道、钦天监天文生、太医院医生、里长、粮长、老人、职官正妻、总旗、应袭舍人俱纳官纸，其余军民人等，有状者，俱纳告纸；无状者，俱纳民纸。无罪供明者纳纸，省发者免纸。一、凡原告只一人，系交官纸，一名该银二钱五分。上官交成三钱。一、凡被告或非一人系交民纸，每名该银一钱二分半。上官交成一钱五分。一、凡诉状之人亦同原告交官纸。

五刑定律

笞刑有五

笞刑有五：笞者谓人有口罪用小刑杖决打，自一十至五十为五等，每一十为一等加减。笞一十赎米五斗，有力纳工价银三钱五分，减等稍有力纳工价银三钱。笞二十赎米一石，有力纳工价银五钱，减等稍有力纳工价银四钱五分。笞三十赎米一石五斗，有力纳工价银七钱五分，减等稍有力纳工价银六钱。笞四十赎米二石，有力纳工价银一两，减等稍有力纳工价银七钱五分。笞五十赎米二石五斗，有力纳工价银一两二钱五分，减等稍有力纳工价银九钱。

杖刑有五

杖刑有五：杖者谓人有罪用大刑杖决打，自六十至一百为五等，分每一十为一等加减。杖六十赎米六石，有力纳工价银叁两，减等稍有力纳工价银一两二钱。杖七十赎米七石，有力纳工价银一两五钱，减等稍有力纳工价银一两三钱五分。杖八十赎米八石，有力纳工价银四两，减等稍有力纳工价银一两五钱。杖九十赎米九石，有力纳工价银四两五钱，减等稍有力纳工价银一两六钱五分。杖一百赎米十石，有力纳工价银五两，减等稍有力纳工价银五两八钱。

徒刑有五

徒刑有五：徒者谓人犯罪重，拘收在官监遣，力役运炭、搬砖、煎盐、炒铁，一专心苦之事，以赎其罪，待限满放还。自一年至三年为五等，每杖一十及半年为一等加减。徒一年杖六十赎米十五石，有力纳工价银七两五钱，减等稍有力纳工价银三两六钱。徒一年半杖七十赎米二十石，有力纳工价银十两，减等稍有力纳工价银五两四钱。徒二年杖八十赎米二十五石，有力纳工价银十二两五钱，减等稍有力纳工价银七两三钱。徒二年半杖九十赎米三十石，有力纳工价银十五两，减等稍有力纳工价银九两。徒三年杖一百赎米三十五石，有力纳工价银十七两五钱，减等稍有力纳工价银十两八钱。

杂犯

徒四年赎米四十石，有力纳工价银二十两，减等稍有力纳工价银四两四钱。徒五年赎米五十石，有力纳工价银二十五两，减等稍有力纳工价银一十八两。

流刑有三

流刑有三：流者谓人犯重罪，不忍刑杀，流去远方，终身不得还乡。自二千里至三千里为三等，每五百里一等加减。凡例犯赃一百贯流一千里，每贯加一等，一百二十贯流三千里，若再多则问口口死罪也。流二千里杖一百。流二千五百里杖一百。流三千里杖一百。

死刑有二

绞：绞者身首俱全，虽入于极刑而法比斩者为稍轻也。斩：斩者身首异处，盖入于极刑，法比较为尤重。若弑逆大罪，凌迟处死。剐碎其尸尤重于斩，其刑之极，无以复加矣。

拟罪问答

问曰：一、如人妻生一子，妾生一子，通房生一子，奸生一子，四子何以分家业？答曰：子无嫡庶，惟有官职从嫡庶而袭。奸生者不得预，亦不许承祀也。若分家业，则以三股半均之，嫡、庶、通房各得一分，奸生者得半分。问曰：一、得遗弃小儿，从姓抚养，长成后亲父母年老无子，知告认归，给与何人？答曰：断与所养父母。盖遗弃者不顾子之生死，以绝其恩；今他人抚养长成，却乃告认，则不与之。仍问冒认良人为子之罪。问曰：一、盗军器者以凡盗论何断？盗应禁军器与私有罪同，亦不言其刺字何断？答曰：前节盗军器以凡盗论，谓监守盗者，问监守常人盗者，问常人领出私家被人盗者，口窃盗。故曰：凡盗其应禁军器，罪虽照依私窃，亦当尽其本法，与上文均刺“盗官物”三字。问曰：一、强盗得财杀伤人，或窃盗临时拒捕杀伤人，或奸者俱准自首，断否？答曰：损伤于人不得首者，谓不准其杀；杀伤并强奸之罪，今既自首得免所因，强盗仍依凡杀伤人乃强奸论。问曰：如白昼抢夺人财，计赃重于本罪加窃盗罪二等，何断加之？答曰：设以徒三年上加者非也。谓将原抢之赃以窃盗赃计该杖一百，流三千里者，再加二等即三千里。问曰：一、如妻因夫逃亡，三年之外告官司而改嫁，夫回告夺，给付何人？答曰：三年之外既不在律又不在服，问不应之罪，给付后夫，前夫不得与。问曰：一、如妻因夫逃亡，三年之内不告官而擅自改嫁者，夫回告夺，断给何人？答曰：三年之内嫁者则在禁限之内，其与夫丧未滿而身自嫁者不殊，相应依律拟罪，断给前夫，给还财礼。问曰：一、律云殴大功至死者绞，查得堂弟妹大功，堂孙小功。律又云殴杀者杖一百流三千里，不知前大功、小功何等亲？答曰：大功年幼，止有堂弟妹。小功

堂侄、侄孙之外，有再从弟之妻，夫之弟妹，侄之妇至死者，绞。承殴伤者，减等而言。故大功亦言在内，再从弟、弟之妻、夫之弟妹、侄之妇应合小功至死不减之律。及同堂弟妹与堂侄及侄孙提出另议，因其服虽轻，而亲尤重。殴死减等，以其无必杀之意。是故必杀则不减。问曰：一、如人只受枉法赃银一两伍钱，其人添告作得一十两，何断？答曰：不可以诬轻为重论之。律内明云：诬告虽多，律该罪止不反坐。今本犯所招之赃已该满贯，则无罪可反坐矣。只问不应为是。问曰：一、如应捕人及无干人不因公务擅杀死囚者，何断？答曰：应死擅杀，必须为公方可引也。今既不因公务为私而杀，虽应死罪囚，合照常人谋杀论。问曰：一、如将妻作妾，父母告发，其女婿容隐，亦免罪否？答曰：将妻作妾，已有义绝之状，依律拟之，不在容引之限也。问曰：一、如骂辱妻之父母，律例无文，当作何断？答曰：律既无文，可引骂缙麻尊属论。问曰：一、如妻骂其夫，律内无文，当作何断？答曰：当问不应从重，亦须夫告理乃坐。问曰：一、如人家女子与人通奸有孕，后父母知之告官，招出奸夫，何断？答曰：律内明言：非奸所捕获及指奸者，勿论其奸妇有孕，罪坐本妇。则奸夫无罪亦可知矣。今既招出，止问不应，不可以奸论。问曰：一、如先穿陷，及未殡埋而盗尸柩者，以何罪断之？答曰：在床者尸，在棺者柩，尸柩者谓连尸。盗出未曾开棺者，即坐此罪。问曰：一、如发条前节残毁他人死尸，杖一百流三千里；后节残他界内死人，止杖六十徒一年，何以别断？答曰：一、前节死尸乃是人残毁者，故坐此重罪也。后节死人乃里长地邻不申报官司以致被人或鼠丈残毁，坐不申报之罪，非残毁之人也。设有毁者，依前律断。问曰：一、如四人共谋杀，内一人造意者，一人系加功者，一人系不加功者，至期一人不去，断何罪？答曰：谋杀八条末云“从者不行，减行者一等”。此意直自谋杀并伤而不死，及谋而已行，未曾入三款贯通之言，各减不加功罪，一等科断。问曰：一、如妻妾因骂翁姑及夫之祖父母，而夫殴骂自尽身死何断？答曰：妻妾因骂夫之父母而夫殴致自尽，乌得无罪！设有犯者，伤轻问不应，伤重以夫殴妻条论。问曰：一、如出入人罪与故出入人罪，赎钞相同否？答曰：夫出入人罪者，系失于详察，真情不出，故相应依律收赎。若故人人之罪系明知有罪而出无罪而入，不在赎钞之限。在外则纳米，在京则运炭赎罪。问曰：一、如恩养义男奸家主母，如乞养子断否？答曰：殴家长则照依乞养论，奸则问以佣工可也，谓律无子奸母条。问曰：一、如指挥千百户与军士殴伤者何断？答曰：律例云“若与军民饮酒、赌博殴伤者，自取其辱”。不当议之。问曰：一、如尊使卑幼雕造假印，断以何人为首？答曰：此与谋杀人造意不同也，谓其当官复造，故以雕者为首，主使入系知情行用，亦不可以从论。问曰：一、如受钱枉法，止该杖八十，过钱之人该断何罪？答曰：过钱人无禄则减受钱人罪一等，杖六十，迁徙比流减半。准徒二年是谓受钱者轻，过钱者重何也？恶其引送之奸也。余可类推。问曰：一、如部民谋杀六品以上官长，官吏谋杀五品以上佐贰并六品以下官长，何断？答曰：律例无文相应，各从凡论。问曰：一、如伪造宝钞条，既称财产并入官，下文又称仍给犯人财产，何以断给？答曰：谓如五七人共伪造宝钞，数内一人被人告发，通获到官，将其余之人财产并入官，其被告之人财产给付告人充赏，故云仍给犯人财产也。问曰：一、如夫逃亡三年之外，身自嫁人无媒聘者何断？答曰：苟合成婚，论以刁奸之罪，离异归宗。问

曰：一、如犯曾经官离异之妻，私复通奸者何罪？答曰：即犯义绝，当官断虽归宗，私复通奸者，以凡人刁奸论。问曰：一、如弟妹殴杀兄之妻，以尊长论否？妻杀夫之弟，以卑幼论否？答曰：相殴各有加减，至死者各依凡人论。问曰：一、如妻妾与人通奸，除亲夫之外，其余亲属在奸所杀死奸夫、奸妇者何断？答曰：但同居及有服之亲俱许捉奸论，律文原不开载亲夫二子。问曰：一、如官吏人等科人财入己者，以枉法论，满贯得引例，断否？答曰：科之赃与比接受者不同，止科其罪，不应拟问充军。问曰：一、如囚妇保管在外，与保管人通奸者何断？答曰：囚妇乃系在禁者方是，今在外虽是管押，止依常论。若狱卒奸囚归者，当与官吏同罪。问曰：一、如律云“在外六品以下文官听监察御史，分巡官径自提问”，后又言“知府州县官犯者所辖上司，不许擅自提究”，何也？答曰：所辖上司谓县属州、州属府、府属布按司是也。故不得擅自提问，惟钦差风宪衙门皆得径行，不在此例。问曰：一、如官府出入人罪何断？答曰：出入未经决配者，照诬告折杖递减科之。如已决配，照剩罪加减，不必折杖。问曰：一、如受财故纵至死者，全科设有杂犯死者，受财故纵者，作何断？答曰：受财故纵至死全科，不分真杂，俱得拟绞。若系杂犯，照依准徒。问曰：一、如妇人犯罪该杖一百，徒三年，减得杖九十徒二年半，以后发落的决若干？答曰：虽减至杖九十徒二年半之时，亦云某氏杖一百，余罪收赎，不可以九十言之，此盖名例加减杖徒之法也。问曰：一、如监临二官新到未事，一官受礼物，一官受银两，各当作何断？答曰：礼物者饮饌之物，银两者财帛之属，虽曰受之则一，而致罪不同。礼物则坐监临接受送之条，银两则坐非因事而受财坐赃之罪。问曰：一、如军职所定妻未娶，妻家悔嫁他人已成婚者当何断？答曰：律内虽云“其女断给前夫”，但军职必有诰封，难容再醮之妇，不须援引断给之文，止拟倍从后夫断罪发落。问曰：一、如人先犯徒罪逃躲人家，知情藏匿，后又过出犯该死罪，事发到官，藏匿之人减犯人一等，未知干何犯之罪减断？答曰：其人藏匿之时，止知是徒，不知至死也。今之收露止该减初犯徒罪一等，不该于死罪上减也。凡各条同罪及减犯人罪者亦仿此。问曰：一、如律云“白昼抢夺”，不言黑夜，设有犯者作何断？答曰：抢夺恶其白昼，故不计赃科罪，若是黑夜，即以窃盗论，难责以“白昼”二字。问曰：一、如妻妾被人引诱出外，不曾改嫁，与改嫁他人者何断？答曰：被诱出外不曾改嫁，则当用被诱之人减一等律。问曰：一、如杂犯死者告作真犯死罪，绞罪告作斩罪，斩罪告作凌迟，俱作何断？答曰：今之杂犯即古之真犯，后因法重情轻遂改为徒即死刑也，绞告斩、斩告凌迟皆死也，三者俱无剩罪可及坐矣。设有犯者，只问不应从重，若徒流以下告作绞、斩、凌迟未决者，均称诬告人死罪也。已决者反坐以死，谓绞坐绞，斩坐斩，而凌迟坐凌迟是也。问曰：一、如同居卑幼将引他人行强盗，该照常人断否？答曰：亲属相盗律内止言各居者若行强盗，尊长犯卑幼亦依上减等，卑幼犯尊长以常人论。其同居者以家人自盗断。问曰：一、如夤夜无故入人家者，其主捉获，拷打致死，当作何断？答曰：在家捆打者虽不登时，罪止拘执也。出外须系登时，即罪人不拒捕而杀。问曰：一、如僧道在寺院修斋设醮，祈禳火灾，不于私家何断？答曰：意恐褻渎神明，所禁者私家也，若于寺院则无罪可知也。

金科一诚赋

金科慎一诚金者刑也、曹也；科者条也、断也，谓刑曹之官折狱当慎，不可孟浪。尽一心之诚以应万事之变，斯无冤抑矣！玉律贵原情：玉者国之信宝，律者国之定宪。人君以律为宝，故曰玉律。参之历代，得其中道以为刑名，本欲刑期无刑也。但人心不古，险诈百端，当官者贵在原情，庶可无冤也！夫奸妻有罪：中一子曰：以婚不以礼曰奸，谓居父母之丧，夫妻交媾是忘亲也。芳致有娠可验，合坐杖六十、徒一年之罪。子杀父无刑：以子孙杀父母、祖父母，凌迟处死，出于五刑之外，故曰无刑。辨拟云翁若黑夜奸子妇，子莫得知；及涂抹面目遇晚行盗，子不见闻而误杀之，并合无罪是也。不杀得杀罪：凡主谋令杀人者，身虽未操刃挺，当以首论，坐偿其命是也。流罪入徒縶：如先犯徒三年已役，又犯杖八百流三千里，合杖一百，拘役四年。若犯徒一年，亦总徒四年。出杖从徒断：谓如杖一百加一等，杖六十徒一年，加徒减杖之类是也。入徒复杖徵：谓如被告笞五十，诬轻为重告人杖一百、徒三年者，反坐所剩未论，决五徒及折杖二百。反坐原告，杖一百五十，止杖一百余五十，听收赎钞三贯，此为复杖徵也。纸甲殊皮甲：谓如盗军器计赃，以凡盗论者，纸甲价低，皮甲价高，计赃定罪，自有轻重，故曰殊也。银瓶类瓦瓶：谓如盗大祀祭器皆斩，瓶有银瓦之分，而其问罪则一，初不计银重于瓦，故曰类也。伤贱从良断：谓如奴婢殴良人，加凡人一等，至笃疾者斩，至死者斩。良人殴伤他人奴婢者，减凡人一等，至死及故杀者绞，故知有良贱之分矣。芳相侵财物则不用此律，谓贼盗相侵，劫财物伤贱者，合从良人一体问罪，故曰伤贱从良断也。屠牛以豕名：谓如盗大祀未进神御之牺牲，合杖一百徒三年。又曰若有盗祀豕者罪与盗杀牛者同，罪皆坐满徒而无减等也。达兹究奥理，决狱定详明：兹，此也，指上十章。而言人能达此究奥之理，则决狱之际，必能举类以推其余，原情定罪，岂有不详明者哉？

执照类

娼妓从良照

吁天超拔事。蹇生不辰，卖落烟花。趁钱则龟妈受用，构祸则蚁命承当。思至伊门已经一十二载，扣偿伊债奚啻八百余金。不遂从良终无结果，恳天赐照主张，庶免生为万人妻，死作无夫鬼。为此街恩上告。批曰：妓者沉酣脂粉，笼络勾栏，或一夕易一夫而含羞，解金扣带，笑吹银灯，良有由也。今某志欲从良，弃秦楼之风月，罢巫山之云雨，撒章台之杨柳，终身抑事一夫，此梦之觉而醉之醒者，合与执照，任其所从。

寡妇改嫁照

乞恩超寡事。阿苦上无公姑，下无子女，不幸夫故。家贫，鰥叔佣外，无银买棺。

借银五两殓用，债主坐逼。阿无来路，守制无衣无食，不守恐人刁蹬。乞察鰥寡同居不便，赐照准适超生。批曰：妇人从一而终，礼也。某氏夫死家贫，上无公姑可侍，下无子女可从，亦从律以常道难矣！况嫂叔同居，叔鰥嫂寡，嫂果曹令女乎，叔果鲁男子乎？合与执照，听其二天。

杜绝后打照

预杜后患事。某等打伤族命，蒙恩公判。痛念彼强我弱，彼众我寡，冲要之处，终不能飞渡；往来之人，势有难于伙行。幽僻之处，岂必皆有干证。与其遭祸而烦官，孰若先时而杜祸。乞批执照，永绝祸胎。批曰：虽非师德，孰能唾面白干；德不夷齐，岂得不念旧恶？朱才殴打陈积，被告受刑。倘区又报复积也，寡不敌众矣。兹欲杜祸与执照，庶智寿不毙族人于途，邴受纳齐懿于竹。

告给引照身

给引便照事。伏睹设关将以御暴，文引不给讥察。难凭身带贰本，前往某地生理。旅途往返，不无关津盘诘，告乞文引，以便照验。庶使奸细不致混淆，商路程限免为留难。上告。批曰：秦关燕壁，路阻且长。倘非口生，未有不苦于盘诘者。今某贸易江湖，非区区守故园而老者，合给与执照，庶身有照验，关无留难矣。

保状类

保县官

叩天从民事。某宽民仁恕，政令肃清。莅任甫及三月，万民翘首更生。詎意流贼入境，毒害生灵，公私宇舍，悉为灰烬。致蒙提究，官难逃法。但缘本县地方城无槽楼，遇难实难固守；民怯金鼓，见敌谁敢争先！一人却死，何敢破贼？事穷势促，坐受天殃。今闻按法当去，士民如失父母。伏乞俯从民欲，曲赐保全之恩。据法原情，普抚疮痍之众。举邑沾恩，老幼铭感。连名上保。批曰：某知县既守临漳，一方保障，胡乃纵贼入境，荼毒生灵，焚毁官舍。既无嘉山之战，又乏睢阳之守，是有玷于官箴者。第以莅任三月，遽联民心，今闻按法当去，隐然有借寇之风，非善于抚字者不能如是也。合从民欲，聊为曲全。

妻保夫

釜鱼乞命事。仁爷巡省一方，奸回丧胆。阿夫不良，因自作孽冒犯天台，虽云众口铄金，敢谓縲绁非罪！宪度自如海涵，良人岂终冯妇。乞转尧天回舜日，泣禹囚解汤网，置此子于度外，容周处以自新。如再妻儿同罪。上告。批曰：昔班超上书而兄冤白，缙紫赎罪而父刑释。今某氏为夫犯罪以死哀保，是与班超妹、淳于女事相

仿佛也。仰府体情释放，许令自新。

母脱子军

乞恩宥事。阿男遭访，枉拟军罪。痛阿早孀，仅止一脉。男今远配，与死为邻。阿独荒居，终作沟殍。一罪而累两母子，死各东西，情极可怜。阿命固不足恤，夫脉竟绝无传。乞颁国典，特垂好生，超豁母子蚁命，感恩刻骨。上告。批曰：弊书金盛，吓诈人命，赃银五十两，拟以军罪，夫复何辞！第伊母孀居，年跻七十，更无兄弟可赖，若远配是不能终母养，又且绝宗祀也。故依口侯律盛之罪若不可赦，论司马法盛之罪亦所当。原仰本府查审发落。